TJBA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

14/10/2026

Número: **8000947-17.2024.8.05.0274**

Classe: **DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA**
Órgão julgador: **4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA**
Última distribuição : **24/01/2024**
Valor da causa: **R$ 25.500,00**
Assuntos: **Despejo por Inadimplemento**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
LEONARDO FUSCO RIEGERT (AUTOR)	
	MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE (REU)	
	JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
428425728	24/01/2024 17:41	Petição Inicial	Petição Inicial
428428876	24/01/2024 17:41	CRM - LEONARDO	Documento de Identificação
428428877	24/01/2024 17:41	COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA	Documento de Comprovação
428428878	24/01/2024 17:41	PROCURAÇÃO	Procuração
428428882	24/01/2024 17:41	ESCRITURA DO IMÓVEL	Documento de Comprovação
428428897	24/01/2024 17:41	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DO RÉU EM FAVOR DO AUTOR	Documento de Comprovação
429472922	31/01/2024 13:29	Petição - JUNTADA - CUSTAS - PROVAS - CONVERSAS WHATSAPP - LINK	Petição
429472931	31/01/2024 13:29	GUIA + COMPROVANTE PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS - TJBA - PROCESSO Nº 8000947-17.2024.8.05.0274	Documento de Comprovação
429240931	19/02/2024 16:35	Despacho	Despacho
431810319	19/02/2024 21:45	JUNTADA - PAGAMENTO - CUSTAS COMPLEMENTARES	Petição
431810322	19/02/2024 21:45	GUIA + COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CUSTAS COMPLEMENTARES - PROCESSO - 8000947-17.2024.8.05.0274 - daj	Documento de Comprovação
432252728	04/03/2024 14:06	Despacho	Despacho
433928639	05/03/2024 11:28	Despacho	Despacho
434977982	12/03/2024 04:54	Certidão de publicação no DJe	Certidão de publicação no DJEN
433960256	05/03/2024 14:34	JUNTADA - CONVERSAS WHATSAPP - MP4	Petição
433979217	05/03/2024 14:43	JUNTADA - CONVERSAS WHATSAPP - MP4	Petição

434617627	13/03/2024 19:05	Decisão	Decisão
435380662	13/03/2024 20:38	Embargos de Declaração	Embargos de Declaração
437326809	26/03/2024 16:37	Decisão	Decisão
437466097	27/03/2024 10:40	Decisão	Decisão
438133134	02/04/2024 22:04	Certidão de publicação no DJe	Certidão de publicação no DJEN
438553236	04/04/2024 18:00	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
438801261	08/04/2024 00:44	Certidão de publicação no DJe	Certidão de publicação no DJEN
439569129	11/04/2024 17:05	MANIFESTAÇÃO	Petição
439569130	11/04/2024 17:05	GUIA + COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DAJE - OFICIAL DE JUSTIÇA - 8000947-17.2024.8.05.0274 - LEONARDO	Documento de Comprovação
454654062	23/07/2024 12:51	Mandado	Mandado
458442878	15/08/2024 01:20	Certidão-CCM-1.pdf	Devolução de Mandado
458442879	15/08/2024 01:20	CARTO¿RIO.pdf	Devolução de Mandado
458834761	17/08/2024 00:00	Contestação	Contestação
458834763	17/08/2024 00:00	2 - CNH	Documento de Identificação
458834764	17/08/2024 00:00	3 - COMPROVANTE DE RESIDENCIA	Outros documentos
458834765	17/08/2024 00:00	4 - PROCURAÇÃO	Procuração
458834767	17/08/2024 00:00	5 - GRATUIDADE	Outros documentos
458834766	17/08/2024 00:00	6 - CNPJ CAMILA MENEGUITTE	Outros documentos
467432015	07/10/2024 08:52	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
467432023	07/10/2024 08:52	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
476184988	01/12/2024 05:21	Certidão de publicação no DJe	Certidão de publicação no DJEN
467783927	08/10/2024 16:31	Réplica	Réplica
467783929	08/10/2024 16:31	CERTIDÃO DE BAIXA CNPJ - 11.124.7760001-30	Documento de Comprovação
480921606	07/01/2025 16:30	Certidão	Certidão
494175894	02/04/2025 15:37	IRREGULARIDADE PROCESSUAL	Petição
493681742	06/05/2025 16:06	Despacho	Despacho
512277216	31/07/2025 13:51	Certidão de decurso de prazo	Certidão de decurso de prazo
530581760	03/12/2025 10:58	Despacho	Despacho
533824466	04/12/2025 11:01	Despacho	Despacho
534367557	09/12/2025 00:58	Certidão de publicação no DJEN	Certidão de publicação no DJEN
534367556	09/12/2025 00:58	Certidão de publicação no DJEN	Certidão de publicação no DJEN
554858526	19/04/2026 19:06	Petição	Petição
554858527	19/04/2026 19:07	Petição	Petição
556641237	30/04/2026 09:57	Certidão	Certidão

561454425	29/05/2026 18:12	Sentença	Sentença
563846353	10/06/2026 11:03	Embargos de Declaração	Embargos de Declaração
569608657	17/07/2026 12:55	Certidão	Certidão
569612262	17/07/2026 13:00	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
571343231	27/07/2026 17:44	Contra-razões	Contra-razões
576453763	25/08/2026 11:43	Sentença	Sentença
580891739	17/09/2026 16:50	Apelação	Apelação
581404647	21/09/2026 17:34	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA _ VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

LEONARDO FUSCO RIEGERT, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o nº 055.740.206-96, residente e domiciliado à Rua Porto de Galinhas, 01, Alphaville, quadra E – Lote 01, Nova Caruaru, Caruaru-PE, CEP 55014-443, por meio do seu advogado, vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 319 e seguintes do CPC, propor:

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS

em face de **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE** (Ré), empresário, devidamente inscrito no CPF sob nº 596.647.387-00, residente à Rua TG 9, 240, Boa Vista, Vitória da Conquista – BA – CEP 45027-450, e endereço comercial situado à Av. Jorge Teixeira, 288, no bairro de Candeias, Vitória da Conquista – BA – CEP 45028-050 –, e telefone para contato (77) 9 8853-5162, o que faz pelos fatos e fundamentos jurídicos adiante desenvolvidos.

I. DOS FATOS

O autor é proprietário do imóvel situado à Av. Jorge Teixeira, s/n, no bairro de Candeias, Vitória da Conquista – BA, CEP 45028-050, conforme consta da escritura pública de contrato de compra e venda anexa à presente exordial (doc. 01).

Ocorre que no ano de 2020 o autor convencionou contrato de locação de seu imóvel retromencionado com o Sr. Atila. Tal contrato, com prestações iniciais convencionadas de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), com posterior reajuste para R$ 5.500,00 em 2023, teve duração de aproximadamente 3 anos, vindo a findar em setembro de 2023.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

Acontece que à época que se aproximava do término do contrato de locação convencionado entre as partes, o Sr. Átila informou que estava se divorciando de sua esposa, a Sra. Ana Carolina Oliveira Meneguitte, e que estaria então repassando o negócio que tocava no ponto comercial alugado de propriedade do autor para o Sr. Carlos Meneguitte Meneguitte, pai da Sra. Ana Meneguitte, haja vista que o negócio comercial praticado no ponto comercial alugado sempre foi da família da ex-cônjuge.

Assim, à época do divórcio do então locatário, com contrato de aluguel firmado entre o autor e o Sr. Átila prestes a findar (findaria em setembro de 2023), este informou ao autor que quem iria assumir os aluguéis dos dois últimos meses (julho e agosto de 2023) seria o Sr. Carlos Meneguitte.

Dessa forma, o próprio Sr. Carlos se propôs a assumir o imóvel, inclusive, com a quitação dos meses de julho e agosto de 2023, deixado em aberto pelo Sr. Átila, tendo realizado os pagamentos nos dias 04 de setembro e 23 de outubro de 2023, conforme consta dos comprovantes de transação bancária anexa nos autos (doc. 02). Vide:

Movimentações

23 OUT 2023	**Total de entradas**		**+ 5.500,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ - •••. 583.565-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 79 Conta: 595473024-1	5.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE - •••.647.387-•• - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 30948608-4	500,00

Movimentações

04 SET 2023	**Total de entradas**		**+ 5.500,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ - •••. 583.565-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 79 Conta: 31283-4	3.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE - •••. 513.535-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3841 Conta: 871495577-4	2.500,00

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

Perceba, excelência, que as transferências foram realizadas pela filha do Sr. Carlos Henrique Meneguitte, a Sra. Ana Meneguitte, e a Sra. Camila Meneguitte, provavelmente esposa ou filha do autor.

Sendo assim, o Sr. Carlos Meneguitte, ora demandado, expressou ao autor que gostaria de assumir o ponto comercial, por **prazo indeterminado**.

Acontece, nobre julgador, que esse contrato fora feito de forma **verbal**, apesar das solicitações do autor ao Sr. Carlos Meneguitte para que essa locação fosse documentada.

Num primeiro momento, o demandado até estava inclinado a atender a solicitação do autor, com o fito de dar regularidade e segurança jurídica ao negócio convencionado verbalmente por ambos, pelo que se propôs a permitir que fosse elaborado um contrato de locação do ponto comercial até dezembro de 2023, tendo ele como locatário e o autor como locador.

Entretando, dias depois, alegando dificuldades financeiras, se arrazoando de uma suposta auditoria contábil que teria atestado negativamente a viabilidade do empreendimento tocado pelo Sr. Carlos Meneguitte no imóvel locado ao autor, o demandado se negou assinar qualquer contrato com o autor locador/proprietário do imóvel, alegando que não poderia se comprometer com ele, afirmando que a sua palavra (do demandado) bastaria para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas acerca do pagamento dos aluguéis do ponto comercial.

Desde então, ou seja, de **setembro de 2023** até a presente data, o demandado está em mora em relação às suas obrigações, ou seja, ao pagamento dos aluguéis, sob a alegação de que estaria enfrentando uma temporada comercial difícil, afirmando apenas ter o necessário para se alimentar e alimentar sua família, mas sempre afirmando que iria quitar com as obrigações acerca dos aluguéis atrasados.

Assim, em novembro de 2023 o demandado informou que iria entregar o imóvel ao autor em dezembro do mesmo ano, **alegando que estava providenciando outro ponto comercial, cujo qual, inclusive, estava gastando/investindo (dinheiro) para reformá-lo e adaptá-lo às suas necessidades comerciais**, sendo essas uma das "razões" de seu aperto financeiro.

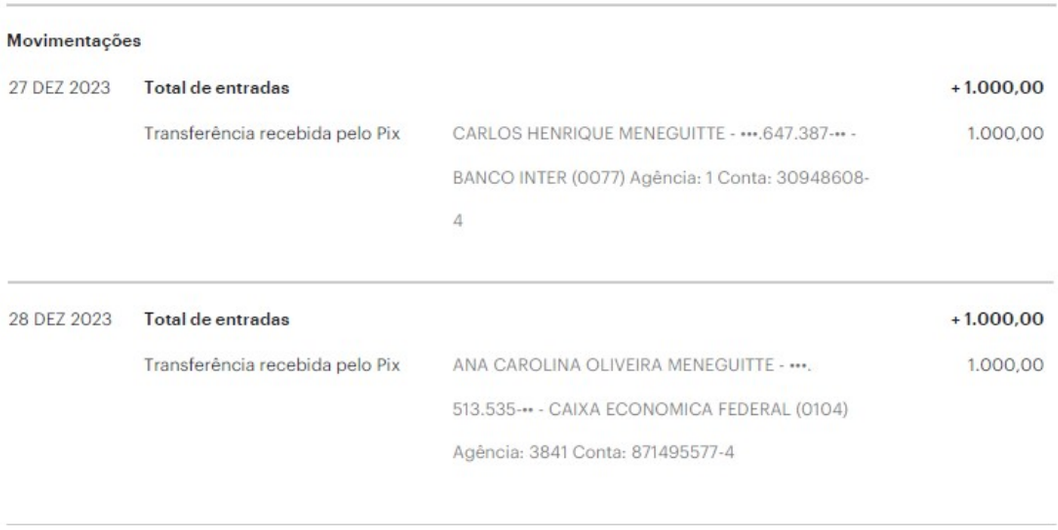
Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

Entretanto, chegou dezembro, janeiro e, agora, já entrando em fevereiro, o demandado segue ocupando o imóvel do autor sem lhe pagar qualquer contraprestação locatícia.

Ou seja, o demandado tem dinheiro para reformar seu novo ponto comercial e não tem verba para quitar com suas obrigações convencionadas com o autor-locador?

Teratológico.

Em verdade, Excelência, o Sr. Carlos Meneguitte informou, já em dezembro, que não conseguiu concluir ainda as obras do novo ponto comercial, pelo que solicitou ao autor "paciência" e "compreensão" informando que só poderia desocupar o seu imóvel de janeiro para fevereiro. Assim, num ato de sinal, transferiu para o autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de abatimento do débito referente aos aluguéis em atraso, conforme prints abaixo:



Movimentações			
27 DEZ 2023	**Total de entradas**		**+1.000,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE - •••.647.387-•• - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 30948608-4	1.000,00
28 DEZ 2023	**Total de entradas**		**+1.000,00**
	Transferência recebida pelo Pix	ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE - •••. 513.535-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3841 Conta: 871495577-4	1.000,00

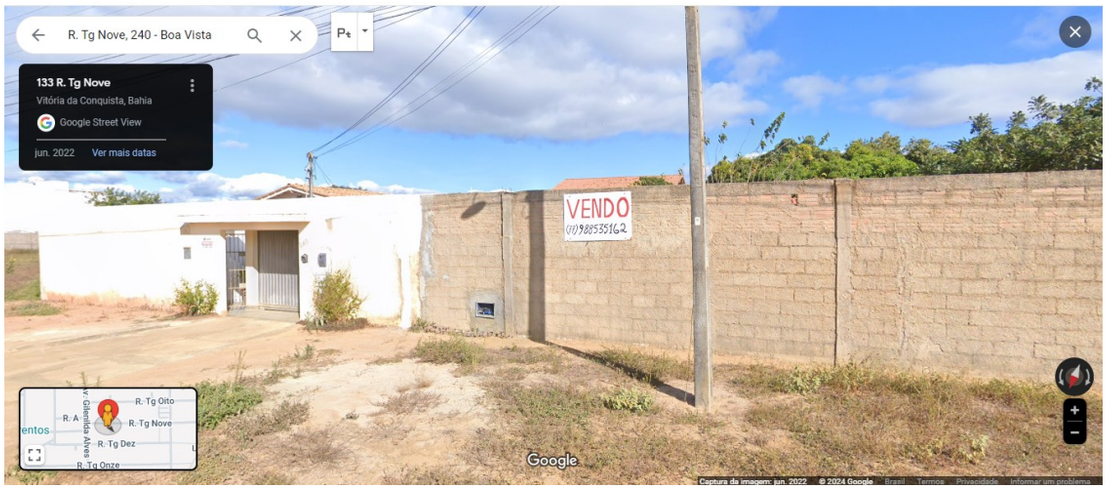
Como se vê, nobre julgador, o requerido relutou em pagar, pediu prazo para honrar com a obrigação e esse prazo foi generosamente concedido. Entretanto, essa atitude só serviu para instigar a inadimplência do requerido.

Saliente-se, Excelência, que o demando, inclusive, chegou a oferecer um imóvel de sua propriedade à venda ao autor, localizado ao lado de sua residência, supostamente avaliado

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

na monta de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pelo que o demandado propôs o abatimento dos aluguéis no valor de eventual aquisição de seu bem por parte do autor.

Perceba, para atestar a veracidade dos fatos e existência do referido bem, o imóvel encontra-se, de fato, à venda, inclusive, com placa de anúncio de venda, conforme registrou o Google Street View[1], **contendo o número de contato do Sr. Carlos Henrique Meneguitte – (77) 9 8853-5162) –**, ora demandado, conforme print colacionado abaixo:



Pois bem. Inicialmente, o autor ainda cogitou em fazer negócio com o demandado, oferecendo-lhe um automóvel como parte do pagamento, somado ao valor da dívida. No entanto, o demando rejeitou a proposta, pelo que restou infrutífera qualquer tentativa de negociação para quitação do débito aqui discutido.

Ademais, sendo o **contrato celebrado de forma verbal** entre as partes, não existe qualquer documento que comprove o contrato de locação senão as conversas extraídas do WhatsApp e os comprovantes de transações bancárias realizadas pelo Sr. Carlos Meneguitte ao autor da demanda a título de pagamentos de aluguéis atrasados, que, por

[1] https://www.google.com/maps/@-14.8815081,-40.8309001,3a,49y,157.37h,88.72t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQQSAe3jCEEkbmTaaJLECew!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DQQSAe3jCEEkbmTaaJLECew%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D168.9469%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?entry=ttu

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

serem, em sua maioria, **conversações via trocas de mensagens de voz (áudio)**, o autor requer a posterior juntada de todo o conteúdo, **que será disponibilizado nestes autos por link de acesso através de nuvem de armazenamento**.

Sendo assim, **tendo em vista que seu imóvel encontra-se sem lhe auferir qualquer rendimento**, não resta outra alternativa ao autor senão o presente pleito judicial para que lhe **seja assegurado o poder de propriedade sobre o seu bem para que o autor possa disponibilizá-lo à outro locador**, entendendo por bem, nesse primeiro momento, que **lhe seja assegurado a tutela de urgência antecipada para a desocupação imediata do imóvel, devendo ser concedida a tutela de urgência para determinar o despejo do inquilino devedor de seu imóvel**, sendo essa a única medida cabível para **fazer cessar os prejuízos que o autor vem experimentando** em decorrência do não recebimento dos aluguéis em questão, com posterior decisão de mérito para solucionar o conflito acerca dos alugueis em atraso, inclusive, com as medidas cabíveis para compelir do requerido a quitar o débito assumido.

Em resumo:

CONTRATO VERBAL FIRMADO EM: 09/2023
INÍCIO DO INADIMPLEMENTO: 09/2023
LOCATÁRIO: **Carlos Henrique Meneguitte**
LOCADOR: **Leonardo Fusco Riegert**
VALOR MENSAL DO ALUGUEL: **R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**
VALOR DO DÉBITO: **R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)**
DIA DO VENCIMENTO: **01**
SITUAÇÃO DAS CONTAS DE LUZ/ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO: **Regular**

II. DO MÉRITO

II.1. DA TUTELA ANTECIPADA - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO DO ART. 59, DA LEI DE LOCAÇÕES

É sabido que a presente ação deve ser guiada pela Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, que determina um rito especial para sua movimentação. Em especial para o despejo do

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

locatário em algumas situações elencadas no art. 59, em atenção para o seu inciso IX. *In verbis*:

> Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
>
> § 1º Conceder-se-á **liminar para desocupação** em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
>
> IX – **a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37**, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Outrossim, por máxima boa-fé, o demandante permitiu a permanência do locatário no imóvel, **mediante a promessa de pagamento de aluguel**, mesmo sem fazer novo contrato e o que se percebe é a sua esquiva das obrigações e o surgimento de sérios prejuízos.

Ora, o desfazimento do aluguel é permitido pela Lei de Locações (art. 9º, III) quando o locatário descumpre sua obrigação de pagar (art. 23, I). E até mesmo nos casos de renovação automática o desfazimento e a retomada do imóvel são permitidos quando ocorridos quaisquer dos fatos previstos no art. 9º, conforme o art. 47, caput e inciso I, da Lei n. 8.245/91.

Aplica-se, por consequência, o art. 59, § 1º, IX, da Lei de Locações, autorizador da concessão de liminar para desocupação do imóvel no caso de falta de pagamento de aluguel, estando o contrato desprovido das garantias do art. 37, seja por não ter sido contratada ou por ter sido extinta, como bem ocorreu no presente caso, onde findou-se a vigência e o autor permitiu a continuação da locação apenas mediante mera promessa verbal de pagamento dos aluguéis em atraso e as que fossem vencendo mês a mês, sem ter exigido, inclusive, qualquer tipo de fiança.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

Ademais, Excelência, o débito do inquilino réu é superior a qualquer fiança que pudesse ter sido dada. Além disso, há reconhecimento da existência da dívida, tanto que o autor recebeu do demandado o valor de R$ 8.000,00, conforme comprovantes de transferência em anexo, para abater a dívida dias após uma das cobranças feitas pelo locador do imóvel em questão através do aplicativo de mensagens WhatsApp, conforme já delineado na narrativa dos fatos.

Isto posto, há a notória presença conjunta de perigo de dano e verossimilhança das alegações, ambas autorizadoras da concessão da liminar prevista no CPC/15, **sem a necessidade de prestação de caução pela parte autora de três meses de aluguel**, haja vista que que a dívida do réu é de valor elevado (R$ 25.500,00), ou seja, superior à própria caução.

Nesse sentido a jurisprudência caminha, permitindo, em certos casos como o em tela, a concessão de liminar sem prestação de caução. Senão vejamos:

> AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO IMEDIATO. **CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO**. [...] Um dos requisitos previstos na Lei de Locações (Lei nº 8.245/91), em seu artigo 59, § 1º, IX, é a exigência da prestação de caução. **Contudo, no caso concreto, a dívida supera em muito o valor equivalente a três meses de locativos, razão pela qual vai mantida a liminar concedida**. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS – AI: 70073920589 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 26/07/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2017)

> AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. **CAUÇÃO. DESNECESSIDADE**. DESPEJO. POSSIBILIDADE. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o rol de hipóteses de despejo liminar, previsto no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/1991, não é taxativo, **podendo o juízo, atendidos os pressupostos legais, valer-se do art. 300 do CPC/2015 para conceder a antecipação de tutela em ação de despejo**. Exame do caso vertente que denota o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida. (TJ-RS – AI: 70076190255 RS, Rel: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgamento: 17/01/2018).

Vê-se, portanto, o amparo legal para o pedido e concessão da liminar.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

Ex positis, pugna pelo deferimento de medida liminar *inaudita altera pars*, sem necessidade de prévio depósito de caução pelo autor, que determine ao réu a desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com a advertência de que, findo o prazo, será efetuado despejo, e, se necessário, com emprego de força e possível arrombamento, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.245/91.

II.2. DO DIREITO DE REAVER O IMÓVEL E OS VALORES DO ALUGUEL EM ATRASO

Não pairam dúvidas acerca da prática reiterada de ato ilícito pelo inquilino réu ao exercer o domínio de determinado bem quando, por inadimplemento contratual, incorre em RESOLUÇÃO DO CONTRATO, mesmo que verbal. Assim, o autor tem o inequívoco direito de ser imitido na posse direta do imóvel que lhe pertence, do qual esperava obter renda com o aluguel, no entanto, desde setembro de 2023 não recebe o quanto fora acordado.

Em decorrência disso, a presente ação visa a rescisão do vínculo pactual, pactuado de forma verbal, encontrando guarida no art. 47, caput e inciso I, da Lei n. 8.245/91 para que haja a sua extinção definitiva.

Além disso, uma vez desfeita a locação por falta de pagamento, incorre o devedor em mora (art. 397 CC/02), sendo legítima a cumulação do pedido de rescisório com a cobrança dos aluguéis atualizados (art. 395 CC/02), conforme dispõe o art. 62, I, da Lei do Inquilinato.

Entretanto, haja vista o contrato ter sido pactuado de forma verbal, não havendo estipulação escrita as penas de juros de mora de atraso e multa, requer, desde já, que este nobre juízo fixe o termo de atualização monetária adequado, com aplicação de juros, fixado a 1,0% ao mês.

II.3. DO DIREITO DE REAVER O QUE FOI GASTO COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ademais, tem direito o autor de receber de volta todo o valor gasto para a contratação de advogado para patrocínio desta causa, totalizando R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

reais), que equivale ao valor do salário-mínimo vigente, conforme Contrato de Honorários anexado (Doc. 04).

Tal possiblidade, decorre do que dispõe o Código Civil nos arts. 389, 395e 404 e não se confunde com o chamado *bis in idem*, dada a permissiva legal do pagamento de honorários de sucumbência, pois os honorários contratuais não se confundem com os processuais, haja vista que aqueles representam os gastos que diminuíram o patrimônio da própria parte, de modo que a indenização tem como escopo reparar um dano que poderia facilmente ser resolvido de forma amigável, ao passo que os de sucumbência são direito autônomo do advogado, pertencentes ao profissional.

Assim, o ônus de arcar com os honorários contratuais passa a ser do inquilino réu, pois resiste de maneira injustificada à pretensão do locador de reaver o que lhe é de direito e com muito esforço adquiriu, razão pela qual pugna pela condenação do réu também ao pagamento do valor acima mencionado.

III. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, roga a este douto juízo para que:

(i) conceda a liminar requerida, sem necessidade de prévio depósito de caução pelo autor, pelas razões suscitada, que determine ao réu a desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com a advertência de que, findo o prazo, será efetuado despejo, e se necessário, com emprego de força e possível arrombamento, tudo por meio de EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO;

(ii) determine a citação do réu nas modalidades legais disponíveis para que tome ciência da presente ação e no prazo legal ofereça contestação, inclusive, se possível, através do WhatsApp **(77) 9 8853-5162**, sob pena de revelia;

(iii) receba, processe e julgue totalmente procedente a presente ação, pela decretação da rescisão do contrato verbal de aluguel, bem como do despejo e a retomada do imóvel em 15 (quinze) dias, além de determinar ao inquilino devedor o pagamento de R$ 25.500,00, correspondente ao seu débito, ou seja, dos alugueis de 09/2023 até o dia do ajuizamento da presente ação, além das

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

prestações que se vencerem no decorrer deste processo, sob pena de penhora e demais cominações, devendo, ainda, este nobre juízo fixar os índices de atualização monetária que entenda adequado, com aplicação de juros, fixado a 1,0% ao mês;

(iv) condene, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência de na forma do art. 85, do CPC/15;

(v) condene, em conjunto, o requerido ao pagamento de indenização dos honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 1.412 (mil quatrocentos e doze reais), nos termos do art. 404 do Código Civil.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, pelo que pede, desde já, a juntada dos documentos em anexo.

Requer prazo não inferior a 05 dias úteis para juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais.

Inicialmente, dá-se à causa o valor histórico de **R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)**, em homenagem ao art. 292, § 3º do NCPC[2] c/c o art. 58, III, da Lei n. 8.245/91.

Pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,
24 de janeiro de 2024.

Melquisedeque S. Lima
OAB/PE 56.324

[2] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
[...]
§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404613800000414670882
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404613800000414670882
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:47

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

Documento de identidade nos termos da Lei nº 6.206/75



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

NOME
LEONARDO FUSCO RIEGERT

CRM Nº
18916

DATA DE INSCRIÇÃO
07/02/2011

VIA
1

DATA DE NASCIMENTO
06/02/1982

Leonardo Fusco Riegert

ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO PLASTIFICAR

FILIAÇÃO
RONALDO RIEGERT

SANDRA ANTONIA FUSCO RIEGERT

NATURALIDADE
BELO HORIZONTE-MG

RG
2008010333947/SSP-CE

DATA DE EXPEDIÇÃO
19/09/2008

TÍTULO DE ELEITOR
146534970221

SEÇÃO
0110

ZONA
0033

CPF
05574020696

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
RECIFE-PE, 22/03/2011

ASSINATURA DO PRESIDENTE

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:20
Número do documento: 24012417404838000000414673278
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404838000000414673278
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:49

Telefonica Brasil S.A.
Rua Padre Carapuceiro, 910 - CEP: 51020-280 - Recife - PE
I.E.: 029494400 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001125894373
Código Cliente: 00000124892343

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024

LEONARDO FUSCO RIEGERT
AV PIEDADE 478
COND Alphaville caruaru QD E LOT 01
NOVA CARUARU
55014-425 CARUARU - PE

2ª Via

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
17/01/2024	319,99

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(dr.leonardo06@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/12/23 A 01/01/24)

VIVO TOTAL	103,00
VIVO CELULAR	216,99
Total a pagar	319,99

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 3		
Vivo Fibra 500Mbps.	1	101,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		101,00
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		2,00
Vivo Pós Família 180GB	1	216,99
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Linha Adicional	2	0,00
Subtotal Vivo Pós		216,99
		319,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		319,99
Total a pagar		319,99

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Fixo: 81-3136-2782 | Tel. Celular: 81-99996-2042, 81-99832-6597, 81-98272-2221 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES
Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícos do Vivo Valoriza

FALE COM A GENTE
Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou accese a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE
- Viemos te avisar que o valor do seu plano Vivo Total estava diferente da condicao comercial contratada e que a partir de agora o valor foi adequado.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Fibra 500Mbps.: PSABL/146/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/137/STFC + PAS/138/STFC, Vivo Pós Família 180GB: 163/POS/SMP, Linha Adicional: 163/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: PE - 20.5% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica — Destaque aqui

LEONARDO FUSCO RIEGERT

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/01/2024	319,99

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1125894373-0	00001125894373	00000500573712	01/2024

846800000032 199902921006 011258943734 924015737126

Pagar via Pix

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:21
Número do documento: 24012417404953700000414673279
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404953700000414673279
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:50

LEONARDO FUSCO RIEGERT
R. Piedade 478
55014-425 CARUARU - PE

CPF/CNPJ: 055.740.206-96
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da Conta: 00001125894373

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 910 - Boa Viagem
CNPJ: 02.558.157/0008-39
I.E.: 029494400

Nº NFST: 317959/01/2024
Período:02/12/2023 a 01/01/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: BT Sub-Série: 4
Emissão: 05/01/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	2570	Serviços Contratados Vivo Fixo	1	20,50%	2,00
2	2575	Serviços Contratatos Vivo Internet	1	20,50%	71,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					73,00

Informações Complementares

ICMS	20,50%	Base de Cálculo	R$ 73,00	Valor ICMS	R$ 14,97	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R$ 58,03	Valor PIS	R$ 0,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R$ 58,03	Valor COFINS	R$ 1,74	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R$0,56 e Funttel 0,5% = R$0,28 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: ea650f850bb7e823dd414cbc196a9e88

LEONARDO FUSCO RIEGERT
RUA ARLINDO PORTO 220
AP 701
MAURICIO DE NASSAU
55014-265 CARUARU - PE

CPF/CNPJ: 055.740.206-96
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da Conta: 00001125894373

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 910 - Boa Viagem
CNPJ: 02.558.157/0008-39
I.E.: 029494400

Nº NFST: 12896304/01/2024
Período:02/12/2023 a 01/01/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: BT Sub-Série: 1
Emissão: 05/01/2024
CFOP: 5.307

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	20,50%	174,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					174,99

Informações Complementares

ICMS	20,50%	Base de Cálculo	R$ 174,99	Valor ICMS	R$ 35,87	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R$ 139,12	Valor PIS	R$ 0,90	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R$ 139,12	Valor COFINS	R$ 4,17	Serv. Isentos/Não Tributável	R$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R$1,34 e Funttel 0,5% = R$0,67 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: c620ff649932d58b482adf0a857cb5d6

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:21
Número do documento: 24012417404953700000414673279
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404953700000414673279
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:50

LEONARDO FUSCO RIEGERT
AV PIEDADE 478
COND Alphaville caruaru QD E LOT 01
NOVA CARUARU
55014-425 CARUARU - PE

MÊS REFERÊNCIA: 01/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 02/12/23 A 01/01/24)

SEU NÚMERO VIVO: 81-3136-2782

VIVO TOTAL - Vivo Total Família 3

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO FIBRA	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Vivo Fibra 500Mbps.	-	1	1	71,00
Subtotal				71,00

VIVO FIXO	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	-	ILIMITADO	-	2,00
Subtotal				2,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO FIBRA	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Serviço Digital III	-	-	-	-
McAfee Protecao	-	-	-	2,00
Skeelo AudioBooks	-	-	-	15,00
Ubook	-	-	-	3,00
Funkids	-	-	-	1,00
NewsCo+	-	-	-	1,00
Abril News Digital	-	-	-	1,00
Clube de Revistas	-	-	-	7,00
Subtotal				30,00

SEU NÚMERO VIVO: 81-99996-2042

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Vivo Pós Família 180GB	-	1	1	174,99
Subtotal				174,99

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	3,99GB	0,00
Franquia de Internet	180,00GB	52,83GB	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora	ILIMITADO	494m18s	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras	ILIMITADO	19m36s	0,00
Roaming Nacional	ILIMITADO	-	0,00
SMS - Brasil	ILIMITADO	-	0,00
Minutos - Internacional	100min	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Vivo Pos Serviço Digital III	-	-	-	-
NBA Básico	-	-	-	1,00
Skeelo Premium	-	-	-	20,00
Goread	-	-	-	1,50
Super Comics	-	-	-	13,30

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:21
Número do documento: 24012417404953700000414673279
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404953700000414673279
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:50

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Atma	-	-	-	4,20
Hube Jornal	-	-	-	2,00
Subtotal				42,00

SEU NÚMERO VIVO: 81-98272-2221

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Linha Adicional	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras	-	65m54s	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora	-	11m00s	0,00
Roaming Nacional	-	05m36s	0,00
SMS - Brasil	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	-	0,00

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Vivo Pós Família 180GB	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Franquia de Internet	-	61,06GB	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	1,85GB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Bônus Conta Digital 3GB	02/12/2023 a 02/12/2023	-	-	0,00

SEU NÚMERO VIVO: 81-99832-6597

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Linha Adicional	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Franquia Vivo Travel Sempre America/Europa	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	0,00
Minuto Vivo + Fixo Outra Operadora	-	315m36s	0,00
Minutos Movel - Outras Operadoras	-	222m54s	0,00
Roaming Nacional	-	-	0,00
SMS - Brasil	-	-	0,00
Minutos - Internacional	-	-	0,00

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Pós	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Vivo Pós Família 180GB	-	1	1	0,00
Subtotal				0,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Franquia de Internet	-	17,03GB	0,00
Apps Ilimitados	ILIMITADO	1,56GB	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R$)
Bônus Conta Digital 3GB	02/12/2023 a 02/12/2023	-	-	0,00

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:21
Número do documento: 24012417404953700000414673279
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417404953700000414673279
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:50

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de Procuração, **LEONARDO FUSCO RIEGERT,** brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o nº 055.740.206-96, residente e domiciliado à Rua Porto de Galinhas, 01, Alphaville, quadra E – Lote 01, Nova Caruaru, Caruaru-PE, CEP 55014-443, nomeia e constitui seus bastantes procuradores o **Bel. MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA**, brasileiro, solteiro, advogado, com inscrição na OAB/PE sob nº 56.324 e CPF 094.168.334-60, residente e domiciliado no Município de JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE), na Av. Ulisses Montarroyos, 6337, apto. 802, bloco B – Candeias – CEP 5440-570, e o **Bel. ANTONIO XAVIER CORREIA**, brasileiro, casado, com inscrição na OAB/PE sob o nº. 25.488 e CPF 046.094.254-91, residente e domiciliado no Município de CACHOEIRINHA (PE), na Av. Boa Vista, 996 – Centro – CEP 55.380-000 a quem confere amplos poderes para o foro em geral à defesa de seus direitos e interesses, com as cláusula *ad judicia* e *et extra*, em qualquer Esfera, Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-las nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, assim como demais procedimentos e atos administrativos que se fizerem necessários para a persecução de seus direitos, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, desistir, substabelecer poderes, agindo em conjunto ou separadamente, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

Recife/PE, 20 de janeiro de 2024.

LEONARDO FUSCO RIEGERT

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:21
Número do documento: 24012417405077600000414673280
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405077600000414673280
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:52

1º TABELIONATO DE NOTAS PAES
COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA
FONE: (77) 3082 - 2511
Jusileide Soares Camerino
Escrevente

1º TABELIONATO DE NOTAS PAES
RUA ROTARY CLUB, 174-B, CENTRO, CEP – 45.000-410
FONE- (77) 3082-2511, E-mail.primeirotabelionatopaes@bol.com.br
COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA – BA
EDGARD JUNIOR ROCHA PAES – TABELIÃO DE NOTAS
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA

LIVRO – 377
FLS - 139 / 140
DAJE- 016/012825
VALOR - R$ 684,91

S A I B A M quantos esta pública Escritura de Compra e Venda, virem que, aos 11 (onze) dias do mês de Julho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta Cidade e Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Junto ao 1º Tabelionato de Notas, a cargo de Edgard Junior Rocha Paes - Tabelião, perante mim Jusileide Soares Camerino, escrevente autorizada, compareceu (eram) partes entre si justas e contratadas a saber: de um lado como **Outorgante(s) Vendedor(es): SUELI BORGES DE CARVALHO**, brasileira, maior, casada, enfermeira, portadora da Cédula de Identidade RG n° 06550082-25-SSP/BA, inscrita no CPF n° 012.564.515-50 **e seu esposo RICARDO ALMEIDA SANTOS**, brasileiro, maior, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 02081456-99-SSP/BA, inscrito no CPF nº 450.664.265-15, casados entre si, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme Certidão de casamento lavrada no Livro 085, ás fls. 106, sob o n° 18545, no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca de Vitória da Conquista – Bahia, residentes e domiciliados na Rua Duarte da Costa, n° 314, Bairro Alto Maron,

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:21
Número do documento: 24012417405258300000414673284
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405258300000414673284
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:54

nesta cidade de Vitoria da Conquista - Bahia;. E, do outro lado como **Outorgado(a) Comprador(a): LEONARDO FUSCO RIEGERT**, brasileiro, maior, casado, médico portador da C.I.M, n° 18916 CRM-PE emitida em 22/03/2011, onde consta a Cédula de Identidade RG nº 2008010333947-SSP-CE, e do CPF nº 055.740.206-96, residente e domiciliado Rua Arlindo Porto, nº 220, Aptº 701, Bairro Maurício de Nassau, nesta Cidade de Caruaru –PE, **neste ato representado por seu bastante Procurador o Sr. ENZO FUSCO RIEGERT**, brasileiro, maior, casado, cirurgião dentista, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 08/05/1976, filho de Ronaldo Riegert e Sandra Antônia Fusco Riegert, portador da carteira nacional de habilitação nº 00630502845 DETRAN/BA, e inscrito no CPF nº 027.314.896-69, residente e domiciliado na Avenida Jacy dos Santos Flores, nº 12, Bairro Candeias, nesta Cidade de Vitória da Conquista - Bahia, **através de Procuração Pública Lavrada no 2° Serviço Notarial e de Protesto, da Comarca de Caruaru – Pernambuco, no Livro 337-P, ás fls. 133/133v, Protocolo n° 59464;**. E, pelo(s) Outorgante(s) Vendedor(es), me foi dito que é (são) senhor(es) e legítimos possuidores de um bem assim caracterizado de: **UMA CASA RESIDENCIAL situada na Avenida Jorge Teixeira, s/n, Bairro Candeias, nesta Cidade e Comarca de Vitória da Conquista – Bahia, contendo (01) uma portão e (01) uma janela de frente, (03) três quartos, (01) uma sala e demais dependências, medindo o terreno da referida casa 6,00m (seis metros) de frente, igual largura de fundo, e 30,00m (trinta metros) de frente ao fundo de ambos os lados, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados). Limitando-se com quem de direito.** Devidamente Registrado **sob o n° R-5/22.115, no Cartório de Registro do 2° Oficio de Registro de Imóveis e Hipotecas desta Comarca de Vitória da Conquista – Bahia.** Que esse imóvel se acha livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, de caráter real, pessoal ou fiscal, que ele(s) Outorgante(s), por esta escritura e na melhor forma de direito, vende(m) a(os) Outorgado(s) o imóvel descrito, pelo preço certo e ajustado de **R$ 98.063,00 (noventa e oito mil, sessenta e três reais),** que o(s) Outorgante(s) recebe(m) integramente neste ato, das mãos do Outorgado(s) Comprador(s), pelo que dá a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação do preço transmitindo-lhe, em consequência, todo o domínio, direito, ação e posse sobre o imóvel vendido, se obrigando e aos seus herdeiros e sucessores a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa, respondendo

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:21
Número do documento: 24012417405258300000414673284
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405258300000414673284
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:54

Continuação...

LIVRO – 377
FLS - 139 / 140
DAJE- 016/012825
VALOR - R$ 684,91

pela evicção, pondo o(a) Outorgado(a) Comprador(a) a par e a salvo de contestações futuras e transmitindo na pessoa deste todo direito, ação, domínio e servidões ativas, que até o presente momento tinham na aludida propriedade, para que ele(a) a considere sua d'ora em diante, havendo o além disso, e desde já por empossada, em virtude da presente escritura e da Cláusula "Constituti". **DAS CERTIDÕES:** Foram apresentadas pela Outorgante Vendedora as seguintes Certidões: **1** - Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e á Divida Ativa da União, sob os n°s. C964.D139.C0D2.D291 e 41AD.07AB.FA80.E366 – datada de 07/07/2016. **2** - Certidão Negativa de Débitos Tributários – Secretaria da Fazenda sob os n°s. 20160875972 e 20160875964 – datada de 07/07/2016; **3** - Certidão Negativa de Débitos Fiscais da Prefeitura de Vitória da Conquista – BA, sob o n° 0018559/2016. **4** - Certidão - Estadual de Ações Cíveis TJBA, sob n°s. 002086419 e 002087824 - datada de 08/07/2016; **5** – Certidão da Justiça do Trabalho de nºs. 65846322/2016 e 65846382/2016 - datada de 07/07/2016; **6** – Certidão de Distribuição para Fins Gerais Processos Originários Cíveis e Criminais - Tribunal Regional Federal da 1ª Região sob nºs. 2131089 e 2131119 - datada de 07/072016. **7** - Certidão de Ônus do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas desta Comarca, datada de 05/07/2016. Pelo (a)(s) Outorgado(a)(s) Comprador(a)(s) me foi dito, que aceitava esta escritura, tal como está redigida. (Emitida Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI) Conforme IN/SRF). De como assim disseram dou fé, lavrei esta a pedido das partes e a vista do conhecimento fiscal do teor seguinte: **Foi pago o ITBI no valor de R$ 2.451,58 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos) - datado de 09/06/2016.** De como assim disseram, dou fé e lavrei esta a pedido das partes que, depois de lida e achada conforme, outorgaram, aceitaram e assinam. "Assim disseram

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:21
Número do documento: 24012417405258300000414673284
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405258300000414673284
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:54

e, a seu pedido, eu EDGARD JUNIOR ROCHA PAES – TABELIÃO, mandei digita
instrumento. Dispensadas as testemunhas de acordo com o art. 215, Parágrafo
Código Civil Brasileiro. Eu, Liliane Nogueira Dias – Auxiliar de Cartório – lavrei, d
Eu, Jusileide Soares Camerino, escrevente autorizada, que depois de lido e ac
conforme vai assinado pelas partes, conferi a presente, assino e dou fé.

Em testemunho da Verdade

Sueli Borges de Carvalho

Outorgante Vendedora – SUELI BORGES DE CARVALHO

Ricardo Almeida Santos

Outorgante Vendedor – RICARDO ALMEIDA SANTOS

PP +

Outorgado Comprador – LEONARDO FUSCO RIEGERT

Jusileide Soares Camerino.

JUSILEIDE SOARES CAMERINO
ESCREVENTE AUTORIZADA

1º TABELIONATO DE NOTAS PAES
COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA
FONE: (77) 3082 - 2511
Jusileide Soares Camerino
Escrevente

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1253.AB523610-5
H0IS86Q462
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS
COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA
SEGUNDO OFÍCIO
Protocolo Nº: 04/290 393
Reg. Geral 02 - Matrícula: 76/22.115
Reg. Auxiliar 03 - Nº:
Ato:
Vitória da Conquista, 08 de Fevereiro de 2017
RUBENS ARAÚJO - OFICIAL DESIGNA

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:21
Número do documento: 24012417405258300000414673284
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405258300000414673284
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:54

Leonardo Fusco Riegert
CPF •••.740.206-•• **Agência** 0001 **Conta** 8631692-2

01 DE SETEMBRO DE 2023 a 30 DE SETEMBRO DE 2023 VALORES EM R$

Saldo final do período
R$ 855,00

Saldo inicial	**0,00**
Rendimento líquido	+0,00
Total de entradas	+5.500,00
Total de saídas	-4.645,00
Saldo final do período	**855,00**

Movimentações

04 SET 2023	**Total de entradas**		**+ 5.500,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ - •••. 583.565-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 79 Conta: 31283-4	3.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE - •••. 513.535-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3841 Conta: 871495577-4	2.500,00
19 SET 2023	**Total de saídas**		**- 55,00**
	Compra no débito via NuPay	iFood	27,00
	Pagamento de fatura		28,00
20 SET 2023	**Total de saídas**		**- 4.590,00**
	Transferência enviada pelo Pix	Dollglas Cesar Rodrigues Silva - •••.701.034-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 36869438-6	4.590,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 24 de janeiro de 2024 às 08:17

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:22
Número do documento: 24012417405538600000414673299
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405538600000414673299
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:56

01 DE SETEMBRO DE 2023 a 30 DE SETEMBRO DE 2023 VALORES EM R$

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ: 18.236.120/0001-58

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:22
Número do documento: 24012417405538600000414673299
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405538600000414673299
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:56

Leonardo Fusco Riegert
CPF •••.740.206-•• **Agência** 0001 **Conta** 8631692-2

01 DE OUTUBRO DE 2023 a 31 DE OUTUBRO DE 2023 VALORES EM R$

Saldo final do período

R$ 801,52

Saldo inicial	**855,00**
Rendimento líquido	+11,52
Total de entradas	+5.500,00
Total de saídas	-5.565,00
Saldo final do período	**801,52**

Movimentações

23 OUT 2023	**Total de entradas**		**+ 5.500,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ - •••.583.565-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 79 Conta: 595473024-1	5.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE - •••.647.387-•• - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 30948608-4	500,00
26 OUT 2023	**Total de saídas**		**- 4.265,00**
	Pagamento de boleto efetuado	MAPLE BEAR CARUARU	220,00
	Pagamento de boleto efetuado	MAPLE BEAR CARUARU	1.912,50
	Pagamento de boleto efetuado	MAPLE BEAR CARUARU	220,00
	Pagamento de boleto efetuado	MAPLE BEAR CARUARU	1.912,50
27 OUT 2023	**Total de saídas**		**- 1.300,00**
	Pagamento de boleto efetuado	GRUPO GENESE DE ENSINO LTDA	1.300,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:22
Número do documento: 24012417405538600000414673299
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405538600000414673299
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:56

01 DE OUTUBRO DE 2023 a 31 DE OUTUBRO DE 2023 VALORES EM R$

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ: 18.236.120/0001-58

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:22
Número do documento: 24012417405538600000414673299
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405538600000414673299
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:56

Leonardo Fusco Riegert
CPF •••.740.206-•• **Agência** 0001 **Conta** 8631692-2

01 DE DEZEMBRO DE 2023 a 31 DE DEZEMBRO DE 2023 VALORES EM R$

Saldo final do período

R$ 2.814,92

Saldo inicial	**809,00**
Rendimento líquido	+5,92
Total de entradas	+2.000,00
Total de saídas	-0,00
Saldo final do período	**2.814,92**

Movimentações

27 DEZ 2023	**Total de entradas**		**+ 1.000,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE - •••.647.387-•• - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 30948608-4	1.000,00
28 DEZ 2023	**Total de entradas**		**+ 1.000,00**
	Transferência recebida pelo Pix	ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE - •••. 513.535-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3841 Conta: 871495577-4	1.000,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ: 18.236.120/0001-58

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 24 de janeiro de 2024 às 08:10

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:22
Número do documento: 24012417405538600000414673299
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012417405538600000414673299
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 24/01/2024 17:40:56

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Proc. nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, vem informar **o pagamento das custas iniciais**, pelo que requer sua juntada.

Ademais, **requer a juntada dos links para disponibilização das conversas do WhatsApp entre o autor e o demandado, em sua íntegra, em arquivos armazenados em nuvem**, abaixo colacionados, para fins de corroborar e dar robustez aos fatos narrados na inicial, visando o melhor esclarecimento da causa.

LINK:

https://www.dropbox.com/scl/fo/eov6v6vjci9ypihp79aod/h?rlkey=sahkqq7jq1bvf2jbs93opkkl5&dl=0

Pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,
31 de janeiro de 2024.

Melquisedeque S. Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:22
Número do documento: 24013113285356900000415633017
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013113285356900000415633017
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 31/01/2024 13:28:57

ATENÇÃO: Pagável somente nos Bancos: Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, em seus Agentes Bancários, Terminais de Autoatendimento, Casas Lotéricas, Internet e Fone Fácil.

DAJE

Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Emissor 9999
Série 032
Nº 449843

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PAGÁVEL ATÉ
LEONARDO FUSCO RIEGERT	055.740.206-96	05/02/2024

ENDEREÇO	CIDADE	COMARCA
RUA PORTO DE GALINHAS, 01, ALPHAVILLE, QUADRA E – LOTE	CARUARU/PE	VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO DESTINO
[x] JUDICIAL [ ] EXTRAJUDICIAL	[ ] DELEGATÁRIO [ ] SERVIDOR SUBSTITUTO	1271 - VARA CÍVEL - VITÓRIA DA CONQUISTA - VITÓRIA DA

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO	QUANTIDADE DE ATOS
	80009471720248050274	1

COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO	VALOR DO ATO
	32123 - I - DAS CAUSAS EM GERAL	R$ 25.500,00

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.	DATA DE EMISSÃO	VALOR A PAGAR
CUSTAS_JUDICIAIS R$2.248,08 - FUNSEG R$11,30	31/01/2024	R$ 2.259,38

DAJE

Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Emissor 9999
Série 032
Nº 449843

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PAGÁVEL ATÉ
LEONARDO FUSCO RIEGERT	055.740.206-96	05/02/2024

ENDEREÇO	CIDADE	COMARCA
RUA PORTO DE GALINHAS, 01, ALPHAVILLE, QUADRA E – LOTE	CARUARU/PE	VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO DESTINO
[x] JUDICIAL [ ] EXTRAJUDICIAL	[ ] DELEGATÁRIO [ ] SERVIDOR SUBSTITUTO	1271 - VARA CÍVEL - VITÓRIA DA CONQUISTA - VITÓRIA DA

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO	QUANTIDADE DE ATOS
	80009471720248050274	1

COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO	VALOR DO ATO
	32123 - I - DAS CAUSAS EM GERAL	R$ 25.500,00

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.	DATA DE EMISSÃO	VALOR A PAGAR
CUSTAS_JUDICIAIS R$2.248,08 - FUNSEG R$11,30	31/01/2024	R$ 2.259,38

DAJE

Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Emissor 9999
Série 032
Nº 449843

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PAGÁVEL ATÉ
LEONARDO FUSCO RIEGERT	055.740.206-96	05/02/2024

ENDEREÇO	CIDADE	COMARCA
RUA PORTO DE GALINHAS, 01, ALPHAVILLE, QUADRA E – LOTE	CARUARU/PE	VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO DESTINO
[x] JUDICIAL [ ] EXTRAJUDICIAL	[ ] DELEGATÁRIO [ ] SERVIDOR SUBSTITUTO	1271 - VARA CÍVEL - VITÓRIA DA CONQUISTA - VITÓRIA DA

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO	QUANTIDADE DE ATOS
	80009471720248050274	1

COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO	VALOR DO ATO
	32123 - I - DAS CAUSAS EM GERAL	R$ 25.500,00

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.	DATA DE EMISSÃO	VALOR A PAGAR
CUSTAS_JUDICIAIS R$2.248,08 - FUNSEG R$11,30	31/01/2024	R$ 2.259,38

85840000022 1 59380409240 2 20599990324 5 49843127100 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.55
4997204997

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEONARDO FUSCO RIEGERT *
AGENCIA: 4997-2 CONTA: 8.248-1
==========
Convenio TJ CUSTAS JUDICIAIS
Codigo de Barras 85840000022-1 59380409240-2
20599990324-5 49843127100-0
Data do pagamento 31/01/2024
Valor Total 2.259,38
==========
DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB:
1.444.FBF.8AE.73A.197

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1141. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

1.- Intime-se a parte autora para, no **prazo de 15 (quinze) dias,** corrigir o valor da causa, adequando ao quanto determinado pelo art. 58, inc. III, primeira parte, da Lei do Inquilinato.

2.- No mesmo prazo acima, deve recolher as despesas processuais complementares, tendo como parâmetro, o valor corrigido na forma do item anterior, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 82 e 290, do CPC.

3.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 19 de fevereiro de 2024.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:22
Número do documento: 24021916350511800000415419445
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021916350511800000415419445
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 19/02/2024 16:35:05

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Proc. nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, em atenção ao despacho de id. 429240931, vem informar e requerer o que se segue.

Este nobre juízo intimou o autor a retificar o valor da causa nos termos do art. 58, inc. III, primeira parte, da Lei do Inquilinato.

Pois bem, atendendo a determinação deste d. juízo, este autor vem informar que, tendo em vista que o valor do aluguel convencionado entre autor e demandado ser a monta de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e a primeira parte do art. 58, III, da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) determina que nas ações de despejo "o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel", requer-se a retificação do valor da causa do presente feito para passar a constar a monta de R$ 66.000,00, que equivale a doze meses o valor do aluguel convencionado entre o autor e demandado.

No mais, informa também que procedeu com o pagamento das respectivas custas complementares, **pelo que se requer a juntada do comprovante de pagamento**.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:23
Número do documento: 24021921455364200000417790581
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021921455364200000417790581
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 19/02/2024 21:45:54

Havendo, ainda, eventuais valores remanescentes a título de custas complementares pendentes, o que não se cogita, requer a intimação do autor para eventuais providências saneadoras neste sentido.

Por fim, requer, **com máxima urgência**, a análise do pedido de tutela urgência requerido na exordial, haja vista o enorme tempo que o autor vem sofrendo prejuízos em virtude da inadimplência relatada nos autos.

Pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,
19 de fevereiro de 2024.

Melquisedeque S. Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:23
Número do documento: 24021921455364200000417790581
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021921455364200000417790581
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 19/02/2024 21:45:54

ATENÇÃO: Pagável somente nos Bancos: Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, em seus Agentes Bancários, Terminais de Autoatendimento, Casas Lotéricas, Internet e Fone Fácil.

DAJE

Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Emissor 9999
Série 032
Nº 532681

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PAGÁVEL ATÉ
LEONARDO FUSCO RIEGERT	055.740.206-96	24/02/2024

ENDEREÇO	CIDADE	COMARCA
RUA PORTO DE GALINHAS, 01, ALPHAVILLE, QUADRA E ¿ LOTE	CARUARU/PE	VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO DESTINO
[x] JUDICIAL [ ] EXTRAJUDICIAL	[ ] DELEGATÁRIO [ ] SERVIDOR SUBSTITUTO	1271 - VARA CÍVEL - VITÓRIA DA CONQUISTA - VITÓRIA DA

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO	QUANTIDADE DE ATOS
		1

COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO	VALOR DO ATO
9999.032.449843	32140 - I - DAS CAUSAS EM GERAL	R$ 66.000,00

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.	DATA DE EMISSÃO	VALOR A PAGAR
CUSTAS_JUDICIAIS R$1.742,16 - FUNSEG R$8,75	19/02/2024	R$ 1.750,92

DAJE

Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Emissor 9999
Série 032
Nº 532681

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PAGÁVEL ATÉ
LEONARDO FUSCO RIEGERT	055.740.206-96	24/02/2024

ENDEREÇO	CIDADE	COMARCA
RUA PORTO DE GALINHAS, 01, ALPHAVILLE, QUADRA E ¿ LOTE	CARUARU/PE	VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO DESTINO
[x] JUDICIAL [ ] EXTRAJUDICIAL	[ ] DELEGATÁRIO [ ] SERVIDOR SUBSTITUTO	1271 - VARA CÍVEL - VITÓRIA DA CONQUISTA - VITÓRIA DA

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO	QUANTIDADE DE ATOS
		1

COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO	VALOR DO ATO
9999.032.449843	32140 - I - DAS CAUSAS EM GERAL	R$ 66.000,00

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.	DATA DE EMISSÃO	VALOR A PAGAR
CUSTAS_JUDICIAIS R$1.742,16 - FUNSEG R$8,75	19/02/2024	R$ 1.750,92

DAJE

Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Emissor 9999
Série 032
Nº 532681

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PAGÁVEL ATÉ
LEONARDO FUSCO RIEGERT	055.740.206-96	24/02/2024

ENDEREÇO	CIDADE	COMARCA
RUA PORTO DE GALINHAS, 01, ALPHAVILLE, QUADRA E ¿ LOTE	CARUARU/PE	VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO DESTINO
[x] JUDICIAL [ ] EXTRAJUDICIAL	[ ] DELEGATÁRIO [ ] SERVIDOR SUBSTITUTO	1271 - VARA CÍVEL - VITÓRIA DA CONQUISTA - VITÓRIA DA

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO	QUANTIDADE DE ATOS
		1

COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO	VALOR DO ATO
9999.032.449843	32140 - I - DAS CAUSAS EM GERAL	R$ 66.000,00

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.	DATA DE EMISSÃO	VALOR A PAGAR
CUSTAS_JUDICIAIS R$1.742,16 - FUNSEG R$8,75	19/02/2024	R$ 1.750,92

85800000017 8 50920409240 5 22499990325 0 32681127100 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.16.53
4997204997

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEONARDO FUSCO RIEGERT *
AGENCIA: 4997-2 CONTA: 8.248-1
==========
Convenio TJ CUSTAS JUDICIAIS
Codigo de Barras 85800000017-8 50920409240-5
22499990325-0 32681127100-8
Data do pagamento 19/02/2024
Valor Total 1.750,92
==========
DOCUMENTO: 021911
AUTENTICACAO SISBB:
9.688.96F.C84.A87.3E8

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

1.- Intime-se a parte autora, para, **no prazo de 05 (cinco) dias,** juntar aos autos os documentos relacionados no link indicado no petitório de ID nº 429472922, tendo em vista que este gabinete não consegui acessá-los.

2.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 04 de março de 2024.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:23
Número do documento: 24030414065740900000418190419
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030414065740900000418190419
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 04/03/2024 14:06:58

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

1.- Intime-se a parte autora, para, **no prazo de 05 (cinco) dias,** juntar aos autos os documentos relacionados no link indicado no petitório de ID nº 429472922, tendo em vista que este gabinete não consegui acessá-los.

2.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 04 de março de 2024.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:23
Número do documento: 24030414065740900000418190419
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030414065740900000418190419
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 04/03/2024 14:06:58

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s):

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o ato abaixo foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 06/03/2024.

Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

O prazo terá início em 07/03/2024

Prazo (dias)	Término do prazo
5	14/03/2024.

Teor do ato:
"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
DESPACHO

8000947-17.2024.8.05.0274 Despejo Por Falta De Pagamento Cumulado Com Cobrança
Jurisdição: Vitória Da Conquista
Autor: Leonardo Fusco Riegert
Advogado: Melquisedeque Souza De Lima (OAB:PE56324)
Reu: Carlos Henrique Meneguitte

Despacho:

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: 8000947-17.2024.8.05.0274

CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

ASSUNTO: [Despejo por Inadimplemento]

PARTE AUTORA: LEONARDO FUSCO RIEGERT

PARTE RÉ: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Vistos.

1.- Intime-se a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos os documentos relacionados no link indicado no petitório de ID nº 429472922, tendo em vista que este gabinete não consegui acessá-los.

2.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 04 de março de 2024.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 12 de março de 2024.

(documento gerado e assinado automaticamente pelo PJe)

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Proc. nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, tendo em vista o despacho de id. 432252728, **requer a juntada das conversas do WhatsApp entre o autor e o demandado, em sua íntegra, em arquivos em formato MP4.**

Pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,
5 de março de 2024.

Melquisedeque S. Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:23
Número do documento: 24030514342222500000419726900
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030514342222500000419726900
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 05/03/2024 14:34:23

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Proc. nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, tendo em vista o despacho de id. 432252728, **requer a juntada das conversas do WhatsApp entre o autor e o demandado, em sua íntegra, em arquivos em formato MP4.**

Pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,
5 de março de 2024.

Melquisedeque S. Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:24
Número do documento: 24030514415772700000419738699
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030514415772700000419738699
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 05/03/2024 14:41:58

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1141. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DECISÃO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA**: LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

Trata-se de **AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA**, requerida por **LEONARDO FUSCO RIEGERT** contra **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE,** onde o mesmo alegou que é proprietário do imóvel situado na Av. Jorge Teixeira, s/n, Bairro Candeias, que encontra-se locado ao requerido, relatando que o contrato estava em nome do SR. Atila, com valor da locação de R$5.000,00 em 2020,passando a R$5.500,00 em 2023, assumindo o requerente a responsabilidade pela locação. Alegou que desde setembro de 2023 o acionado está em mora, cuja dívida, em janeiro de 2024, alcançaria o montante de R$25.500,00.

Juntou documentos de ID nº 428428876 a 428428897 e 433979219 a 433979232

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:24
Número do documento: 24031319052741800000420315274
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031319052741800000420315274
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 13/03/2024 19:05:28

e requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a desocupação do imóvel, sob pena de despejo.

É o breve relato. DECIDO.

O pedido de obtenção de liminar para desocupação do imóvel em ação de despejo por falta de pagamento pode ser analisado sob a ótica do artigo 59, § 1º da Lei 8245/91 ou sob a ótica da tutela provisória concedida nos processos em geral. Vejamos:

> *LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, ˜ 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. 2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão. 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I do CPC, a Lei n.º 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância. 4. Recurso especial improvido. (STJ, Resp nº 1207161 AL 2010/0150779-2, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 18/02/2011) (sublinhamos).*

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:24
Número do documento: 24031319052741800000420315274
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031319052741800000420315274
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 13/03/2024 19:05:28

Entendo que sob a ótica do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91, o pedido liminar prospera, eis que o contrato não se encontra com garantia.

Na verdade, trata-se de uma sucessão locatícia no qual o requerido informou ao autor a assunção da responsabilidade pelos pagamentos dos aluguéis passando a seguir com um contrato verbal, como pode ser extraído dos documentos acostados pelo acostados autos autos.

A parte autora demonstrou a existência do contrato de locação verbal e as conversas com o requerido que assume dever os locativos. É inegável que a ausência de pagamento dos aluguéis fragiliza o contrato e mantém em excessiva desvantagem o locador, que se vê sem os seus rendimentos e impossibilitado de efetuar nova locação.

Assim, parece-me que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, a fim de que o curso ordinário da ação de despejo não prejudique por demais a locadora/autora.

Desta forma, considerando a presença dos requisitos necessários, **DEFIRO A LIMINAR** para determinar a expedição de Mandado de Despejo, com o **prazo de 15 (quinze) dias** para desocupação voluntária, caso não haja purgação da mora.

Vale ressaltar que, consoante jurisprudência colacionada acima, a expedição do mandado para cumprimento da liminar deferida está condicionada, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei de Locação, ao depósito da caução no valor equivalente **a 03 (três) meses** de aluguel.

Prestada a caução, expeça de imediato mandado.

Cite-se e intime-se a parte Ré.

O prazo para apresentar defesa no **prazo de 15 (quinze) dias.** A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do art. 344 do CPC/2015.

O locatário poderá elidir a mora no prazo acima para evitar o despejo.

Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 13 de março de 2024.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:24
Número do documento: 24031319052741800000420315274
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031319052741800000420315274
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 13/03/2024 19:05:28

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Proc. nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já devidamente qualificado nos autos do presente feito, em que contende com a **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, igualmente qualificado, vem, mui respeitosa e tempestivamente, haja vista não ter sido expedida ainda a intimação, sendo a presente petição extemporânea, perante este Douto Juizado federal, opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com fundamento nos art. 1.022 do Código de Processo Civil, em razão do acórdão proclamado no anexo nº. 39, a fim de sanar omissões e obscuridades contidas ali contidas que manteve a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme os fundamentos de fato e de direito a seguir delineados.

1. PRELIMINARMENTE – DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DELACLARATÓRIOS

Os embargos de declaração se prestam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para efeito de sanar eventuais vícios processuais do julgado ou decisão judicial, tais como contradição, obscuridade ou omissão e, ainda, para corrigir erro material ou erro de fato, caso existente.

De acordo com o CPC/15, cabem embargos de declaração **contra qualquer decisão judicial** para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 e incisos).

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:24
Número do documento: 24031320382969000000421009143
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031320382969000000421009143
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/03/2024 20:38:30

Como se demonstrará a seguir, o manejo dos presentes aclaratórios se fazem necessários e pertinentes ao bom deslinde da demanda.

2. BREVE SÍNTESE PROCESUAL

Pleiteia o autor em face do réu ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis atrasados, nos termos postos na exordial.

Houve pedido liminar para que seja antecipada a tutela quanto ao pedido de despejo, tendo sido este deferido conforme se constada da decisão de id. 434617627 entretanto, condicionada a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguéis.

Entretanto, *data máxima vênia*, a decisão retromencionada restou omissa acerca dos argumentos delineados pelo autor na exordial quanto a desnecessidade de aplicação do § 1º do art. 59, da Lei 8.245/91 no que se refere a prestação de caução, conforme se verá a diante.

3. DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DA OMISSÃO QUANTO A DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO DO § 1º DO ART. 59, DA LEI 8.245/91

Nobre julgador, conforme se delineou na inicial, é sabido que a presente ação deve ser guiada pela Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, que determina um rito especial para sua movimentação. Em especial para o despejo do locatário em algumas situações elencadas no art. 59, em atenção para o seu inciso IX. *In verbis*:

> *Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.*
>
> *§ 1º Conceder-se-á **liminar para desocupação** em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:*

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:24
Número do documento: 24031320382969000000421009143
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031320382969000000421009143
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/03/2024 20:38:30

> *IX – **a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37**, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.*

Outrossim, por máxima boa-fé, o demandante permitiu a permanência do locatário no imóvel, **mediante a promessa de pagamento de aluguel**, mesmo sem fazer novo contrato, como já demonstrado na exordial, **causando ao autor prejuízo que ultrapassa o valor da caução que prevê o § 1º do art. 59, da Lei 8.245/91.**

Ora, o desfazimento do aluguel é permitido pela Lei de Locações (art. 9º, III) quando o locatário descumpre sua obrigação de pagar (art. 23, I). E até mesmo nos casos de renovação automática o desfazimento e a retomada do imóvel são permitidos quando ocorridos quaisquer dos fatos previstos no art. 9º, conforme o art. 47, caput e inciso I, da Lei n. 8.245/91.

Aplica-se, por consequência, o art. 59, § 1º, IX, da Lei de Locações, autorizador da concessão de liminar para desocupação do imóvel no caso de falta de pagamento de aluguel, condicionado, entretanto, a prestação de caução equivalente a 03 (três) meses do valor do aluguel.

Entretanto, Excelência, o débito do inquilino réu é superior a qualquer fiança/caução que pudesse ter sido prestada no presente pleito.

Isto posto, há a notória presença conjunta de perigo de dano e verossimilhança das alegações, ambas autorizadoras da concessão da liminar prevista no CPC/15, **sem a necessidade de prestação de caução pela parte autora de três meses de aluguel, haja vista que que a dívida do réu é de valor elevado (R$ 36.000,00), ou seja, superior à própria caução.**

Nesse sentido a jurisprudência caminha, permitindo, em certos casos como o em tela, a concessão de liminar sem prestação de caução. Senão vejamos:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:24
Número do documento: 24031320382969000000421009143
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031320382969000000421009143
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/03/2024 20:38:30

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CAUÇÃO – PRÓPRIA DÍVIDA. "1. Embora o art. 59, §1º, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, **não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto**. 2. **No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel**, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água." (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: **5/9/2022**) [1]

AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO IMEDIATO. **CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO**. [...] Um dos requisitos previstos na Lei de Locações (Lei nº 8.245/91), em seu artigo 59, § 1º, IX, é a exigência da prestação de caução. **Contudo, no caso concreto, a dívida supera em muito o valor equivalente a três meses de locativos, razão pela qual vai mantida a liminar concedida**. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS – AI: 70073920589 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 26/07/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2017)

Vê-se, portanto, o amparo legal e jurisprudencial para o pedido e concessão da liminar **sem a necessidade de prestação de caução prévia**.

[1] https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=1605940

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:24
Número do documento: 24031320382969000000421009143
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031320382969000000421009143
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/03/2024 20:38:30

Ora, não seria lógico exigir do autor o desembolso de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) a título de caução quando ele já sofre prejuízo de mais de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

É uma simples questão de justiça.

Ex positis, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão acerca de desnecessidade de prestação da caução no caso concreto, haja vista o montante do débito superar o valor da caução referente a 03 (três) meses o valor do aluguel, **retificando a liminar já deferida apenas para acrescentar e deferir o pedido do autor quanto a desnecessidade de prévio depósito de caução, conforme já requerido na exordial**.

4. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Pelo exposto, requer o embargante que o presente aclaratório seja recebido, conhecido e integralmente acolhido, para que seja suprida a omissão aqui apontada, de modo a propiciar a ideal prestação jurisdicional que aqui se faz mister.

Pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,
13 de março de 2024.

Melquisedeque S. Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:24
Número do documento: 24031320382969000000421009143
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031320382969000000421009143
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/03/2024 20:38:30

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DECISÃO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

Trata-se de **AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA**, com pedido de antecipação de tutela ajuizada por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, qualificado na exordial, contra **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, também qualificado.

A decisão que apreciou o pedido liminar foi proferida no ID nº 434617627.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora conforme documento de ID nº 435380662, sustentando que a decisão atacada foi omissa quanto aos argumentos

delineados na exordial referentes à dispensa de caução.

É o relato, decido.

É consabido que os embargos de declaração são cabíveis, a teor do art. 1022, do Código de Processo Civil, como recurso integrativo, que visa a completar omissão ou aclarar contradição ou obscuridade eventualmente presentes nos pronunciamentos judiciais ou corrigir erro material.

Quanto às hipóteses de cabimento do recurso em alusão, verifica-se obscuridade ou dúvida quando a decisão carece de clareza, impossibilitando o perfeito entendimento pela parte acerca de determinado ponto do pronunciamento judicial. Por sua parte, há contradição quando o julgado apresenta proposições entre si conflitantes. Por derradeiro, a omissão pode ser traduzida quando o pronunciamento judicial suprime algum ponto ou questão por esquecimento ou descuido.

Sob outro prisma, mister se faz consignar que os embargos de declaração não se prestam, em regra, a ter caráter modificativo ou infringente do julgado, pois tal caráter somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando decorrente da expurgação de omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto aos embargos de declaração opostos nos autos, alegou o embargante a existência de omissão na decisão por não analisar os argumentos expostos na exordial requerendo a dispensa da caução, prevista em lei, em virtude da existência de valor muito maior devido pelo réu a título de aluguéis atrasados.

Da análise da decisão ora atacada, verifico que o pleito da parte embargante merece ser acolhido.

O rigor da norma que trata das locações (Lei nº 8.245/91) faz-se necessário a prestação de caução, no valor de três aluguéis, para que seja conferido o mandado de desocupação em virtude da ausência de pagamento de aluguéis, veja:

> *Art. 59, § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que*

tiverem por fundamento exclusivo:

Entretanto, a jurisprudência dos tribunais pátrios se posiciona pela desnecessidade do caucionamento ou sua substituição pelo valor dos créditos locatícios quando o montante devido supera o valor exigido pela lei para a caução.

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO PARCIALMENTE. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. DESPEJO COMPULSÓRIO RECONHECIDO. U**ma vez que o débito é superior ao valor da caução prestada quando da celebração do contrato, evidenciada está a ausência de garantia à locação, o que, por si só, dispensa a prestação da caução processual, prevista no art. 59, § 1º, da Lei de Locações.** Ademais, a garantia prestada sequer foi integralizada, já que metade do seu valor restou inadimplido, em face da devolução de cheque.\nDespejo liminar deferido. \nAGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52247488520218217000 RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 11/11/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021).*

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LIMINAR CONDICIONADA A CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. **Em se tratando de despejo por falta de pagamento, é possível o oferecimento dos alugueis em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, a fim de amenizar a situação dos locadores, já prejudicados pela falta de pagamento das obrigações contratuais.** Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02020330420198090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação:*

DJ de 09/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INCONFORMISMO. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR AO DEPÓSITO DADO EM GARANTIA PELO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Indeferimento de liminar de despejo, ao fundamento de que não foi prestada caução no equivalente a 3 (três) meses de aluguel, conforme exige a norma do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. II. Contrato de locação celebrado com garantia locatícia. Valor da dívida que ultrapassa em muito o valor da garantia contratual. III. ***A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se considera extinta a caução quando o valor do débito for superior àquele dado em garantia em forma de caução, fato que autorizaria o deferimento da liminar, nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, com a redação conferida pela Lei nº 12.112/2009.*** *IV. Possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelos créditos locatícios, visto que o valor do débito supera em muito o valor dos três meses de aluguel. V. Presença dos requisitos para a concessão da liminar pretendida. VI. Reforma da decisão que se impõe. VII. Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - AI: 00756883120218190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 31/05/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022).*

In casu, como narrado na exordial, a parte requerida encontra-se devendo o montante de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) e a caução, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, deveria ser prestada no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), visto que o aluguel era no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Assim é perfeitamente aplicável a substituição da caução pelo montante devido pelo réu a título de aluguel atrasado, já que aquele valor supera em muito o valor da caução,

tornando-se desnecessário o caucionamento para o cumprimento da decisão liminar de ID nº 434617627.

Isso posto, conheço os embargos opostos de ID nº 435380662, dando-lhe provimento a fim de alterar a decisão de ID nº 434617627, determinando que a parte dispositiva da decisão passe a ter a seguinte redação:

“Desta forma, considerando a presença dos requisitos necessários, **DEFIRO A LIMINAR** para determinar a expedição de Mandado de Despejo, com o **prazo de 15 (quinze) dias** para desocupação voluntária, caso não haja purgação da mora, desnecessária a prestação de caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, em virtude do débito do requerido superar em muito o valor da caução exigida pela norma”.

Intime-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 26 de março de 2024.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DECISÃO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

Trata-se de **AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA**, com pedido de antecipação de tutela ajuizada por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, qualificado na exordial, contra **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, também qualificado.

A decisão que apreciou o pedido liminar foi proferida no ID nº 434617627.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora conforme documento de ID nº 435380662, sustentando que a decisão atacada foi omissa quanto aos argumentos

delineados na exordial referentes à dispensa de caução.

É o relato, decido.

É consabido que os embargos de declaração são cabíveis, a teor do art. 1022, do Código de Processo Civil, como recurso integrativo, que visa a completar omissão ou aclarar contradição ou obscuridade eventualmente presentes nos pronunciamentos judiciais ou corrigir erro material.

Quanto às hipóteses de cabimento do recurso em alusão, verifica-se obscuridade ou dúvida quando a decisão carece de clareza, impossibilitando o perfeito entendimento pela parte acerca de determinado ponto do pronunciamento judicial. Por sua parte, há contradição quando o julgado apresenta proposições entre si conflitantes. Por derradeiro, a omissão pode ser traduzida quando o pronunciamento judicial suprime algum ponto ou questão por esquecimento ou descuido.

Sob outro prisma, mister se faz consignar que os embargos de declaração não se prestam, em regra, a ter caráter modificativo ou infringente do julgado, pois tal caráter somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando decorrente da expurgação de omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto aos embargos de declaração opostos nos autos, alegou o embargante a existência de omissão na decisão por não analisar os argumentos expostos na exordial requerendo a dispensa da caução, prevista em lei, em virtude da existência de valor muito maior devido pelo réu a título de aluguéis atrasados.

Da análise da decisão ora atacada, verifico que o pleito da parte embargante merece ser acolhido.

O rigor da norma que trata das locações (Lei nº 8.245/91) faz-se necessário a prestação de caução, no valor de três aluguéis, para que seja conferido o mandado de desocupação em virtude da ausência de pagamento de aluguéis, veja:

> *Art. 59, § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que*

tiverem por fundamento exclusivo:

Entretanto, a jurisprudência dos tribunais pátrios se posiciona pela desnecessidade do caucionamento ou sua substituição pelo valor dos créditos locatícios quando o montante devido supera o valor exigido pela lei para a caução.

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO PARCIALMENTE. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. DESPEJO COMPULSÓRIO RECONHECIDO. U**ma vez que o débito é superior ao valor da caução prestada quando da celebração do contrato, evidenciada está a ausência de garantia à locação, o que, por si só, dispensa a prestação da caução processual, prevista no art. 59, § 1º, da Lei de Locações.** Ademais, a garantia prestada sequer foi integralizada, já que metade do seu valor restou inadimplido, em face da devolução de cheque.\nDespejo liminar deferido. \nAGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52247488520218217000 RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 11/11/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021).*

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LIMINAR CONDICIONADA A CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. **Em se tratando de despejo por falta de pagamento, é possível o oferecimento dos alugueis em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, a fim de amenizar a situação dos locadores, já prejudicados pela falta de pagamento das obrigações contratuais.** Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02020330420198090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação:*

DJ de 09/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INCONFORMISMO. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR AO DEPÓSITO DADO EM GARANTIA PELO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Indeferimento de liminar de despejo, ao fundamento de que não foi prestada caução no equivalente a 3 (três) meses de aluguel, conforme exige a norma do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. II. Contrato de locação celebrado com garantia locatícia. Valor da dívida que ultrapassa em muito o valor da garantia contratual. III. ***A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se considera extinta a caução quando o valor do débito for superior àquele dado em garantia em forma de caução, fato que autorizaria o deferimento da liminar, nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, com a redação conferida pela Lei nº 12.112/2009.*** *IV. Possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelos créditos locatícios, visto que o valor do débito supera em muito o valor dos três meses de aluguel. V. Presença dos requisitos para a concessão da liminar pretendida. VI. Reforma da decisão que se impõe. VII. Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - AI: 00756883120218190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 31/05/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022).*

In casu, como narrado na exordial, a parte requerida encontra-se devendo o montante de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) e a caução, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, deveria ser prestada no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), visto que o aluguel era no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Assim é perfeitamente aplicável a substituição da caução pelo montante devido pelo réu a título de aluguel atrasado, já que aquele valor supera em muito o valor da caução,

tornando-se desnecessário o caucionamento para o cumprimento da decisão liminar de ID nº 434617627.

Isso posto, conheço os embargos opostos de ID nº 435380662, dando-lhe provimento a fim de alterar a decisão de ID nº 434617627, determinando que a parte dispositiva da decisão passe a ter a seguinte redação:

“Desta forma, considerando a presença dos requisitos necessários, **DEFIRO A LIMINAR** para determinar a expedição de Mandado de Despejo, com o **prazo de 15 (quinze) dias** para desocupação voluntária, caso não haja purgação da mora, desnecessária a prestação de caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, em virtude do débito do requerido superar em muito o valor da caução exigida pela norma”.

Intime-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 26 de março de 2024.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s):

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o ato abaixo foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 01/04/2024.

Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

O prazo terá início em

Prazo ()	Término do prazo
0	.

Teor do ato:
"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
DECISÃO

8000947-17.2024.8.05.0274 Despejo Por Falta De Pagamento Cumulado Com Cobrança
Jurisdição: Vitória Da Conquista
Autor: Leonardo Fusco Riegert
Advogado: Melquisedeque Souza De Lima (OAB:PE56324)
Reu: Carlos Henrique Meneguitte

Decisão:

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DECISÃO

PROCESSO: 8000947-17.2024.8.05.0274

CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

ASSUNTO: [Despejo por Inadimplemento]

PARTE AUTORA: LEONARDO FUSCO RIEGERT

PARTE RÉ: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA, com pedido de antecipação de tutela ajuizada por LEONARDO FUSCO RIEGERT, qualificado na exordial, contra CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE, também qualificado.

A decisão que apreciou o pedido liminar foi proferida no ID nº 434617627.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora conforme documento de ID nº 435380662, sustentando que a decisão atacada foi omissa quanto aos argumentos delineados na exordial referentes à dispensa de caução.

É o relato, decido.

É consabido que os embargos de declaração são cabíveis, a teor do art. 1022, do Código de Processo Civil, como recurso integrativo, que visa a completar omissão ou aclarar contradição ou obscuridade eventualmente presentes nos pronunciamentos judiciais ou corrigir erro material.

Quanto às hipóteses de cabimento do recurso em alusão, verifica-se obscuridade ou dúvida quando a decisão carece de clareza, impossibilitando o perfeito entendimento pela parte acerca de determinado ponto do pronunciamento judicial. Por sua parte, há contradição quando o julgado apresenta proposições entre si conflitantes. Por derradeiro, a omissão pode ser traduzida quando o pronunciamento judicial suprime algum ponto ou questão por esquecimento ou descuido.

Sob outro prisma, mister se faz consignar que os embargos de declaração não se prestam, em regra, a ter caráter modificativo ou infringente do julgado, pois tal caráter somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando decorrente da expurgação de omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto aos embargos de declaração opostos nos autos, alegou o embargante a existência de omissão na decisão por não analisar os argumentos expostos na exordial requerendo a dispensa da caução, prevista em lei, em virtude da existência de valor muito maior devido pelo réu a título de aluguéis atrasados.

Da análise da decisão ora atacada, verifico que o pleito da parte embargante merece ser acolhido.

O rigor da norma que trata das locações (Lei nº 8.245/91) faz-se necessário a prestação de caução, no valor de três aluguéis, para que seja conferido o mandado de desocupação em virtude da ausência de pagamento de aluguéis, veja:

Art. 59, § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

Entretanto, a jurisprudência dos tribunais pátrios se posiciona pela desnecessidade do caucionamento ou sua substituição pelo valor dos créditos locatícios quando o montante devido supera o valor exigido pela lei para a caução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO PARCIALMENTE. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. DESPEJO COMPULSÓRIO RECONHECIDO. Uma vez que o débito é superior ao valor da caução prestada quando da celebração do contrato, evidenciada está a ausência de garantia à locação, o que, por si só, dispensa a prestação da caução processual, prevista no art. 59, § 1º, da Lei de Locações. Ademais, a garantia prestada sequer foi integralizada, já que metade do seu valor restou inadimplido, em face da devolução de cheque.\nDespejo liminar deferido. \nAGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52247488520218217000 RS,

Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 11/11/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LIMINAR CONDICIONADA A CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. Em se tratando de despejo por falta de pagamento, é possível o oferecimento dos alugueis em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, a fim de amenizar a situação dos locadores, já prejudicados pela falta de pagamento das obrigações contratuais. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02020330420198090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INCONFORMISMO. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR AO DEPÓSITO DADO EM GARANTIA PELO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Indeferimento de liminar de despejo, ao fundamento de que não foi prestada caução no equivalente a 3 (três) meses de aluguel, conforme exige a norma do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. II. Contrato de locação celebrado com garantia locatícia. Valor da dívida que ultrapassa em muito o valor da garantia contratual. III. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se considera extinta a caução quando o valor do débito for superior àquele dado em garantia em forma de caução, fato que autorizaria o deferimento da liminar, nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, com a redação conferida pela Lei nº 12.112/2009. IV. Possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelos créditos locatícios, visto que o valor do débito supera em muito o valor dos três meses de aluguel. V. Presença dos requisitos para a concessão da liminar pretendida. VI. Reforma da decisão que se impõe. VII. Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - AI: 00756883120218190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 31/05/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022).

In casu, como narrado na exordial, a parte requerida encontra-se devendo o montante de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) e a caução, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, deveria ser prestada no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), visto que o aluguel era no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Assim é perfeitamente aplicável a substituição da caução pelo montante devido pelo réu a título de aluguel atrasado, já que aquele valor supera em muito o valor da caução, tornando-se desnecessário o caucionamento para o cumprimento da decisão liminar de ID nº 434617627.

Isso posto, conheço os embargos opostos de ID nº 435380662, dando-lhe provimento a fim de alterar a decisão de ID nº 434617627, determinando que a parte dispositiva da decisão passe a ter a seguinte redação:

“Desta forma, considerando a presença dos requisitos necessários, DEFIRO A LIMINAR para determinar a expedição de Mandado de Despejo, com o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, caso não haja purgação da mora, desnecessária a prestação de caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, em virtude do débito do requerido superar em muito o valor da caução exigida pela norma”.

Intime-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 26 de março de 2024.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 2 de abril de 2024.

(documento gerado e assinado automaticamente pelo PJe)

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

LEONARDO FUSCO RIEGERT

CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

ATO ORDINATÓRIO

Intima-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais abaixo indicadas, necessárias ao regular prosseguimento do feito, observando as quantidades especificadas:

(1) DAJE - Citação, Intimação, notificação e entrega de ofício – **código 41017.**

A emissão do DAJE (Documento de Arrecadação Judiciária) será realizada no site: https://eselo.tjba.jus.br/

Vitória da Conquista - Bahia, 4 de abril de 2024.

NAETE DIAS DURVAL RIBEIRO

Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s):

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o ato abaixo foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 08/04/2024.

Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

O prazo terá início em

Prazo (dias)	Término do prazo
15	.

Teor do ato: " PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
ATO ORDINATÓRIO

8000947-17.2024.8.05.0274 Despejo Por Falta De Pagamento Cumulado Com Cobrança
Jurisdição: Vitória Da Conquista
Autor: Leonardo Fusco Riegert
Advogado: Melquisedeque Souza De Lima (OAB:PE56324)
Reu: Carlos Henrique Meneguitte

Ato Ordinatório:

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

LEONARDO FUSCO RIEGERT

CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

ATO ORDINATÓRIO

Intima-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais abaixo indicadas, necessárias ao regular prosseguimento do feito, observando as quantidades especificadas:

(1) DAJE - Citação, Intimação, notificação e entrega de ofício – código 41017.

A emissão do DAJE (Documento de Arrecadação Judiciária) será realizada no site: https://eselo.tjba.jus.br/

Vitória da Conquista - Bahia, 4 de abril de 2024.

NAETE DIAS DURVAL RIBEIRO

Técnico(a) Judiciário(a)

.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 8 de abril de 2024.

(documento gerado e assinado automaticamente pelo PJe)

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Proc. nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já devidamente qualificado nos autos do presente feito, em que contende com a **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, igualmente qualificado, vem, mui respeitosamente, informar e requerer o que se segue.

Diante do despacho de intimação contido no ato ordinário de id. 438553236, o autor informa que procedeu com o recolhimento das custas ali determinadas, pelo que requer a juntada do **comprovante de pagamento**.

Ademais, **informa que o demandado desocupou o imóvel com entrega das chaves na presente data (11/04/2024)**. Sendo assim, requer que a intimação de **citação** para responder a presente demanda **seja endereçada** ao seu **endereço residencial**, situado à Rua TG 9, 240, Boa Vista, Vitória da Conquista/BA – CEP 45027-450, ou, **subsidiariamente**, ao seu **novo endereço comercial**, situado à Rua Nova Zelândia, 17, Candeias, Vitória da Conquista/BA – CEP 45028-220, endereço esse, inclusive, informado pelo comerciante quando da desocupação do imóvel do autor. Vide:



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:25
Número do documento: 24041117053764600000424799067
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041117053764600000424799067
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 11/04/2024 17:05:38

Pede deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,
11 de abril de 2024.

Melquisedeque S. Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:25
Número do documento: 24041117053764600000424799067
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041117053764600000424799067
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 11/04/2024 17:05:38

ATENÇÃO: Pagável somente nos Bancos: Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, em seus Agentes Bancários, Terminais de Autoatendimento, Casas Lotéricas, Internet e Fone Fácil.

DAJE

Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Emissor 9999
Série 032
Nº 805219

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PAGÁVEL ATÉ
LEONARDO FUSCO RIEGERT	055.740.206-96	14/04/2024

ENDEREÇO	CIDADE	COMARCA
RUA PORTO DE GALINHAS, 01, ALPHAVILLE, QUADRA E – LOTE	CARUARU/PE	VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO DESTINO
[x] JUDICIAL [ ] EXTRAJUDICIAL	[ ] DELEGATÁRIO [ ] SERVIDOR SUBSTITUTO	1264 - 4 VARA CÍVEL - VITÓRIA DA CONQUISTA - VITÓRIA DA

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO	QUANTIDADE DE ATOS
	80009471720248050274	1

COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO	VALOR DO ATO
	41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE	R$ 144,30

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.	DATA DE EMISSÃO	VALOR A PAGAR
CUSTAS_JUDICIAIS R$143,58 - FUNSEG R$0,72	09/04/2024	R$ 144,30

DAJE

Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Emissor 9999
Série 032
Nº 805219

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PAGÁVEL ATÉ
LEONARDO FUSCO RIEGERT	055.740.206-96	14/04/2024

ENDEREÇO	CIDADE	COMARCA
RUA PORTO DE GALINHAS, 01, ALPHAVILLE, QUADRA E – LOTE	CARUARU/PE	VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO DESTINO
[x] JUDICIAL [ ] EXTRAJUDICIAL	[ ] DELEGATÁRIO [ ] SERVIDOR SUBSTITUTO	1264 - 4 VARA CÍVEL - VITÓRIA DA CONQUISTA - VITÓRIA DA

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO	QUANTIDADE DE ATOS
	80009471720248050274	1

COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO	VALOR DO ATO
	41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE	R$ 144,30

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.	DATA DE EMISSÃO	VALOR A PAGAR
CUSTAS_JUDICIAIS R$143,58 - FUNSEG R$0,72	09/04/2024	R$ 144,30

DAJE

Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

Emissor 9999
Série 032
Nº 805219

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	PAGÁVEL ATÉ
LEONARDO FUSCO RIEGERT	055.740.206-96	14/04/2024

ENDEREÇO	CIDADE	COMARCA
RUA PORTO DE GALINHAS, 01, ALPHAVILLE, QUADRA E – LOTE	CARUARU/PE	VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO	RESPONSÁVEL	CÓDIGO DESTINO
[x] JUDICIAL [ ] EXTRAJUDICIAL	[ ] DELEGATÁRIO [ ] SERVIDOR SUBSTITUTO	1264 - 4 VARA CÍVEL - VITÓRIA DA CONQUISTA - VITÓRIA DA

OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO	QUANTIDADE DE ATOS
	80009471720248050274	1

COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO	VALOR DO ATO
	41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE	R$ 144,30

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento.	DATA DE EMISSÃO	VALOR A PAGAR
CUSTAS_JUDICIAIS R$143,58 - FUNSEG R$0,72	09/04/2024	R$ 144,30

85870000001 4 44300409240 5 41499990328 0 05219126400 0

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 11/04/2024 - 09h06
Autenticação Bancária: 072.511.575

Conta de débito:	Ag: 1771 | Conta: 28223-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome:	MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA
Código de barras:	85870000001-4 44300409240-5 41499990328-0 05219126400-0
Empresa/Órgão:	DAJE - BA
Descrição:	DOC.ARREC.JUDICIARIA
SERIE N.:	9032805219
Data do Pagamento:	11/04/2024
Data do Vencimento:	14/04/2024
Valor Principal:	R$ 144,30
Desconto:	R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00
Valor do pagamento:	R$ 144,30

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

AUTENTICAÇÃO

```
rQclN#eC VwGCEW4O tWSJpnSf @@4OQ6Ya P9I3L2gQ rtFjAy2r *AiAfo8y bwLFnIRP
kOQ4ym6G Lw*O5gk2 qYUDepW8 yR3urTKs mQP4XuxW lIXGsRMG CheFGnh4 p3IgrzeU
@aHHv54y xCcPcvrY Qecc?TZl eMnlGCzy qtjSjhTy zX6OQPyY 54150420 45001314
```

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular
3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco
0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco
0800 727 9933



1º CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

8000947-17.2024.8.05.0274

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

LEONARDO FUSCO RIEGERT

CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

De ordem da Exma. **Doutora MÁRCIA DA SILVA ABREU, Juíza de Direito** da 4ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, na forma da Lei.

MANDO ao Senhor Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente, extraído do processo acima indicado, proceda à **CITAÇÃO** do réu supracitado, para os termos da presente ação, bem como, para, contestá-la, no **prazo de 15 (quinze) dias**, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial que pode ser acessada conforme indicação abaixo.

ADVERTÊNCIA: A não apresentação de contestação ensejará a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pela parte autora na inicial (art .344, do NCPC).

Para realização do download acesse o www5.tjba.jus.br, selecione o menu PJE e clique em consulta de autenticidade ou acesse através do link https://pje.tjba.jus.br/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam. Após coloque o código de acesso: **24072312480318800000438416777**. Esclarecemos que este código CONFIDENCIAL, de uso pessoal e deve ser guardado em lugar seguro.

Destinatário: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Endereço: Rua TG-09, 240, (At B Vista), Boa Vista, VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45027-450

Vitória da Conquista - Bahia, 23 de julho de 2024.

FABIANA VIEIRA MATOS

Técnico(a) Judiciário(a)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Processo Número: 80009471720248050274

Número Mandado: 41565161

Central de Mandados: Vitória da Conquista | CCM

Nome Destinatário: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Unidade Judicial: 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS

Oficial: LUCAS TINOCO SILVA

Certidão

CERTIFICO, para os fins de direito que, em cumprimento ao mandado, no dia 26 de julho de 2024, me dirigi à Rua TG-09, 240, (At B Vista), Boa Vista, e **CITEI CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, dando-lhe ciência da necessidade de defesa técnica e do prazo para apresentação, sendo que ele, após a leitura, compreendeu, recebeu a contrafé e assinou o mandado original (documento anexo). O relatado é verdade e dou fé. Ante o exposto, devolvo o mandado.

Vitória da Conquista, 14 de agosto de 2024.

LUCAS TINÔCO SILVA
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR

Lucas 16.7

CARTÓRIO INTEGRADO

1º CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

8000947-17.2024.8.05.0274

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

LEONARDO FUSCO RIEGERT

CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

De ordem da Exma. **Doutora MÁRCIA DA SILVA ABREU, Juíza de Direito** da 4ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, na forma da Lei.

MANDO ao Senhor Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente, extraído do processo acima indicado, proceda à **CITAÇÃO** do réu supracitado, para os termos da presente ação, bem como, para, contestá-la, no **prazo de 15 (quinze) dias**, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial que pode ser acessada conforme indicação abaixo.

ADVERTÊNCIA: A não apresentação de contestação ensejará a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pela parte autora na inicial (art .344, do NCPC).

Para realização do download acesse o www5.tjba.jus.br, selecione o menu PJE e clique em consulta de autenticidade ou acesse através do link https://pje.tjba.jus.br/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam. Após coloque o código de acesso: **24072312480318800000438416777**. Esclarecemos que este código CONFIDENCIAL, de uso pessoal e deve ser guardado em lugar seguro.

Destinatário: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Endereço: Rua TG-09, 240, (At B Vista), Boa Vista, VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45027-450

Vitória da Conquista - Bahia, 23 de julho de 2024.

Assinado eletronicamente por: FABIANA VIEIRA MATOS - 23/07/2024 12:51:00
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072312505857700000438416799
Número do documento: 24072312505857700000438416799

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:26
Número do documento: 24081501204905800000441835170
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081501204905800000441835170
Assinado eletronicamente por: Lucas Tinoco Silva - 14/08/2024 18:28:37

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE (filho de ARLINDO MENEGUITTE E DE CONCEIÇÃO MIRANDA COSTA, nascido em 09/08/1959), brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF 596.647.387-00, residente e domiciliado na AV. Dr. Saul Quadros Filho, n. 240, boa vista, Vitória da Conquista-BA, e-mail: cmeneguitte@yahoo.com.br, com celular/whatsapp n. 77988535162, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, representado por seus Advogados infrafirmados (procuração em anexo), tempestivamente, contestar a Petição Inicial nos seguintes termos:

I – DA VERDADE DOS FATOS

Cuida-se os autos de "AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS", que o autor (LEONARDO FUSCO RIEGERT) insurge equivocadamente contra o Requerido (CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE), alegando que na condição de proprietário (do imóvel localizado na Av. Jorge Teixeira, s/n, Bairro Candeias, Vitória da Conquista Bahia) realizou no ano de 2020 com o Sr. Átila contrato de aluguel no valor inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido supostamente finalizado em setembro de 2023.

Segundo o Requerente, próximo da finalização do referido aluguel (em setembro de 2023), o Sr. Átila informou que, por conta do seu divórcio com a filha do Sr. Carlos Meneguitte (Camila Oliveira Meneguitte), os aluguéis passariam a ser de responsabilidade do Requerido. Alega ainda o Requerente que o Requerido se propôs a assumir o aluguel do imóvel por tempo indeterminado através de contrato verbal, razão pela qual acredita estar em aberto o valor total de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), tendo ocorrido a perda do objeto quanto a ação de despejo, uma vez que noticiou a desocupação do imóvel em 11/04/2024.

Como comprovação do suposto contrato verbal com o Requerido, **o Requerente juntou aos autos quatro vídeos em que é possível escutar as negociações referentes aos meses em aberto, sem haver em nenhum momento a celebração do referido contrato verbal, uma vez que o Requerido claramente apenas tentou**

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917
ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:26
Número do documento: 24081700000684700000442183101
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700000684700000442183101
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:07

intermediar os débitos da loja da sua filha, que estava passando por dificuldades financeiras. Situação esta que pode ser claramente constatada a partir das palavras do Requerido, vejamos:

> *Vídeo do WhatsApp - LEONARDO – II.mp4 – "01:26:* ***a gente não sabe ainda, se a gente vai ter condição de manter a loja funcionando ou não****, o aluguel, você pode ficar despreocupado que* ***a gente vai acertar****, só no momento não está tendo essa condição (...)"*
> *Vídeo do WhatsApp - LEONARDO – II.mp4 – "03:45:* ***a gente deve fechar a loja lá****, deve fechar, fazer uma liquidação no final de ano, muito provavelmente no final de dezembro* ***a gente entrega o imóvel pra você****".*

Como se pode verificar nos áudios juntados pelo Requerente, em momento algum o Requerido realiza contrato verbal com o condão de vincular-se pessoalmente à continuidade do aluguel. Isso porque, por ser pai da ex-mulher do Sr. Átila, o Requerido passou a atuar como administrador, na esperança de recuperar a lucratividade da empresa (CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ, CNPJ: 11.124.776/0001-30).

Ora, se o Requerido utiliza essas expressões "***a gente não sabe ainda, se a gente vai ter condição de manter a loja funcionando ou não"*** e "***a gente deve fechar a loja lá***", certamente está se referindo à Empresa existente naquela localidade (CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ, CNPJ: 11.124.776/0001-30). Em momento algum o Requerido informa que será pessoalmente responsável por um aluguel dessa monta, razão pela qual é parte ilegítima para a presente demanda, não merecendo prosperar a presente ação e a respectiva cobrança, conforme será demonstrado a seguir.

II – PRELIMINARES:

II.I - GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição da República e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, **por ser o Réu hipossuficiente, sem condições financeiras de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.**

II.II - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL (INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA E ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Verifica-se que a inicial é inepta porque os fatos ali articulados não conduzem a uma conclusão lógica, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, por esta preliminar, com a condenação da autora no pagamento das custas processuais e honorários de advogado de 20% sobre o valor da causa.

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917
ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:26
Número do documento: 24081700000684700000442183101
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700000684700000442183101
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:07

Isso porque, a alegação do Autor de que teria feito um contrato verbal de aluguel com o Requerido é fato inexistente. Tratando-se de um contrato escrito, deveria o Autor instruir a petição inicial com o referido instrumento, e em se tratando de um contrato verbal, deveria apresentar elementos incontestáveis quanto a sua existência, indispensável para a propositura da ação aqui contestada, nos precisos termos do art. 283 do Código de Processo Civil.

Portanto, por esta preliminar, pede a declaração de inépcia da inicial, com a extinção do processo sem julgamento de mérito e com a condenação do Autor no pagamento das custas e honorários de advogado de 20% sobre o valor dado à ação.

Ademais, confunde o Autor a pessoa física do Contestante (CARLOS HENRIQUE MENGUITTE, CPF: 596.647.387-00) com a pessoa jurídica da firma (CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ, CNPJ: 11.124.776/0001-30), conforme se observa da própria narrativa da Petição Inicial.

Ora, se o Autor teve algum contrato de aluguel com a pessoa jurídica da firma localiza em seu imóvel, e pretende realizar cobrança decorrente deste negócio, é óbvio que teria de propor a ação contra a referida firma e não contra o Contestante, decorrendo desse fato constante da petição inicial a inépcia da inicial da ação, por evidente ilegitimidade passiva do Requerido, resultando disso tudo a imperiosa necessidade de declaração da inépcia da inicial com a extinção do processo, sem julgamento do mérito e com a condenação da Autora no pagamento das custas e honorários de advogado em 20% sobre o valor da causa.

II.III - CARÊNCIA DA AÇÃO

É de ressaltar que o Autor, segundo os termos da inicial, pretende realizar cobrança de contrato verbal de aluguel inexistente, sem juntar qualquer prova que vincule o Requerido, que atuava na condição de preposto da Empresa supramencionada e não como contratante. Desse modo, o Contestante nunca pactuou, verbalmente ou por escrito, nenhuma avença de aluguel, nunca tendo assinado nenhum documento nesse sentido ou exercido compromisso de maneira pessoal.

Daí porque caracterizada está a carência da ação aqui contestada, uma vez que a ação proposta pelo autor não demonstra o seu interesse de agir e o seu interesse processual de litigar com a Contestaste, constituindo-se a inicial em lide temerária, nos termos do art. 3º do Código de Processo Civil, pelo que, por esta preliminar pede seja declarada a carência da ação proposta contra a Contestaste, e, por consequência, seja declarado extinto o processo, revogando-se a liminar da Medida Cautelar, com a condenação da Autora no pagamento das custas e honorários de advogado em 20% sobre o valor da causa, condenada a Autora litigante de má-fé.

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917
ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:26
Número do documento: 24081700000684700000442183101
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700000684700000442183101
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:07

III – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, o Requerido pugna pelo reconhecimento da tempestividade e da pertinência da referida Contestação, impugnando todos os fatos articulados na inicial, esperando a IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PROPOSTA, pelas razões supramencionadas, bem como:

a) **A concessão da gratuidade da Justiça ao Requerido;**
b) **O reconhecimento das preliminares de inépcia da Petição Inicial e Ilegitimidade passiva, em virtude de não haver contrato verbal de aluguel entre os litigantes,** razão pela qual tornou-se prejudicada a presente ação tendo a falta de interesse de agir e o seu interesse processual;
c) **A condenação do Requerente em 20% sobre o valor da causa, bem como a respectiva condenação e estabelecimento de multa por ser litigante de má-fé, em virtude das preliminares requeridas**;
d) **Seja afastada a possibilidade de honorários contratuais ao Advogado do Requerente**, pois, estes, são de sua responsabilidade e não compõem o valor supostamente devido.

Em tempo, especifica o Contestante, desde já, as seguintes provas que pretende produzir: depoimento pessoal da autora, sob pena de confissão; ouvida de testemunhas, cujo rol será depositado em Cartório na devida oportunidade, caso não ocorra o julgamento antecipado da lide, com a acolhida das preliminares argüidas nesta Contestação; juntada de outros documentos.

Termos em que pede deferimento e juntada.

Vitória da Conquista-BA, 16 de agosto de 2024.

José Ricardo Oliveira Mello

OAB/BA 35.667

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917
ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:26
Número do documento: 24081700000684700000442183101
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700000684700000442183101
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:07

Ricardo Mello
Advocacia e Assessoria Jurídica

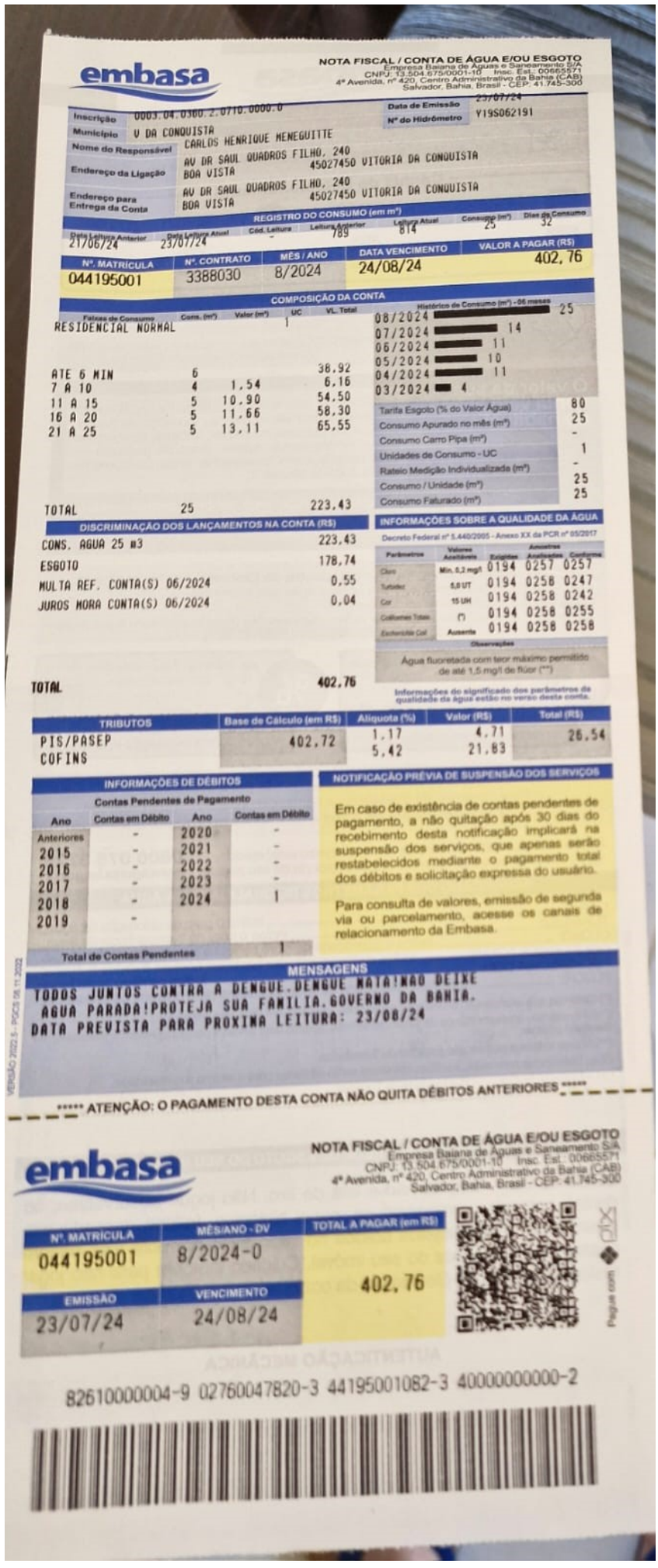
Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)

(77) 988058917
ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:26
Número do documento: 24081700000684700000442183101
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700000684700000442183101
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:07



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:26
Número do documento: 24081700000815600000442183103
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700000815600000442183103
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:08



embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
CNPJ: 13.504.675/0001-10 Insc. Est.: 00665571
4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia (CAB)
Salvador, Bahia, Brasil - CEP: 41.745-300

Inscrição	0003.04.0360.2.0710.0000.0
Município	V DA CONQUISTA
Nome do Responsável	CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE
Endereço da Ligação	AV DR SAUL QUADROS FILHO, 240 BOA VISTA 45027450 VITORIA DA CONQUISTA
Endereço para Entrega da Conta	AV DR SAUL QUADROS FILHO, 240 BOA VISTA 45027450 VITORIA DA CONQUISTA
Data de Emissão	23/07/24
Nº do Hidrômetro	Y19S062191

REGISTRO DO CONSUMO (em m³)

Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Cód. Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo
21/06/24	23/07/24	-	789	814	25	32

Nº. MATRÍCULA	Nº. CONTRATO	MÊS / ANO	DATA VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
044195001	3388030	8/2024	24/08/24	402,76

COMPOSIÇÃO DA CONTA

Faixas de Consumo	Cons. (m³)	Valor (m³)	UC	VL. Total
RESIDENCIAL NORMAL			1	
ATE 6 MIN	6			38,92
7 A 10	4	1,54		6,16
11 A 15	5	10,90		54,50
16 A 20	5	11,66		58,30
21 A 25	5	13,11		65,55
TOTAL	25			223,43

Histórico de Consumo (m³) - 06 meses

08/2024	25
07/2024	14
06/2024	11
05/2024	10
04/2024	11
03/2024	4

Tarifa Esgoto (% do Valor Água)	80
Consumo Apurado no mês (m³)	25
Consumo Carro Pipa (m³)	-
Unidades de Consumo - UC	1
Rateio Medição Individualizada (m³)	-
Consumo / Unidade (m³)	25
Consumo Faturado (m³)	25

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS NA CONTA (R$)

CONS. AGUA 25 m3	223,43
ESGOTO	178,74
MULTA REF. CONTA(S) 06/2024	0,55
JUROS MORA CONTA(S) 06/2024	0,04
TOTAL	402,76

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Decreto Federal nº 5.440/2005 - Anexo XX da PCR nº 05/2017

Parâmetros	Valores Aceitáveis	Amostras Exigidas	Amostras Analisadas	Amostras Conformes
Cloro	Mín. 0,2 mg/l	0194	0257	0257
Turbidez	5,0 UT	0194	0258	0247
Cor	15 UH	0194	0258	0242
Coliformes Totais	(*)	0194	0258	0255
Escherichia Coli	Ausente	0194	0258	0258

Observações

Água fluoretada com teor máximo permitido de até 1,5 mg/l de flúor (**)

Informações do significado dos parâmetros da qualidade da água estão no verso desta conta.

TRIBUTOS	Base de Cálculo (em R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)	Total (R$)
PIS/PASEP	402,72	1,17	4,71	26,54
COFINS		5,42	21,83	

INFORMAÇÕES DE DÉBITOS

Contas Pendentes de Pagamento

Ano	Contas em Débito	Ano	Contas em Débito
Anteriores	-	2020	-
2015	-	2021	-
2016	-	2022	-
2017	-	2023	-
2018	-	2024	1
2019	-		
Total de Contas Pendentes			1

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

Em caso de existência de contas pendentes de pagamento, a não quitação após 30 dias do recebimento desta notificação implicará na suspensão dos serviços, que apenas serão restabelecidos mediante o pagamento total dos débitos e solicitação expressa do usuário.

Para consulta de valores, emissão de segunda via ou parcelamento, acesse os canais de relacionamento da Embasa.

MENSAGENS

TODOS JUNTOS CONTRA A DENGUE.DENGUE MATA!NÃO DEIXE AGUA PARADA!PROTEJA SUA FAMILIA.GOVERNO DA BAHIA.
DATA PREVISTA PARA PROXIMA LEITURA: 23/08/24

VERSÃO 2022.5 - PGCS 08.11.2022

***** ATENÇÃO: O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

embasa

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
CNPJ: 13.504.675/0001-10 Insc. Est.: 00665571
4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia (CAB)
Salvador, Bahia, Brasil - CEP: 41.745-300

Nº. MATRÍCULA	MÊS/ANO - DV	TOTAL A PAGAR (em R$)
044195001	8/2024-0	402,76
EMISSÃO	VENCIMENTO	
23/07/24	24/08/24	

Pague com PIX

82610000004-9 02760047820-3 44195001082-3 40000000000-2

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:26
Número do documento: 24081700000916400000442183104
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700000916400000442183104
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:09

P R O C U R A Ç Ã O

Por esta "**PROCURAÇÃO"**, **CARLOS HENRIQUE MENGUITTE** (filho de **ARLINDO MENEGUITTE E DE CONCEIÇÃO MIRANDA COSTA**, nascido em **09/08/1959**), brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF **596.647.387-00**, residente e domiciliado na AV. Dr. Saul Quadros Filho, n. 240, boa vista, Vitória da Conquista-BA, e-mail: cmeneguitte@yahoo.com.br, com celular/whatsapp n. 77988535162...

...nomeia e constitui como seu procurador o **Bel. José Ricardo Oliveira Mello**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil-Seção da Bahia, sob nº 35.667, com escritório profissional na Av. Expedicionários, n. 736, recreio, nesta Cidade de Vitória da Conquista/BA CEP: 45.020-310...

... ao qual confere amplos poderes para o **FORO EM GERAL**, em nome da outorgante, defender os seus direitos e interesses, perante qualquer Juízo ou Tribunal e, ainda, onde este instrumento apresentar, podendo, no fiel cumprimento do presente Mandato, com os poderes das **"Cláusulas Ad Judicia, Extra e todas permitidas por lei",** promover Recurso Administrativo, Ações Cautelares; Ações de rito Sumário ou Ordinário; Recorrer; Oferecer Contra Razões – *podendo receber intimações, **requerer a gratuidade da justiça**, receber valores dando a devida quitação, levantar Alvará Judicial, transigir, concordar, acordar, discordar, firmar compromisso, impugnar, declarar, oferecer cálculos, praticar todos os atos necessários e legais, inclusive substabelecer esta em outrem, com ou sem reserva de poderes*.

Vitória da Conquista, Bahia, 16 de agosto de 2024.

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:27
Número do documento: 24081700001018000000442183105
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700001018000000442183105
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:11

DECLARAÇÃO

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE (filho de **ARLINDO MENEGUITTE E DE CONCEIÇÃO MIRANDA COSTA**, nascido em **09/08/1959**), brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF **596.647.387-00**, residente e domiciliado na AV. Dr. Saul Quadros Filho, n. 240, boa vista, Vitória da Conquista-BA, e-mail: cmeneguitte@yahoo.com.br, com celular/whatsapp n. 77988535162; DECLARA**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do próprio sustento, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça**, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Requerendo, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo.

Vitória da Conquista, Bahia, 16 de agosto de 2024.

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE

Ricardo Mello
Advocacia e Assessoria Jurídica

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)

(77) 988058917
ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:27
Número do documento: 24081700001110900000442183107
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700001110900000442183107
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:11

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.124.776/0001-30 **MATRIZ**		**02/09/2009**

NOME EMPRESARIAL
CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ENCANTE	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
********	********	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
********	********	********	********

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MUNDODACRINCA.ADM1@GMAIL.COM	**(77) 3424-0716/ (77) 9985-1399**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADA	**20/02/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/08/2024** às **23:39:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:27
Número do documento: 24081700001177000000442183106
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081700001177000000442183106
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/08/2024 00:00:12

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

ATO ORDINATÓRIO (Provimento Conjunto nº 06/2016)

1) Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a defesa id 458834761 e documentos acostados são TEMPESTIVOS;

2) Intima-se a parte autora para manifestar-se sobre a CONTESTAÇÃO e documentos acostados, no prazo de 15(quinze) dias.

Vitória da Conquista - Bahia, 7 de outubro de 2024.

ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

Téc. Judiciário

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:27
Número do documento: 24100708521141400000449944984
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100708521141400000449944984
Assinado eletronicamente por: ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA - 07/10/2024 08:52:11

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

ATO ORDINATÓRIO (Provimento Conjunto nº 06/2016)

1) Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a defesa id 458834761 e documentos acostados são TEMPESTIVOS;

2) Intima-se a parte autora para manifestar-se sobre a CONTESTAÇÃO e documentos acostados, no prazo de 15(quinze) dias.

Vitória da Conquista - Bahia, 7 de outubro de 2024.

ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

Téc. Judiciário

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:27
Número do documento: 24100708521141400000449944984
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100708521141400000449944984
Assinado eletronicamente por: ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA - 07/10/2024 08:52:11

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o ato abaixo foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 08/10/2024.

Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

O prazo terá início em

Prazo (dias)	Término do prazo
15	.

Teor do ato: " PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
ATO ORDINATÓRIO

8000947-17.2024.8.05.0274 Despejo Por Falta De Pagamento Cumulado Com Cobrança
Jurisdição: Vitória Da Conquista
Autor: Leonardo Fusco Riegert
Advogado: Melquisedeque Souza De Lima (OAB:PE56324)
Reu: Carlos Henrique Meneguitte
Advogado: Jose Ricardo Oliveira Mello (OAB:BA35667)

Ato Ordinatório:

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

ATO ORDINATÓRIO (Provimento Conjunto nº 06/2016)

1) Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a defesa id 458834761 e documentos acostados são TEMPESTIVOS;

2) Intima-se a parte autora para manifestar-se sobre a CONTESTAÇÃO e documentos acostados, no prazo de 15(quinze) dias.

Vitória da Conquista - Bahia, 7 de outubro de 2024.

ZENEIDE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA

Téc. Judiciário

.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 1 de dezembro de 2024.

(documento gerado e assinado automaticamente pelo PJe)

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Proc. nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, em que contende com a **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, vem, mui respeitosamente, por intermédio de seu advogado e bastante procurador infra-assinado, apresentar **RÉPLICA À CONTESTAÇÃO** apresentada pela ré (id. 458834761), pelos argumentos que a seguir se aduzirão.

I. PRELIMINARMENTE – DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADA PELO CONTESTANTE

Nobre julgador, preliminarmente, o autor pugna pelo indeferimento da gratuidade da justiça formulada pelo requerido, visto que não comprovou nos autos situação de hipossuficiência.

É sabido que para obter a gratuidade da justiça, é necessário comprovar a insuficiência de recursos financeiros.

Neste sentido segue a jurisprudência do STJ:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

> 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).
> 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes.
>
> 3. Agravo interno a que se nega provimento.
>
> (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, requer, de pronto, o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo contestante, tendo em vista que uma mera declaração de hipossuficiência não comprova situação de vulnerabilidade financeira.

II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Pleiteia o autor em face do réu ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis atrasados, nos termos postos na exordial.

Houve pedido liminar para que seja antecipada a tutela quanto ao pedido de despejo, tendo sido este deferido conforme se constada da decisão de id. 434617627 entretanto, condicionada a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguéis.

Após o manejo de embargos de declaração aduzindo acerca da desnecessidade de caução prévia, tendo em vista que o valor do débito supera, e muito, o valor da caução exigida na lei, houve novo despacho retificador, em que este douto juízo entendeu que, de fato, para o caso, não haveria que se impor a condicionante da caução prévia, pelo que deferiu o pleito autoral acerca da liminar requerida.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

Após citado para responder a presente ação, o réu aduz, em apertada síntese:

(i) inépcia da inicial, por suposta inexistência de relação jurídica e legitimidade passiva do contestante;

(ii) carência da ação por supostamente se tratar o pleito de contrato verbal de aluguel inexistente (?!), pelo que o autor não juntou provas que vinculasse o requerido ao crédito pleiteado na presente demanda; e

(iii) deve o autor ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 20%, com condenação do autor por litigância de má-fé.

Todavia, os argumentos do requerido não merecem guarida, tendo em vista os frágeis fundamentos de fato e de direito aduzidos pelo contestante, conforme será demonstrado na sequência.

III. MÉRITO DA RÉPLICA

II.1. Da suposta inépcia da inicial por inexistência de relação jurídica e ilegitimidade passiva

Aduz o contestante, basicamente, que "*a alegação do autor de que teria feito um contrato verbal de aluguel com o requerido é fato inexistente*", visto que, supostamente, não apresentou elementos incontestáveis quanto a existência do contrato e do débito dele decorrente, fundamentando seu argumento no art. 283, do CPC/02.

Vejamos o que dispõe o retro mencionado dispositivo legal utilizado para fundamentar os argumentos da defesa do contestante:

> Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Primeiramente, nobre julgador, questiona-se: em qual situação fática dos autos o dispositivo retro transcrito se coaduna?

Respondemos: nenhuma.

O dispositivo utilizado pelo contestante não cumpre com a finalidade de fundamentar legalmente seus argumentos.

Por segundo, aduz o requerido que o autor, supostamente, não apresentou elementos incontestáveis quanto a existência do contrato e do débito dele decorrente.

Mera falácia.

Nobre julgador, o autor tanto comprovou tais elementos, conforme provas anexadas no presente feito, inclusive com confissão de dívida pelo requerido, conforme se depreende dos anexos da petição de id. 433979217, que, inclusive, chega a solicitar mais prazo para quitar o débito (concedido pelo autor mas nunca adimplido pelo contestante), como também comprovou transferências bancárias, tanto do requerido como de suas parentes (CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ e ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE), para fins de comprovação de existência de relação jurídica entre as partes envolvendo um contrato verbal de aluguel relatado nos autos, conforme se depreende dos anexos de id. 428428897.

Por terceiro, o contestante afirma que a ação não deveria ser direcionada em face do mesmo, mas sim para a pessoa jurídica CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ, CNPJ: 11.124.776/0001-30, pois era a empresa que utilizava o espaço alugado, aduzindo que:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

> *"se o Autor teve algum contrato de aluguel com a pessoa jurídica da firma localiza em seu imóvel, e pretende realizar cobrança decorrente deste negócio, é óbvio que teria de propor a ação contra a referida firma e não contra o Contestante, decorrendo desse fato constante da petição inicial a inépcia da inicial da ação, por evidente ilegitimidade passiva do Requerido"*

Ora, nobre julgador, caberia razão ao contestante se, tão somente, se tratasse de contrato formal por escrito, com todas as cláusulas pertinentes, tais como prazos e condições de pagamento, responsabilidade de terceiros, fiadores, etc.

Todavia, Excelência, trata-se de um **contrato firmado de forma verbal**, inclusive com grande resistência do contestante de formalizar um contrato por escrito.

Em 2020, o autor firmou um contrato de locação de seu imóvel com o Sr. Atila. O aluguel inicial era de R$ 5.000,00, reajustado para R$ 5.500,00 em 2023. O contrato durou cerca de 3 anos, terminando em setembro de 2023.

Perto do término do contrato de locação, o Sr. Átila informou que estava se divorciando da Sra. Ana Carolina Oliveira Meneguitte. Ele repassaria o negócio no imóvel alugado para o Sr. Carlos Meneguitte, pai de Ana, já que o negócio sempre foi da família dela

Durante o divórcio do locatário, com o contrato de aluguel prestes a terminar em setembro de 2023, o Sr. Átila informou que o Sr. Carlos Meneguitte assumiria os aluguéis dos últimos dois meses (julho e agosto de 2023).

O Sr. Carlos se propôs a assumir o imóvel e quitar os aluguéis de julho e agosto de 2023, deixados em aberto pelo Sr. Átila. Ele realizou os pagamentos em 04 de setembro e 23 de outubro de 2023, conforme comprovantes anexos no id. 428428897. Vide:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

Movimentações

23 OUT 2023	**Total de entradas**		**+ 5.500,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ - •••. 583.565-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 79 Conta: 595473024-1	5.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE - •••.647.387-•• - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 30948608-4	500,00

Movimentações

04 SET 2023	**Total de entradas**		**+ 5.500,00**
	Transferência recebida pelo Pix	CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ - •••. 583.565-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 79 Conta: 31283-4	3.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE - •••. 513.535-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3841 Conta: 871495577-4	2.500,00

Perceba, excelência, que as transferências foram realizadas pela filha do Sr. Carlos Henrique Meneguitte, a Sra. Ana Meneguitte, e a Sra. Camila Meneguitte, provavelmente esposa ou filha do autor.

Sendo assim, o Sr. Carlos Meneguitte, ora demandado, expressou ao autor que gostaria de assumir o ponto comercial, por **prazo indeterminado**.

Tudo restou comprovado nos autos que esse contrato fora feito de forma **verbal**, apesar das solicitações do autor ao Sr. Carlos Meneguitte para que essa locação fosse documentada.

Todos os fatos narrados estão comprovados documentalmente nos autos.

Tendo em vista que todas as tratativas e negociações referentes aos valores dos aluguéis foram tratadas com o contestante, **não podem prosperar os argumentos do demandado aduzindo ilegitimidade passiva para compor o feito**.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

Em verdade, nobre julgador, o contestante utiliza artifícios ardilosos para lesar o autor, pois usufruiu do imóvel por vários meses sem pagar as parcelas mensais de aluguel acordadas verbalmente.

Saliente-se, Excelência, que o autor sempre agiu com a máxima boa-fé em relação ao requerido. Ele apenas pleiteia o que é seu por direito.

Neste sentido, inclusive, é entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. **Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação. A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito. Um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei - art. 104 /CC.) é um contrato válido. Comprovada a existência de contrato de locação verbal entre as partes, há de se condenar a ré a desocupar o bem e a pagar aluguéis**.
>
> (TJ-PB - AC: 08020727420208150181, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível – julgado em 01/08/2023)

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA - REVELIA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - FALECIMENTO DO LOCATÁRIO ORIGINÁRIO - PROSSEGUIMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL NO IMÓVEL - SUCESSOR DO NEGÓCIO - ALUGUERES DEVIDOS - DESPEJO PROCEDENTE. - Não há se falar em revelia pelo não comparecimento do

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

> Apelado em Audiência de Instrução e Julgamento, quando já apresentada contestação tempestivamente - O contrato verbal é válido desde que cumpra os requisitos do art. 104 do CC, podendo ser provado através de testemunhas, documentos, perícias, ou qualquer outro meio probatório admitido no direito - A prova testemunhal apresentada nos autos corrobora a existência de contrato verbal de locação de imóvel entre o Apelante e o pai do Apelado para fins comerciais - Conforme dispõe o artigo 11, III, da Lei 8.245/91: "Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações: III - nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio" - **As provas dos autos demonstram que o Apelado deu continuidade ao negócio comercial desenvolvido pelo seu genitor, locatário originário, após o falecimento deste, sendo pertinente a ação de despejo c/c cobrança no intuito de receber os alugueres vencidos e não pagos, bem como para reaver o imóvel objeto do contrato de locação verbal**.
>
> (TJ-MG - AC: 10000222100364001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

Sendo assim, nobre julgador, resta cristalino o direito do autor em receber os alugueres convencionados vencidos e não pagos, inclusive, corrigidos monetariamente com incidência de juros de 1% a.m.

II.2. Da suposta carência da ação

Por derradeiro, afirma o contestante que:

> o Autor, segundo os termos da inicial, pretende realizar cobrança de contrato verbal de aluguel inexistente, sem juntar qualquer prova que vincule o Requerido, que atuava na condição de preposto da Empresa supramencionada e não como contratante. Desse modo, o Contestante nunca pactuou, verbalmente

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

ou por escrito, nenhuma avença de aluguel, nunca tendo assinado nenhum documento nesse sentido ou exercido compromisso de maneira pessoal.

Tais argumentos já foram rechaçados no tópico anterior, inclusive embasado em prova cabal e jurisprudência pacífica favorável ao pleito autoral.

O que merece destaque neste tópico é que, aparentemente, o advogado do contestante está mais preocupado com a condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais do que com a defesa efetiva do contestante. Vejamos:

II.II - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL (INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA E ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Verifica-se que a inicial é inepta porque os fatos ali articulados não conduzem a uma conclusão lógica, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, por esta preliminar, com a condenação da autora no pagamento das custas processuais e honorários de advogado de 20% sobre o valor da causa.

Isso porque, a alegação do Autor de que teria feito um contrato verbal de aluguel com o Requerido é fato inexistente. Tratando-se de um contrato escrito, deveria o Autor instruir a petição inicial com o referido instrumento, e em se tratando de um contrato verbal, deveria apresentar elementos incontestáveis quanto a sua existência, indispensável para a propositura da ação aqui contestada, nos precisos termos do art. 283 do Código de Processo Civil.

Portanto, por esta preliminar, pede a declaração de inépcia da inicial, com a extinção do processo sem julgamento de mérito e com a condenação do Autor no pagamento das custas e honorários de advogado de 20% sobre o valor dado à ação.

imóvel, e pretende realizar cobrança decorrente deste negócio, é óbvio que teria de propor a ação contra a referida firma e não contra o Contestante, decorrendo desse fato constante da petição inicial a inépcia da inicial da ação, por evidente ilegitimidade passiva do Requerido, resultando disso tudo a imperiosa necessidade de declaração da inépcia da inicial com a extinção do processo, sem julgamento do mérito e com a condenação da Autora no pagamento das custas e honorários de advogado em 20% sobre o valor da causa.

II.III - CARÊNCIA DA AÇÃO

autor não demonstra o seu interesse de agir e o seu interesse processual de litigar com a Contestaste, constituindo-se a inicial em lide temerária, nos termos do art. 3º do Código de Processo Civil, pelo que, por esta preliminar pede seja declarada a carência da ação proposta contra a Contestaste, e, por consequência, seja declarado extinto o processo, revogando-se a liminar da Medida Cautelar, com a condenação da Autora no pagamento das custas e honorários de advogado em 20% sobre o valor da causa, condenada a Autora litigante de má-fé.

Ou seja, nobre julgador, uma defesa que deveria ser direcionada ao mérito dos pontos relevantes ao interesse do contestante parece estar mais focada em uma hipotética condenação em honorários em favor do advogado do contestante.

Lamentável.

Dessa forma, sem razão os argumentos delineados pelo requerido, devendo ser totalmente rechaçados, com julgamento de total procedência da presente demanda.

IV. DA NECESSÁRIA INCLUSÃO DE CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ E ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE AO POLO PASSIVO DA DEMANDA

Conforme demonstrado nos autos, inclusive sendo reforçado pela contestação do requerido, não pairam dúvidas que as Srtas. CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ (CPF 837.583.565-04) e ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE (CPF 067.513.535-45) fazem parte incontestável da relação jurídica exposta nos autos, inclusive conforme se depreende comprovantes anexados de id. 428428897.

Assim, requer a inclusão no polo passivo da demanda as corresponsáveis pelo débito adquirido, **devendo serem consideradas devedores solidários no presente pleito**.

Cabe destacar que o contestante informou o CNPJ (11.124.776/0001-30) da empresa de sua filha, pois já tinha conhecimento de sua baixa em 20/02/2024, conforme certidão de baixa de CNPJ anexa. Isso sugere que o contestante está

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

tentando redirecionar um débito pessoal para uma pessoa jurídica já extinta, o que não pode e não deve ser permitido por este nobre juízo.

É o que se roga.

V. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Diante de todo o exposto, reitera todos os termos da peça vestibular, pugnando pela PROCEDÊNCIA da demanda em sua totalidade, requerendo, inclusive a inclusão no polo passivo do presente feito as Srtas. CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ (CPF 837.583.565-04) e ANA CAROLINA OLIVEIRA MENEGUITTE (CPF 067.513.535-45).

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,
8 de outubro de 2024.

Melquisedeque S. De Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314645800000450255660
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314645800000450255660
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:48

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

NÚMERO DO CNPJ	DATA DA BAIXA
11.124.776/0001-30	**20/02/2024**

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL
CAMILA OLIVEIRA MENEGUITTE PATEZ

ENDEREÇO

LOGRADOURO			NÚMERO
AV JORGE TEIXEIRA			**288**
COMPLEMENTO ********	BAIRRO OU DISTRITO **CANDEIAS**		CEP **45.028-050**
MUNICÍPIO **VITORIA DA CONQUISTA**		UF **BA**	TELEFONE **(77) 3424-0716/ (77) 9985-1399**

MOTIVO DE BAIXA

Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária

Certifico a baixa da inscrição no CNPJ acima identificada, ressalvado aos órgãos convenentes o direito de cobrar quaisquer créditos tributários posteriormente apurados.

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitida às 13:21:05, horário de Brasília, do dia 07/10/2024 via Internet

UNIDADE CADASTRADORA: 0510300 - VITÓRIA DA CONQUISTA

- A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

- Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da Receita Federal do Brasil, pelo endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 24100816314851500000450255662
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100816314851500000450255662
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 08/10/2024 16:31:49

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade – Caminho da UESB – CEP 45031-140 – Vitória da Conquista/BA.

Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

8000947-17.2024.8.05.0274

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que, nesta data, levo os autos à conclusão uma vez que já foram apresenadas contestação e réplica. O referido é verdade. Dou fé. Dado e passado nesta cidade de Vitória da Conquista, aos 7 de janeiro de 2025. BRUNO ALMEIDA BRITO, Analista Judiciário(a) / Técnico(a) Judiciário(a).

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar a presente MANIFESTAÇÃO SOBRE A TENTATIVA DE INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO – IRREGULARIDADE PROCESSUAL em face da petição do Autor apresentada em sede de tréplica, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

I – DA IRREGULARIDADE DA TENTATIVA DE INCLUSÃO DE NOVOS RÉUS APÓS A CONTESTAÇÃO

Conforme se extrai dos autos, o processo foi ajuizado no ano de 2021, tendo o Réu sido regularmente citado em 2022. Sua contestação foi devidamente apresentada em 2023, estabelecendo-se, desde então, a lide entre as partes originais.

No entanto, de forma absolutamente irregular e intempestiva, o Autor apresentou, **somente em sede de tréplica**, **pedido de inclusão de dois novos réus no polo passivo da demanda**, o que constitui flagrante **violação ao devido processo legal e à estabilidade da relação jurídica processual**.

Nos termos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil: **"Após a citação, o autor só pode modificar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu."**

Ora, embora o dispositivo trate especificamente da modificação do pedido ou da causa de pedir, a jurisprudência e a doutrina majoritárias entendem que **a inclusão de novos réus no polo passivo após a citação também demanda, por analogia, o consentimento da parte já demandada, ou, ao menos, autorização judicial fundamentada que respeite o contraditório e a ampla defesa**.

II – DA MANOBRA PROCESSUAL E DA TENTATIVA DE AFASTAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

A manobra processual adotada pelo Autor evidencia, na verdade, **uma tentativa de escamotear a própria ilegitimidade passiva do Réu originário**, buscando indevidamente ampliar o polo passivo da lide para **confundir os limites da controvérsia já estabilizada** e dificultar a defesa.

A pretensão, além de abusiva, **afronta os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da duração razoável do processo**, configurando tentativa de tumultuar o andamento regular da ação.

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917 - ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.020-310

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 25040215374614200000474108041
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040215374614200000474108041
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 02/04/2025 15:37:47

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, **não é admissível a inclusão tardia de novos réus sem a observância do devido processo legal**, principalmente quando tal medida visa, de forma evidente, **prejudicar a defesa e procrastinar a marcha processual**.

III – DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE E DO TUMULTO PROCESSUAL

A relação processual já se encontra **estabilizada entre as partes originais**, com apresentação de contestação e, agora, manifestação em tréplica. A tentativa de alteração do polo passivo neste momento **ofende a boa-fé processual** e compromete o regular andamento da ação.

Tal inclusão, se admitida, ensejaria **inegável tumulto processual**, uma vez que demandaria nova citação, apresentação de defesas autônomas, eventual produção de provas suplementares e possível reabertura de prazos, **violando a economia e a celeridade processual**.

IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

1. **O indeferimento do pedido de inclusão de novos réus no polo passivo**, por flagrante irregularidade processual e violação ao artigo 329, inciso II, do CPC;
2. **O reconhecimento da estabilização da lide** entre as partes originárias, com o regular prosseguimento do feito;
3. **Caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, requer o julgamento antecipado com a manifestação expressa a respeito do incidente de ILEGITIMIDADE PASSIVA do demandado Sr. Carlos Henrique Meneguitte, que sequer deveria fazer parte da ação, havendo portanto a respectiva condenação em honorários.**

Nesses termos,

Pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 02 de abril de 2025.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:28
Número do documento: 25040215374614200000474108041
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040215374614200000474108041
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 02/04/2025 15:37:47

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

1.- Digam as partes, no **prazo de 15 (quinze) dias**, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:29
Número do documento: 25050616062879700000473665472
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050616062879700000473665472
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 06/05/2025 16:06:29

minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

3.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 06 de maio de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que decorreu o prazo legal sem que a(s) parte(s) intimada(s) apresentasse(m) manifestação.

O referido é verdade, do que dou fé.

FERNANDA VILLAS BOAS SILVA D EL REI

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 31 de julho de 2025.

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

1.- Indefiro o pedido de inclusão das requeridas veiculado na réplica de ID nº 467783927. Isso porque o Código de Processo Civil condiciona a alteração da inicial após a citação à anuência do requerido. No caso em apreço, o réu não concordou com a alteração.

2.- Digam as partes, no **prazo de 15 (quinze) dias**, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:29
Número do documento: 25120310584477600000506728350
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120310584477600000506728350
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 03/12/2025 10:58:45

necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

4.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 03 de dezembro de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

1.- Indefiro o pedido de inclusão das requeridas veiculado na réplica de ID nº 467783927. Isso porque o Código de Processo Civil condiciona a alteração da inicial após a citação à anuência do requerido. No caso em apreço, o réu não concordou com a alteração.

2.- Digam as partes, no **prazo de 15 (quinze) dias**, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:29
Número do documento: 25120310584477600000506728350
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120310584477600000506728350
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 03/12/2025 10:58:45

necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

4.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 03 de dezembro de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o ato abaixo foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 05/12/2025.

Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

O prazo terá início em

Prazo (dias)	Término do prazo
15	.

Teor do ato:
"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
DESPACHO

8000947-17.2024.8.05.0274 Despejo Por Falta De Pagamento Cumulado Com Cobrança
Jurisdição: Vitória Da Conquista
Autor: Leonardo Fusco Riegert
Advogado: Melquisedeque Souza De Lima (OAB:PE56324)
Reu: Carlos Henrique Meneguitte
Advogado: Jose Ricardo Oliveira Mello (OAB:BA35667)

Despacho:

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: 8000947-17.2024.8.05.0274

CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

ASSUNTO: [Despejo por Inadimplemento]

PARTE AUTORA: LEONARDO FUSCO RIEGERT

PARTE RÉ: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Vistos.

1.- Indefiro o pedido de inclusão das requeridas veiculado na réplica de ID nº 467783927. Isso porque o Código de Processo Civil condiciona a alteração da inicial após a citação à anuência do requerido. No caso em apreço, o réu não concordou com a alteração.

2.- Digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

4.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 03 de dezembro de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 9 de dezembro de 2025.

(documento gerado e assinado automaticamente pelo PJe)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o ato abaixo foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 05/12/2025.

Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

O prazo terá início em

Prazo (dias)	Término do prazo
15	.

Teor do ato:
"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
DESPACHO

8000947-17.2024.8.05.0274 Despejo Por Falta De Pagamento Cumulado Com Cobrança
Jurisdição: Vitória Da Conquista
Autor: Leonardo Fusco Riegert
Advogado: Melquisedeque Souza De Lima (OAB:PE56324)
Reu: Carlos Henrique Meneguitte
Advogado: Jose Ricardo Oliveira Mello (OAB:BA35667)

Despacho:

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

DESPACHO

PROCESSO: 8000947-17.2024.8.05.0274

CLASSE: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

ASSUNTO: [Despejo por Inadimplemento]

PARTE AUTORA: LEONARDO FUSCO RIEGERT

PARTE RÉ: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Vistos.

1.- Indefiro o pedido de inclusão das requeridas veiculado na réplica de ID nº 467783927. Isso porque o Código de Processo Civil condiciona a alteração da inicial após a citação à anuência do requerido. No caso em apreço, o réu não concordou com a alteração.

2.- Digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se possuem outras provas a serem produzidas, especificando-as e demonstrando a pertinência em relação aos fatos discutidos nos autos, sob pena de indeferimento ou preclusão (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Ficam advertidos que os pedidos de prova formulados na exordial e/ou contestação não são suficientes para o deferimento, porquanto genéricos e sem fazer referência específica à necessidade da demanda, devendo a parte interessada ratificar a sua necessidade, assim como indicar em que termos deverão ser produzidas.

Em caso de perícia, deve ser delimitado o objeto da perícia e a área de conhecimento do profissional a ser nomeado.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização ou julgamento, podendo as partes, se for o caso, apresentar a minuta de saneamento para ser homologada, nos termos art. 357, § 2º, do CPC.

4.- Intimem-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 03 de dezembro de 2025.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 9 de dezembro de 2025.

(documento gerado e assinado automaticamente pelo PJe)

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando a **inércia da parte autora**, por não ter atendido à determinação do despacho de ID 530581760, **reiterar o pedido de julgamento antecipado com o respectivo pedido de condenação em honorários sucumbenciais.**

Nesses termo, pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 19 de abril de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917 - ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.020-310

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:29
Número do documento: 26041919065061900000528546767
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041919065061900000528546767
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 19/04/2026 19:06:50

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENGUITTE, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando a **inércia da parte autora**, por não ter atendido à determinação do despacho de ID 530581760, **reiterar o pedido de julgamento antecipado com o respectivo pedido de condenação em honorários sucumbenciais.**

Nesses termo, pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 19 de abril de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917 - ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.020-310

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:30
Número do documento: 26041919072316700000528546768
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041919072316700000528546768
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 19/04/2026 19:07:23

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade - Caminho da UESB

CEP 45031-140 Vitória da Conquista/BA.Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

CERTIDÃO

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

PROCESSO 8000947-17.2024.8.05.0274 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

CERTIFICO E DOU FÉ que transcorreu o prazo sem manifestação da parte Autora acerca do Despacho ID 530581760, embora devidamente intimada, conforme certidão ID 534367556.

Vitória da Conquista (BA), 30 de abril de 2026.

KARL MARX DA SILVA ROCHA

Diretor de Secretaria

Processo: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA n. 8000947-17.2024.8.05.0274
Órgão Julgador: 4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA
AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT
Advogado(s): MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (OAB:PE56324)
REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE
Advogado(s): JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO (OAB:BA35667)

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de **AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA COM RESCISÃO CONTRATUAL**, proposta por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, qualificado nos autos, por intermédio de patrono constituído, em face de **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, também qualificado nos autos.

Relata a parte autora que é proprietário do imóvel situado na Av. Jorge Teixeira, s/n, Bairro Candeias, em Vitória da Conquista, Bahia, e que no ano de 2020 convencionou contrato de locação do referido ponto comercial com um terceiro de prenome “Átila”, com prestações mensais de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), findando-se a avença originária em setembro de 2023 (ID 428425728).

Em seguida, sustentou que o antigo locatário se divorciou da filha do réu e repassou o ponto comercial para a família deste, oportunidade em que o demandado Carlos Henrique Meneguitte assumiu pessoalmente as obrigações locatícias em caráter verbal e por prazo indeterminado, efetuando o pagamento dos aluguéis de julho e agosto de 2023 diretamente ao autor (ID 428425728).

Aduziu que, a partir de setembro de 2023, o réu deixou de adimplir as contraprestações mensais, acumulando débito substancial e, mesmo após reiteradas cobranças e promessas de pagamento, realizou apenas um repasse parcial de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dezembro de 2023, desocupando efetivamente o imóvel apenas em 11 de abril de 2024, data em que realizou a entrega das chaves (ID 439569129).

Desse modo, veio a juízo requerer a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel, a decretação da rescisão do contrato verbal de locação e a condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a data da desocupação, acrescidos dos consectários legais e honorários contratuais (ID 428425728).

Juntou documentos (IDs 428425728/428428897).

Através do despacho de ID 429240931, a parte requerente foi intimada a corrigir o valor da causa para adequá-lo ao disposto na Lei do Inquilinato, bem como a recolher as despesas processuais complementares.

A parte autora se manifestou por meio do ID 431810319, procedendo à retificação do valor da causa para R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e juntou os documentos de ID 431810322.

Por meio da decisão de ID 434617627, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a expedição do mandado de despejo com prazo de 15 dias para desocupação voluntária, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Contra este provimento, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 435380662), os quais foram acolhidos pela decisão de ID 437326809 para dispensar a caução em razão de o débito acumulado superar em muito o teto da garantia legal.

A parte requerida apresentou contestação (ID 458834761), sustentando como preliminar de contestação a inépcia da petição inicial por inexistência de relação jurídica e sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a relação locatícia existia de fato com a pessoa jurídica de sua filha, sob a firma individual Camila Oliveira Meneguitte Patez (CNPJ 11.124.776/0001-30), atuando o contestante como mero intermediário das negociações familiares.

No mérito, defendeu que jamais celebrou contrato de locação verbal em caráter pessoal e que as tratativas se deram em nome da empresa, razão pela qual requereu a concessão da gratuidade da justiça, a extinção do feito sem resolução de mérito ou a improcedência total da

demanda (ID 458834761).

Juntou documentos (ID 458834763 a ID 458834767).

A parte autora apresentou réplica à defesa (ID 467783927), na qual rebateu as alegações da defesa. Requereu, ainda, a necessidade de inclusão de Camila Oliveira Meneguitte Patez e Ana Carolina Oliveira Meneguitte no polo passivo como devedoras solidárias (ID 467783927), juntando comprovante de baixa da referida pessoa jurídica em 20 de fevereiro de 2024 (ID 467783929).

Despacho de ID 530581760, oportunidade em que foi indeferido o pedido de inclusão de terceiros no polo passivo formulado pela parte autora, ante a ausência de consentimento do réu após a citação.

Intimadas as partes para especificarem provas (ID 493681742), a parte ré requereu o julgamento antecipado da lide com a manifestação expressa sobre a ilegitimidade passiva (ID 494175894 e ID 554858526). Já a parte autora deixou o prazo transcorrer sem especificar as provas a serem produzidas, conforme certidão de decurso de prazo de ID 556641237.

Por fim, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

II - FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO

O feito reclama julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, considerando que a causa não demanda dilação probatória, inclusive a parte ré

requereu expressamente o julgamento antecipado (ID 554858526) e a parte autora não se manifestou sobre a produção de novas provas no prazo legal (ID 556641237).

DAS PRELIMINARES

A parte requerida levantou a preliminar de inépcia da petição inicial por ilegitimidade passiva e inexistência de relação jurídica, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que a relação locatícia de fato existia com a pessoa jurídica de sua filha. Contudo, essa preliminar deve ser rejeitada e explico.

Os documentos apresentados nos autos, especialmente o extrato bancário do autor (ID 428428897) e os registros de conversas, demonstram que o réu Carlos Henrique Meneguitte realizou pagamentos de aluguéis diretamente de sua conta bancária pessoal e conduziu de forma pessoal as negociações para a continuidade da locação.

Além disso, a empresa de sua filha funcionava sob a modalidade de empresário individual e já foi extinta por liquidação voluntária em 20 de fevereiro de 2024 (ID 467783929).

O contrato verbal de locação é plenamente válido no ordenamento jurídico brasileiro (artigos 104 e 107 do Código Civil). No caso concreto, o réu assumiu pessoalmente a posse do imóvel e a obrigação de pagar os locativos diretamente ao proprietário, agindo como

verdadeiro locatário.

Pela teoria da aparência e pelos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente a vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium)*, o réu é o responsável direto pelas obrigações assumidas verbalmente, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva e do contrato verbal firmado.

DO SANEAMENTO

Ultrapassada a fase das preliminares, verifico que as partes são legítimas, defendem direitos igualmente legítimos e estão devidamente representadas, ficando demonstrado o preenchimento dos requisitos das condições da ação. Sem outras questões processuais a resolver, dou o feito por saneado, passando para o julgamento do mérito.

DO MÉRITO

Os pontos centrais da demanda circunscrevem-se em verificar se existiu relação locatícia verbal entre as partes, se houve o inadimplemento dos aluguéis cobrados no período de setembro de 2023 a 11 de abril de 2024, e se é devida a condenação do réu ao pagamento dos valores indicados na petição inicial, com o consequente abatimento do pagamento parcial comprovado.

Destaca-se ainda que a efetiva ocupação do imóvel pelo

réu e a posterior entrega das chaves em 11 de abril de 2024 é fato incontroverso nos autos, conforme expressamente informado pela parte autora (ID 439569129) e corroborado pela manifestação da defesa (ID 458834761).

Pelo conjunto probatório coligido aos autos, verifico que não assiste razão ao pleito da parte requerida, ao tempo em que procede o pedido de rescisão contratual e cobrança formulado pela parte autora.

No mérito, o pedido de cobrança de aluguéis deve ser julgado procedente. A existência da relação locatícia verbal está devidamente comprovada pelas transferências financeiras parciais, pela efetiva ocupação do imóvel e pelas tratativas mantidas diretamente entre autor e réu.

As transcrições dos áudios de WhatsApp demonstram de forma inequívoca que o requerido assumiu pessoalmente a condução do negócio e a obrigação de adimplir os aluguéis diretamente ao proprietário. Conforme ID 433979220, o réu assevera ao locador:

> *“O aluguel você pode ficar despreocupado que a gente vai acertar, tá? A gente só no momento a gente não tá tendo essa condição... (...) Você pode fazer aí que a gente assina, a gente muda o nome de Átila, tá? Porque ele não tá mais... (...) Mas pode ficar despreocupado que não tem... não tem margem para você tomar prejuízo não, tá? A gente vai pagar... vai honrar isso aí, fica tranquilo, tá meu amigo?" (sic)*

Ademais, ao ID 433979232, o réu reforça sua responsabilidade pessoal ao declarar:

> *“O IPTU é que tá atrasado, tá? Isso aí não vou te negar porque não, não tive condições, mas depois a gente acerta isso daí. E o aluguel depois a gente vai negociar uma maneira de eu, de eu te pagar isso aí, porque para me te pagar esse valor todo aí não adianta, eu queria te pagar uma coisa que eu não vou ter dinheiro, entendeu?” (sic)*

O réu não apresentou comprovantes de quitação dos aluguéis referentes ao período em que ocupou o imóvel (setembro de 2023 a 11 de abril de 2024). O ônus de provar o adimplemento das parcelas cobradas incumbe ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

> *EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DEMONSTRAÇÃO . REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art . 373, I, do Código de Processo Civil. A lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação. A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito. Um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei - art . 104 /CC.) é um contrato válido. Comprovada a existência de contrato de locação verbal entre as partes, há de se condenar a ré a desocupar o bem e a pagar aluguéis. (TJ-PB - AC: 08020727420208150181, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)*
>
> *EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL . BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de relação jurídica negocial constituída verbalmente, tendo como objeto a locação de imóvel comercial . 2. O contrato de locação de imóvel não necessita de forma específica, podendo, inclusive, ser*

celebrado verbalmente, circunstância que não dispensa o cumprimento, pelas partes, das obrigações voluntariamente assumidas. 3. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) . 4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fortalecendo assim a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade e da autonomia da vontade. 5. Apelação conhecida e desprovida .(TJ-DF 07233308320188070001 DF 0723330-83.2018.8.07 .0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 14/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por não ter se desincumbido do ônus ao qual lhe cabia, deve ser considerado inadimplente na relação locatícia firmada entre as partes.

A evolução do débito deve considerar os seguintes parâmetros:

O valor do aluguel mensal incontroverso de R$ 5.500,00;

O período de inadimplência de setembro de 2023 até a efetiva

O abatimento do valor incontroverso de R$ 2.000,00, transferi

O cálculo da dívida abrange:

Sete meses integrais de aluguel (setembro de 2023 a março de

Onze dias proporcionais do mês de abril de 2024 (R$ 5.500,00 (

Subtotal bruto de R$ 40.516,67;

Deduzindo-se o pagamento parcial de R$ 2.000,00 realizado em (

Os valores de cada mensalidade vencida devem ser acrescidos de correção monetária (pelo índice oficial adotado por este Tribunal) e de juros de mora de 1,0% ao mês, incidentes a partir do vencimento de cada prestação, conforme regra do artigo 397, do Código Civil.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização pelos honorários advocatícios contratuais de R$ 1.412,00 (ID 428425728), este não merece prosperar.

A contratação de serviços advocatícios particulares é negócio jurídico bilateral que vincula apenas a parte contratante e seu patrono, não sendo cabível o repasse de tais custos ao réu, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os

pedidos formulados pela parte autora para decretar a rescisão do contrato verbal de locação firmado entre as partes, confirmando a decisão liminar de ID 437326809 e considerando prejudicado o despejo forçado em razão da efetiva desocupação e entrega das chaves do imóvel ocorrida em 11 de abril de 2024.

Condeno ainda o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de setembro de 2023 a 11 de abril de 2024, no montante principal de R$ 38.516,67 (trinta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), já deduzido o pagamento parcial de R$ 2.000,00 realizado em dezembro de 2023.

Cada parcela mensal vencida deverá ser acrescida de correção monetária pelo IGP-M e acrescidos de multa moratória de 2% (dois por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento de cada prestação(evento danoso), nos termos do art. 397 do Código Civil.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e tendo em vista a sucumbência mínima do autor, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, inexigíveis enquanto durar a alegada hipossuficiência financeira, cujo benefício da gratuidade da justiça defiro neste momento.

Transitada em julgado esta sentença, inexistindo custas a recolher, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Vitória da Conquista/BA, 29 de maio de 2026.

Lais Soares Lacerda

Juíza de Direito auxiliar

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

Processo nº 8000947-17.2024.8.05.0274

LEONARDO FUSCO RIEGERT, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move em face de **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 1.022, inciso II, e 1.023 do Código de Processo Civil, opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em face da sentença proferida em 29 de maio de 2026, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. TEMPESTIVIDADE

A sentença embargada foi prolatada e disponibilizada em 29 de maio de 2026 e publicada e 03/06/2026 (quarta-feira).

Nos termos do art. 1.023 do CPC, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, tendo início a contagem do prazo no próximo dia útil subsequente a data da ciência da decisão.

Considerando que não houve expediente forense no âmbito do TJBA nos dias 04 e 5 de junho (Corpus Christi)[1], o prazo para a presente oposição teve início no dia

[1] https://www.tjba.jus.br/portal/decreto-judiciario-estabelece-o-expediente-forense-e-administrativo-do-tjba-para-2026/

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:30
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

08/06/2026 (segunda-feira) e findar-se-á no dia 12/06/2026 (sexta-feira), razão pela qual o presente recurso é plenamente tempestivo.

II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

O embargante ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em face do réu Carlos Henrique Meneguitte, alegando a existência de contrato verbal de locação do imóvel de sua propriedade, inadimplemento dos aluguéis mensais no valor de R$ 5.500,00 a partir de setembro de 2023, e a consequente necessidade de rescisão contratual com retomada do imóvel.

O réu, em contestação, negou a relação locatícia, alegou ilegitimidade passiva e, preliminarmente, requereu a concessão da gratuidade da justiça, valendo-se exclusivamente de declaração unilateral de hipossuficiência, sem apresentar qualquer documento comprobatório de sua situação econômico-financeira.

O embargante impugnou expressamente o pedido de gratuidade (ID 467783927), demonstrando a ausência de prova da hipossuficiência e instruindo a impugnação com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença proferida em 29 de maio de 2026 julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, acertadamente reconhecendo a existência do contrato verbal de locação, a inadimplência do réu e decretando a rescisão contratual, com condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos no montante principal de R$ 38.516,67 (trinta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária e encargos moratórios.

A ressalva, e o único objeto dos presentes embargos, recai sobre um único ponto do dispositivo: a concessão da gratuidade da justiça ao réu, deferida sem qualquer fundamentação e sem o enfrentamento do pedido expresso de indeferimento formulado pelo embargante, com reflexo direto sobre a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:30
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

III. DA OMISSÃO

O art. 1.022, inciso II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando a decisão judicial deixar de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar. É exatamente o que ocorreu nos autos.

A sentença deferiu a gratuidade da justiça ao réu diretamente no dispositivo, nos seguintes termos:

> *"condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, inexigíveis enquanto durar a alegada hipossuficiência financeira, cujo benefício da gratuidade da justiça defiro neste momento."*

O vício omissivo se manifesta em dois planos que se completam.

Primeiro: o embargante, em petição de ID 467783927, formulou pedido expresso e fundamentado de **indeferimento da gratuidade** pleiteada pelo réu, demonstrando nos autos que este não havia apresentado qualquer documento comprobatório de hipossuficiência (nenhum extrato bancário, nenhuma declaração de imposto de renda, nenhum comprovante de renda), valendo-se exclusivamente de declaração unilateral.

O pedido foi instruído com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e cede diante de impugnação fundamentada.

A sentença, contudo, não dedicou uma única linha ao tema em sua fundamentação, silenciando completamente sobre pedido expresso da parte que era capaz, em tese, de alterar o resultado do julgamento.

Segundo: ao conceder a gratuidade diretamente no dispositivo, sem qualquer análise dos requisitos do art. 99 do CPC na fundamentação, a sentença também omitiu a motivação que a lei expressamente exige para esse tipo de decisão.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:30
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

Nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. E nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade.

Os dois planos da omissão são, portanto, faces da mesma falha: o juízo não enfrentou a controvérsia que estava posta (havia pedido expresso de indeferimento, havia impugnação documentada, havia jurisprudência indicada) e ainda assim deferiu o benefício sem examinar nada disso.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que essa espécie de silêncio configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração:

> *PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBOREM O PEDIDO. INDEFERIMENTO. 1. Com razão a embargante quanto à omissão acerca do pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita formulado nas razões do Recurso Especial. 2. No despacho de fls. 2.087-2.088, e-STJ, foi concedido o prazo de 5 dias úteis, à luz do § 2º do art. 99 do CPC/2015, para a embargante fundamentar o pedido de Gratuidade de Justiça, pois realizado de modo sucinto nas razões do Recurso Especial. 3. Em resposta, o patrono da embargante alega que o prazo foi exíguo, na medida em que a parte embargante teria mudado de domicílio e não conseguiu contato. Assevera ainda que o STJ teria condições de investigar a situação econômica da requerente, tendo em vista ferramentas como o BacenJud, InfoJud etc. 4. Inicialmente, esclareço que é ônus da parte embargante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não cabendo ao Judiciário, de ofício, perquirir acerca da condição financeira da parte para fins de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Ademais, **o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade**, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção*

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:30
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). 6. No caso, o pedido formulado carece de elementos mínimos que possam justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, uma vez formulado sem justificava e sem elementos de prova, embora tenha havido concessão de prazo para essa finalidade (§ 2º do art. 99 do CPC/2015). De rigor, portanto, o indeferimento do pleito. 7. Embargos de Declaração acolhidos para suprir omissão relativa ao pedido de concessão da Gratuidade de Justiça.

(STJ - EDcl no AREsp: 1546193 SP 2019/0210734-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015). ***2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar omissão quanto à exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem. 3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão apontada, com efeitos meramente integrativos.***

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2113763 RJ 2022/0120235-1, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Ao sanar a omissão, Vossa Excelência estará compelida a enfrentar a questão de fundo que foi ignorada: se havia ou não prova suficiente de hipossuficiência nos autos diante de impugnação expressa. E é aqui que a resposta só pode ser uma.

O réu apresentou exclusivamente declaração unilateral, sem qualquer suporte documental. A presunção do art. 99, §3º do CPC é relativa, e relativa precisamente

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:30
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

para ceder quando, como no presente caso, a parte contrária a impugna de forma fundamentada. Tanto o próprio TJBA quanto o STJ são firmes nesse sentido:

> *"**A ausência de apresentação de documentação idônea e contemporânea comprobatória da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da gratuidade de justiça**."*
>
> *(TJBA — Apelação 8046138-36.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJe 15/09/2025)*
>
> *"A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade."*
>
> *(STJ — AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25/02/2022)*

Sendo assim, é primordial o pronunciamento expresso e fundamentado deste nobre juízo para sanear a omissão apontada, pelo que, desde já, se requer.

IV. DO PREJUÍZO CONCRETO AO EMBARGANTE

A omissão não é apenas formal. Ela produz efeito patrimonial imediato e direto: os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, **verba de natureza alimentar nos termos do art. 85, §14 do CPC**, foram tornados inexigíveis por até 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º do CPC, em razão de gratuidade concedida sem que a controvérsia sobre ela sequer fosse examinada.

V. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:30
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

Ante o exposto, requer o embargante o **conhecimento e acolhimento** dos presentes embargos de declaração, para que Vossa Excelência **sane a omissão** apontada, pronunciando-se expressamente sobre o pedido de indeferimento da gratuidade da justiça formulado nos autos e, à luz da ausência de comprovação de hipossuficiência e da impugnação tempestiva e fundamentada do embargante, **indefira a gratuidade da justiça** concedida ao réu, tornando **imediatamente exigíveis** os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença.

Termos em que pede e espera deferimento.

De Recife/PE para Vitória da Conquista/BA,

10 de junho de 2026.

Melquisedeque S. de Lima

OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:30
Número do documento: 26061011030570900000536597290
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061011030570900000536597290
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/06/2026 11:03:06

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade - Caminho da UESB

CEP 45031-140 Vitória da Conquista/BA.Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

CERTIDÃO

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

PROCESSO 8000947-17.2024.8.05.0274 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

CERTIFICO E DOU FÉ que a petição ID 563846353, é TEMPESTIVA.

Vitória da Conquista (BA), 17 de julho de 2026.

LIZ SANTANA ANDRADE

Analista Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade - Caminho da UESB

CEP 45031-140 Vitória da Conquista/BA.Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

ATO ORDINATÓRIO - Provimento Conjunto 05/2025

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

PROCESSO 8000947-17.2024.8.05.0274 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Intime-se a parte recorrida para, **no prazo de 05 (cinco) dias**, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração id 563846353 interpostos pela parte adversa.

Vitória da Conquista (BA), 17 de julho de 2026.

LIZ SANTANA ANDRADE

Analista Judiciário.

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE, já devidamente qualificado nos autos da **Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança** proposta por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, por intermédio de seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** opostos pela parte autora, pelos fundamentos a seguir expostos.

I – SÍNTESE DOS EMBARGOS

A parte autora opõe Embargos de Declaração exclusivamente contra o capítulo da sentença que deferiu ao Réu os benefícios da gratuidade da justiça, sustentando que o decisum teria sido omisso ao não enfrentar expressamente a impugnação formulada em réplica.

Alega o Embargante que o Réu teria apresentado apenas declaração unilateral de hipossuficiência, desacompanhada de extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de renda, pretendendo, mediante atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios, a revogação do benefício e a imediata exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento com efeitos modificativos, pois o pedido de gratuidade foi regularmente formulado e instruído, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal de insuficiência econômica assegurada à pessoa natural.

II – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO

A sentença não deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça. Ao contrário, houve pronunciamento expresso no dispositivo, mediante o deferimento do benefício e a consequente suspensão da exigibilidade das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Portanto, a matéria foi decidida, ainda que de forma sucinta, não sendo os Embargos de Declaração meio adequado para provocar a simples substituição da conclusão adotada pelo Juízo por outra mais conveniente ao Embargante. Os aclaratórios possuem finalidade vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão ou à obtenção de novo julgamento da controvérsia.

No máximo, caso Vossa Excelência entenda necessária maior explicitação dos fundamentos, poderá integrar a sentença para consignar que a gratuidade foi deferida em razão do pedido formulado na contestação, da declaração de hipossuficiência juntada aos autos e da ausência de elementos objetivos capazes de afastar a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Dr. José Ricardo Oliveira Mello (OAB/BA 35.667)
(77) 988058917 - ricardooliveiramello@gmail.com
Av. Expedicionários, n. 736, recreio, Vitória da Conquista-BA, CEP: 45.020-310

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26072717445397300000543318340
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072717445397300000543318340
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 27/07/2026 17:44:54

III – DO REGULAR REQUERIMENTO E DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

Ao contrário do que sustenta o Embargante, o pedido não foi formulado de maneira desacompanhada ou informal.

O Réu apresentou procuração com poderes pertinentes ao requerimento da gratuidade da justiça, juntada sob o **ID 458834765**; declaração de hipossuficiência econômica, juntada sob o **ID 458834767**; pedido expresso de concessão do benefício na contestação. A defesa consignou expressamente que o Réu não possuía condições de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Tratando-se de pessoa natural, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que **se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos**. O § 2º do mesmo dispositivo determina que o indeferimento somente pode ocorrer quando existirem nos autos elementos capazes de evidenciar a ausência dos pressupostos legais, sendo obrigatória, previamente, a intimação da parte para comprovar sua condição econômica.

Desse modo, **a declaração de hipossuficiência não constitui documento juridicamente irrelevante ou insuficiente**, como tenta fazer crer o Embargante. Trata-se justamente do documento ao qual a legislação processual atribui presunção relativa de veracidade quando apresentado por pessoa natural. Não existe regra que obrigue a pessoa natural a instruir o pedido, desde logo, com extratos bancários, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho ou outros documentos patrimoniais. A apresentação desses elementos somente poderá ser exigida caso existam razões concretas para afastar a presunção legal.

IV – DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL

A impugnação apresentada pela parte autora limitou-se a afirmar que o Réu não teria juntado extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de renda. Os próprios Embargos repetem essa alegação, sem indicar qualquer patrimônio, rendimento, aplicação financeira, atividade empresarial ou outro elemento objetivo que demonstre capacidade econômica incompatível com o benefício.

A mera ausência de documentos adicionais não constitui prova de suficiência econômica. A presunção legal não é afastada pela simples discordância da parte adversa, exigindo-se a presença de elementos concretos que indiquem que o requerente possui recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento vinculante do **Tema Repetitivo nº 1.178**, firmou a tese de que: é vedado o emprego de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade requerida por pessoa natural; somente quando existirem elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência deverá o magistrado determinar que a parte comprove sua condição, indicando precisamente as razões que justificam essa providência; mesmo após a diligência, parâmetros objetivos possuem caráter apenas suplementar e não podem servir como fundamento exclusivo para o indeferimento.

No presente caso, o Embargante **não demonstrou qualquer sinal exterior de riqueza, renda elevada, patrimônio relevante ou movimentação financeira incompatível com a declaração apresentada**. Limitou-se a exigir documentos que a lei não estabelece como pressuposto inicial para a concessão do benefício.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26072717445397300000543318340
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072717445397300000543318340
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 27/07/2026 17:44:54

V – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO EMBARGADO

Além da declaração regularmente juntada, devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do Embargado, pessoa natural, **aposentada e idosa**, nascida em 09 de agosto de 1959, conforme qualificação apresentada na contestação.

É certo que a condição de aposentado ou idoso, isoladamente, não produz automática presunção de hipossuficiência. Contudo, tais circunstâncias **reforçam a plausibilidade da declaração apresentada**, especialmente diante da inexistência de prova em sentido contrário. Não se pode presumir capacidade econômica simplesmente porque o Embargado foi representado por advogado particular, pois o art. 99, § 4º, do CPC estabelece expressamente que essa circunstância não impede o deferimento da gratuidade.

Ademais, a condenação fixada na sentença alcança valor principal de R$ 38.516,67, acrescido de correção monetária, multa, juros e honorários, circunstância que também deve ser considerada na análise da possibilidade de o Réu suportar os encargos processuais sem comprometer sua subsistência.

VI – DA INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES INVOCADOS PELO EMBARGANTE

O precedente do STJ mencionado nos Embargos, relativo aos EDcl no AREsp nº 1.546.193/SP, não autoriza a imediata revogação da gratuidade no presente processo. Naquele caso, conforme a própria transcrição apresentada pelo Embargante, a parte havia sido previamente intimada para fundamentar e instruir o pedido, mas não cumpriu adequadamente a diligência.

A situação destes autos é substancialmente distinta: o pedido foi formulado expressamente na contestação; foi apresentada declaração de hipossuficiência no ID 458834767; o Embargado não foi intimado para apresentar documentação complementar; não há elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a declaração; o benefício foi expressamente deferido na sentença.

O segundo precedente invocado pelo Embargante trata apenas da necessidade de esclarecimento sobre a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, não estabelecendo que toda gratuidade concedida com base em declaração de pessoa natural deva ser revogada.

Além disso, a matéria encontra-se atualmente disciplinada pela tese vinculante do Tema nº 1.178 do STJ, que impede o indeferimento imediato e exige prévia indicação dos elementos concretos capazes de afastar a presunção legal.

VII – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o Embargado:

a) o conhecimento das presentes contrarrazões;

b) a **rejeição dos Embargos de Declaração**, por inexistir omissão capaz de modificar o resultado da sentença;

c) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária a integração da fundamentação, que os Embargos sejam acolhidos **sem efeitos modificativos**, apenas para consignar que a gratuidade foi deferida com

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26072717445397300000543318340
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072717445397300000543318340
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 27/07/2026 17:44:54

fundamento no pedido formulado na contestação, na declaração de hipossuficiência de ID 458834767, na presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC e na inexistência de elementos concretos em sentido contrário;

d) a manutenção integral da gratuidade da justiça concedida ao Embargado, com a consequente suspensão da exigibilidade das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais;

e) sucessivamente, caso o Juízo identifique algum elemento concreto capaz de gerar dúvida quanto à condição econômica do Embargado, que seja previamente determinada sua intimação para apresentação de documentos complementares, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, vedada a imediata revogação do benefício.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 27 de julho de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26072717445397300000543318340
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26072717445397300000543318340
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 27/07/2026 17:44:54

PODER JUDICIÁRIO

4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos

Comarca de Vitória da Conquista - Bahia - Fórum Juiz Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo

Rua Ministro Victor Leal, nº 75, 3º Andar - Bairro Universitário- CEP 45031-140-Fone: (77) 3229-1142. E-mail: vconquista4vcivel@tjba.jus.br

SENTENÇA

PROCESSO: **8000947-17.2024.8.05.0274**

CLASSE**: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)**

ASSUNTO: **[Despejo por Inadimplemento]**

PARTE AUTORA: **LEONARDO FUSCO RIEGERT**

PARTE RÉ: **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**

Vistos.

Trata-se de **AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COM COBRANÇA**, com pedido de antecipação de tutela ajuizada por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, devidamente qualificados, em face de **CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, também devidamente qualificado.

Sentença proferida com ID nº 561454425.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26082511431650200000547900835
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082511431650200000547900835
Assinado eletronicamente por: MARCIA DA SILVA ABREU - 25/08/2026 11:43:16

conforme documento de ID nº 563846353, argumentando a existência de omissão na sentença, sob a alegação de que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao réu diretamente no dispositivo sem a devida fundamentação e sem a prévia apreciação da impugnação específica deduzida em sede de réplica.

Intimada sobre o recurso (ID 569612262), a parte embargada apresentou suas razões sob o ID nº 571343231, pugnando pela manutenção da gratuidade da justiça e pelo desprovimento dos embargos ou acolhimento sem efeitos infringentes.

É o relato, Decido.

É consabido que os embargos de declaração são cabíveis, a teor do art. 1022 do Código de Processo Civil, como recurso integrativo, que visa a completar omissão ou aclarar contradição ou obscuridade eventualmente presentes nos pronunciamentos judiciais ou corrigir erro material.

Quanto às hipóteses de cabimento do recurso em alusão, verifica-se obscuridade ou dúvida quando a sentença carece de clareza, impossibilitando o perfeito entendimento pela parte acerca de determinado ponto do pronunciamento judicial. De sua parte, há contradição quando o julgado apresenta proposições entre si conflitantes. Por derradeiro, a omissão pode ser traduzida quando o pronunciamento judicial suprime algum ponto ou questão por esquecimento ou descuido.

Sob outro prisma, mister se faz consignar que os embargos de declaração não se prestam, em regra, a ter caráter modificativo ou infringente do julgado, pois tal caráter

somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando decorrente da expurgação de omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto aos embargos de declaração opostos nos autos, alegou o embargante a existência de omissão na sentença quanto ao enfrentamento da impugnação à gratuidade da justiça deferida em favor da parte ré.

Da análise da decisão ora atacada, verifico que, de fato, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão na fundamentação da sentença de ID 561454425, visto que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido no dispositivo sem que houvesse a expressa motivação no corpo do decisum acerca do preenchimento dos pressupostos legais e do exame da impugnação formulada na réplica (ID 467783927).

Vê-se, pois, que há que ser suprido tal vício, passando-se a integrar a fundamentação da sentença.

Nesse passo, ao examinar a impugnação apresentada pelo autor, observa-se que o réu é pessoa natural e formulou pedido de gratuidade da justiça na contestação (ID 458834761), instruindo o pleito com a declaração de hipossuficiência econômica (ID 458834767) e procuração com poderes específicos (ID 458834765).

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por força do art. 99, § 2º, do mesmo diploma legal, o indeferimento da gratuidade somente tem lugar quando houver nos autos elementos concretos que

evidenciem a falta dos pressupostos legais, hipótese em que o juízo deve assinar prazo prévio para a juntada de documentação complementar.

A parte autora, ao impugnar a concessão do benefício, limitou-se a aduzir a ausência de documentos complementares, não trazendo aos autos elementos concretos capazes de evidenciar a inexistência dos pressupostos legais ou patrimônio incompatível com o benefício, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida ao demandado, mantendo-se a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Isto posto, conheço os embargos opostos de ID nº 563846353, **dando-lhe parcial provimento** a fim de sanar a omissão acima apontada, integrando a fundamentação da sentença para registrar o enfrentamento e a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça, **mantendo-se inalterados todos os demais termos da sentença e de sua parte dispositiva de ID nº 561454425.**

Intime-se e cumpra-se.

Vitória da Conquista/BA, 25 de agosto de 2026.

Márcia da Silva Abreu

Juíza de Direito

AO DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA – BA

Processo n.: 8000947-17.2024.8.05.0274

CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE, já devidamente qualificado nos autos da **AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA** proposta por **LEONARDO FUSCO RIEGERT**, também qualificado, por intermédio de seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. **1.009 e seguintes do Código de Processo Civil**, interpor o presente **RECURSO DE APELAÇÃO** em face da sentença de ID **561454425**, posteriormente integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração de ID **576453763**, pelas razões de fato e de direito apresentadas em anexo.

Registre-se, ainda, que o Apelante é beneficiário da **gratuidade da justiça**, expressamente deferida na sentença e posteriormente mantida após análise da impugnação formulada pela parte autora. A decisão integrativa reconheceu que o Réu formulou o pedido na contestação, apresentou declaração de hipossuficiência econômica no ID **458834767** e procuração com poderes específicos no ID **458834765**, concluindo pela inexistência de elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de insuficiência econômica.

Dessa forma, **o Apelante encontra-se dispensado do recolhimento do preparo recursal**, devendo permanecer integralmente preservado o benefício da gratuidade da justiça já reconhecido por este Juízo.

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que:

a) seja recebida e regularmente processada a presente **Apelação**, por preencher os pressupostos legais de admissibilidade;

b) seja reconhecida a **dispensa do recolhimento do preparo recursal**, diante da gratuidade da justiça já deferida e expressamente mantida nos autos;

c) seja intimado o Apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC;

d) após o cumprimento das formalidades legais, sejam os autos **remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia**, independentemente de juízo de admissibilidade pelo Juízo de origem, na forma do art. 1.010, § 3º, do CPC, para que o recurso seja conhecido e, ao final, provido nos termos das razões anexas.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 17 de setembro de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello
OAB/BA nº 35.667

RAZÕES DE APELAÇÃO

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Processo nº 8000947-17.2024.8.05.0274
Apelante: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE
Apelado: LEONARDO FUSCO RIEGERT
Origem: 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista – BA

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

COLENDA CÂMARA CÍVEL

EMINENTES DESEMBARGADORES

O presente recurso é interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Apelado, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação diretamente entre as partes e condenando o Apelante ao pagamento de aluguéis e encargos decorrentes dessa relação.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, **a sentença merece reforma, pois atribuiu ao Apelante a condição pessoal de locatário sem que o conjunto probatório demonstrasse, de forma segura e inequívoca, a celebração de contrato de locação em seu próprio nome**.

A controvérsia recursal não reside na possibilidade jurídica de existência de contrato verbal de locação, matéria que sequer é objeto de resistência pelo Apelante. **O ponto central é outro: saber se o Apelado efetivamente comprovou que CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE assumiu, pessoalmente, a condição de locatário e devedor dos aluguéis cobrados.**

Desde a contestação, o Apelante sustentou que sua participação nas tratativas relacionadas ao imóvel ocorreu no contexto da administração do estabelecimento comercial explorado por sua filha, não havendo manifestação inequívoca de vontade no sentido de assumir pessoalmente a relação locatícia.

Entretanto, a sentença recorrida extraiu das conversas mantidas entre as partes, de tratativas acerca do pagamento de valores e da participação do Apelante na administração do empreendimento **uma consequência jurídica que não decorre necessariamente desses fatos: a celebração, em nome próprio, de contrato verbal de locação**.

Assim, o presente recurso demonstrará que **houve indevida ampliação do valor probatório atribuído às conversas e aos pagamentos realizados no contexto familiar e empresarial**, bem como aplicação inadequada da teoria da aparência e da vedação ao comportamento contraditório, sem que estivesse previamente demonstrada a própria assunção pessoal da obrigação.

Subsidiariamente, ainda que mantido o reconhecimento da relação locatícia, a sentença também merece reforma quanto à **multa moratória de 2%**, imposta sem pactuação contratual e sem pedido específico da parte autora.

Diante disso, espera o Apelante que esta Colenda Câmara proceda ao reexame integral das questões devolvidas, **reformando a sentença para afastar a responsabilidade pessoal de Carlos Henrique Meneguitte**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

e julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, com a consequente condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

I – DA AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO PELO RECORRENTE – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC

A sentença recorrida reconheceu a existência de contrato verbal de locação diretamente entre o Apelado e o Apelante, partindo essencialmente das tratativas mantidas por meio de WhatsApp, de pagamentos realizados no contexto da relação envolvendo o estabelecimento comercial e da atuação do Recorrente nas negociações relacionadas à continuidade da loja. A partir desses elementos, concluiu que Carlos Henrique Meneguitte teria assumido pessoalmente a condição de locatário.

Com a devida vênia, **o conjunto probatório demonstra a participação do Apelante nas tratativas relacionadas ao empreendimento, mas não demonstra, com a segurança necessária, a celebração de contrato de locação em seu próprio nome**.

O Apelante jamais sustentou que um contrato de locação necessariamente dependeria de instrumento escrito. Também não se desconhece que os arts. 104 e 107 do Código Civil admitem a validade dos negócios jurídicos celebrados sem forma especial quando a lei não a exigir. **O que se discute é questão anterior e completamente diversa: quem efetivamente celebrou o alegado contrato verbal e quem assumiu pessoalmente as obrigações dele decorrentes.**

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma possuir. Portanto, uma vez negada expressamente pelo Réu a celebração de contrato de locação em nome próprio, **incumbia ao Autor demonstrar de maneira suficientemente segura que Carlos Henrique Meneguitte manifestou vontade de assumir pessoalmente a condição de locatário, pelo aluguel mensal indicado na inicial e nas condições ali narradas**.

Dito isso, era necessário comprovar o fato constitutivo específico da pretensão deduzida: a existência de uma relação locatícia pessoal entre Leonardo Fusco Riegert e Carlos Henrique Meneguitte. E é precisamente essa prova que não se encontra nos autos. Não existe instrumento contratual assinado pelo Apelante; não existe aditivo substituindo o antigo locatário; não existe confissão de dívida em que Carlos reconheça pessoalmente sua condição de locatário; tampouco existe declaração inequívoca na qual assuma, em seu próprio nome, a locação do imóvel e todas as obrigações dela decorrentes.

A circunstância assume especial relevância porque **a existência dessa relação jurídica foi negada desde a contestação**, na qual o Apelante esclareceu que passou a atuar na administração do negócio explorado pela empresa de sua filha, Camila Oliveira Meneguitte Patez, e que as tratativas mantidas com o proprietário ocorreram justamente nesse contexto. A defesa foi expressa ao afirmar que Carlos não celebrou contrato verbal em caráter pessoal.

Ainda assim, a sentença considerou suficientemente demonstrada a contratação pessoal e, posteriormente, atribuiu ao Apelante o ônus de apresentar comprovantes de quitação dos alugueres, sob fundamento do art. 373, II, do CPC. É justamente nesse ponto que reside uma das fragilidades centrais do raciocínio adotado. **O ônus de provar o pagamento somente poderia ser exigido do Apelante depois de demonstrado, de forma satisfatória, que ele era efetivamente o devedor daqueles alugueres.**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

A ausência de comprovante de pagamento não pode ser utilizada para suprir a deficiência da prova quanto à própria origem da obrigação. Em outras palavras, não se pode partir da ausência de prova de quitação para concluir pela existência do contrato, porque isso implicaria verdadeira inversão lógica do ônus probatório: **primeiro cabia ao Autor provar que Carlos era locatário; somente depois poderia ser exigida deste a demonstração de eventual fato extintivo da obrigação, como o pagamento.**

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que, quando a pretensão de despejo ou cobrança decorre de **contrato verbal expressamente controvertido**, é do autor o ônus de demonstrar, mediante conjunto probatório consistente, a existência da relação jurídica.

No julgamento do **Recurso Inominado nº 0012949-48.2017.8.05.0001**, a Quinta Turma Recursal do TJBA, sob relatoria da Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, enfrentou ação de cobrança de alugueres fundada justamente em alegado contrato verbal. Naquela oportunidade, assentou-se que: **"Quando se trata de contratos verbais, revestidos de informalidade, é necessário ter um arcabouço probatório sólido que demonstre a existência da situação."**

O acórdão manteve a improcedência por entender que o autor não se desincumbira do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, ressaltando a fragilidade das conversas apresentadas e a ausência de outras provas suficientemente consistentes da relação contratual.

A orientação também foi adotada pela **Quinta Câmara Cível do TJBA**, na Apelação nº **0006333-97.2014.8.05.0248**, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, julgada em 10/03/2021. Naquele caso, diante da controvérsia acerca da existência de contrato verbal de locação, o Tribunal manteve a improcedência porque **"a existência do suposto contrato verbal de locação não restou cabalmente demonstrada"**, reconhecendo que o autor não havia provado o fato constitutivo de seu direito.

De igual maneira, na **Apelação nº 0009192-56.2011.8.05.0001**, a Primeira Câmara Cível do TJBA, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, assentou que, uma vez negado pela parte demandada qualquer vínculo locatício, competia ao autor demonstrar a relação contratual alegada, concluindo que, **não comprovado o vínculo locatício entre os litigantes, devem ser rejeitados os pedidos de despejo e cobrança dos alugueres e encargos**.

Os três precedentes convergem para uma mesma conclusão jurídica: **a informalidade admitida na celebração do contrato verbal não significa informalidade na sua prova quando sua própria existência é objeto de controvérsia judicial**.

No presente caso, esse rigor probatório era ainda mais necessário porque não havia simples discussão sobre inadimplemento de contrato reconhecido por ambas as partes. **A controvérsia sempre esteve centrada na própria identificação do sujeito da relação locatícia.**

O estabelecimento comercial era explorado no contexto da atividade empresarial da filha do Apelante; as conversas tratavam reiteradamente da "loja", de sua continuidade, de eventual liquidação e de seu fechamento; e o próprio Autor reconheceu na petição inicial que pagamentos anteriores foram realizados por integrantes distintas da família. Portanto, havia um cenário fático que exigia prova segura antes que se pudesse individualizar Carlos como contratante pessoal.

Também não houve produção de prova oral destinada a esclarecer a formação do alegado contrato verbal. Ao contrário, após a apresentação das peças defensivas, as partes foram intimadas para especificação de provas,

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

ocasião em que **o Autor deixou transcorrer o prazo sem requerer a produção de novas provas**, enquanto o Réu requereu o julgamento antecipado. A própria sentença registra expressamente essa circunstância.

Se o Autor sustentava a existência de contrato verbal cuja formação era frontalmente negada pelo Réu, poderia ter produzido prova testemunhal, requerido depoimento pessoal ou apresentado outros elementos destinados a esclarecer **quando, onde e em quais termos Carlos teria pessoalmente assumido a locação**. **A deficiência probatória decorrente da ausência desses elementos não pode ser solucionada mediante presunções desfavoráveis ao Réu.**

Tampouco se mostra suficiente afirmar que as tratativas mantidas diretamente com Carlos e sua participação na tentativa de solução dos débitos necessariamente o transformaram em locatário. Essa conclusão confunde **participação nos fatos** com **titularidade da relação jurídica**. É perfeitamente possível que alguém negocie, administre, intermedeie ou mesmo tente pagar obrigação relacionada a terceiro sem que, por esse simples fato, tenha celebrado pessoalmente o contrato que deu origem à dívida.

Por isso, **o fato constitutivo que deveria ter sido demonstrado não era a mera existência de contatos entre Autor e Réu, mas uma manifestação de vontade suficientemente clara e inequívoca de Carlos no sentido de assumir, para si, a condição de locatário**, sendo que essa prova não foi produzida.

A sentença terminou, portanto, por preencher a lacuna probatória mediante inferências extraídas de fatos compatíveis também com a versão defensiva, quando, nos termos do art. 373, I, do CPC, **a dúvida acerca da existência da relação contratual não poderia ser resolvida em prejuízo daquele a quem não incumbia provar o fato constitutivo da pretensão**.

Diante disso, deve ser reformada a sentença para reconhecer que o Apelado **não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato verbal de locação celebrado pessoalmente com Carlos Henrique Meneguitte**, julgando-se improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II – DAS CONVERSAS DE WHATSAPP – A CONTROVÉRSIA NÃO ESTÁ NA AUTENTICIDADE DA PROVA, MAS NA CONCLUSÃO JURÍDICA EXTRAÍDA DE SEU CONTEÚDO

Importa, desde logo, delimitar com precisão a insurgência recursal quanto às conversas de WhatsApp utilizadas como fundamento da condenação. **O Apelante não questiona, nesta fase processual, a admissibilidade ou a autenticidade das mídias juntadas aos autos. A controvérsia reside na interpretação conferida ao seu conteúdo e, especialmente, na insuficiência dessas conversas para demonstrar que Carlos Henrique Meneguitte assumiu, em nome próprio, a condição jurídica de locatário.**

Essa distinção é essencial, pois a sentença recorrida atribuiu às manifestações do Apelante alcance que elas objetivamente não possuem. Desde a contestação, o Recorrente não ignorou ou negou a existência dos diálogos. Ao contrário, **utilizou expressamente o conteúdo das próprias conversas para demonstrar que sua participação estava vinculada à administração e à tentativa de solucionar a situação financeira do estabelecimento comercial pertencente ao núcleo familiar**, e não à celebração pessoal de um novo contrato de locação.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Entre as passagens destacadas pela própria defesa encontra-se a afirmação: **"a gente não sabe ainda, se a gente vai ter condição de manter a loja funcionando ou não"**. Em outro momento, o Apelante afirma: **"a gente deve fechar a loja lá, deve fechar, fazer uma liquidação no final de ano, muito provavelmente no final de dezembro a gente entrega o imóvel pra você".** Essas manifestações possuem significado relevante quando examinadas em seu contexto completo.

O Apelante não fala sobre residir no imóvel, assumir pessoalmente o ponto comercial ou celebrar para si determinada locação. Fala reiteradamente da "loja", da continuidade do empreendimento, da eventual liquidação da atividade comercial e do fechamento do estabelecimento.

Ou seja, a própria linguagem utilizada revela uma atuação ligada à administração de uma atividade econômica preexistente, circunstância perfeitamente compatível com a versão defensiva apresentada desde o início da demanda.

A sentença, contudo, conferiu especial relevo a outros excertos, particularmente à afirmação de que **"a gente vai pagar"** e ao trecho em que Carlos menciona que negociaria uma forma **"de eu, de eu te pagar isso aí"**, concluindo daí que teria assumido pessoalmente a condição de locatário.

Com a devida vênia, **existe um salto lógico entre a manifestação de intenção de pagar determinado débito e a celebração de contrato de locação em nome próprio**. A disposição de solucionar uma dívida, negociar seu pagamento ou mesmo quitar determinada obrigação não demonstra necessariamente quem figura como sujeito originário da relação contratual.

No presente caso, esse cuidado interpretativo é ainda mais necessário porque as conversas ocorreram dentro de um contexto específico: havia um estabelecimento comercial explorado pela filha do Apelante, dificuldades financeiras reconhecidas, possibilidade de encerramento da atividade e participação de Carlos na tentativa de administrar a situação.

Por isso, **as mensagens não podem ser fragmentadas e examinadas apenas a partir das expressões que, isoladamente, parecem sugerir compromisso de pagamento**. A prova deve ser valorada em sua integralidade. Quando o diálogo é apreciado de forma contextualizada, observa-se que Carlos utiliza continuamente expressões coletivas — "a gente" —, fala sobre **"manter a loja funcionando"**, cogita **"fechar a loja"**, menciona a realização de uma **"liquidação"** e trata da posterior entrega do imóvel.

Esses elementos não são periféricos.

Eles revelam justamente que o objeto das conversas era a condução da atividade empresarial instalada no imóvel e a solução dos problemas financeiros relacionados a ela. A circunstância de o Apelante ter utilizado, em determinado momento, a expressão "eu te pagar" também não pode ser artificialmente isolada de todo o restante da conversa para transformá-la em declaração constitutiva de contrato. Não houve afirmação como "eu sou o locatário", "assumo pessoalmente o contrato", "o aluguel agora é meu", "estou alugando o imóvel em meu nome" ou outra manifestação equivalente.

O que existe é uma conversa informal sobre a tentativa de solucionar obrigações financeiras relacionadas ao estabelecimento comercial. E é precisamente nesse ponto que o valor probatório da conversa deve ser corretamente dimensionado.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Não se discute que mensagens eletrônicas possam constituir prova. Evidentemente podem. **O que não se admite é que a mera existência de tratativas sobre aluguel seja automaticamente convertida em prova de que aquele que participa das conversas celebrou pessoalmente o contrato que deu origem à obrigação.**

O precedente do próprio Tribunal de Justiça da Bahia no **Recurso Inominado nº 0012949-48.2017.8.05.0001**, Quinta Turma Recursal, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, publicado em 20/06/2023, é particularmente elucidativo.

Naquele julgamento, igualmente envolvendo **ação de cobrança fundada em contrato verbal de locação**, o Tribunal ressaltou que, diante da informalidade própria desse tipo de contratação, exige-se **arcabouço probatório sólido** capaz de demonstrar a efetiva existência da relação jurídica, reputando insuficientes conversas eletrônicas e outros documentos que não permitiam confirmar, com a necessária segurança, o vínculo alegado.

A importância desse precedente para o presente caso não está em afirmar que conversas de WhatsApp sejam inválidas. Muito pelo contrário. **O precedente evidencia que a admissibilidade da prova eletrônica e a suficiência de seu conteúdo são questões distintas.**

O certo é que as referidas conversas **não demonstram, com o grau de segurança necessário à imposição de obrigação contratual pessoal, que Carlos celebrou contrato verbal de locação em nome próprio.** A sentença acabou por converter elementos circunstanciais em declaração de vontade contratual, quando esses mesmos elementos são plenamente compatíveis com a tese defensiva de administração e intermediação.

Desde a contestação, sustentou-se precisamente que o Apelante atuava como administrador do empreendimento de sua filha e que as referências coletivas constantes dos áudios diziam respeito ao estabelecimento comercial. Não existe, portanto, qualquer incompatibilidade entre a tese defensiva e o conteúdo das mensagens. Ao contrário: **é justamente o conteúdo integral das mensagens que oferece suporte à versão apresentada pelo Recorrente.**

Também merece destaque que a sentença afirmou que os áudios demonstrariam "de forma inequívoca" que o Réu teria assumido pessoalmente a obrigação. Entretanto, se o próprio conteúdo permite leitura compatível com a administração de empreendimento alheio, se utiliza reiteradamente linguagem coletiva e se vincula diretamente as negociações à continuidade da loja, **não se pode qualificá-lo como prova "inequívoca" de contratação pessoal sem enfrentar adequadamente esse contexto alternativo apresentado pela defesa**.

E essa circunstância repercute diretamente na distribuição do ônus da prova. Cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar que as tratativas ultrapassaram a atuação administrativa e culminaram em verdadeira manifestação negocial de Carlos para assumir pessoalmente o contrato. **Não cabe ao Réu provar que não celebrou um contrato cuja existência pessoal jamais foi suficientemente demonstrada pelo Autor.**

A valoração adequada das conversas conduz, portanto, a conclusão distinta daquela adotada na sentença. Elas podem comprovar que o Apelante participou ativamente das tratativas relativas ao imóvel e ao estabelecimento comercial, **mas não individualizam, com a segurança necessária, Carlos Henrique Meneguitte como locatário pessoal e devedor originário dos alugueres cobrados**.

Por essa razão, as conversas de WhatsApp devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos dos autos e dentro de seu contexto empresarial e familiar, afastando-se a conclusão de que constituiriam, isoladamente, prova suficiente da celebração de contrato verbal pelo Recorrente.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

A reforma da sentença não exige a desconsideração da prova eletrônica. Exige apenas que dela não seja extraído um fato jurídico que seu conteúdo efetivamente não comprova: a assunção pessoal, inequívoca e voluntária, da condição de locatário por Carlos Henrique Meneguitte.

III – DA ATUAÇÃO COMO ADMINISTRADOR/INTERMEDIADOR E DA AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PESSOAL DA DÍVIDA LOCATÍCIA

Superada a análise específica do conteúdo das conversas de WhatsApp, impõe-se examinar a consequência jurídica atribuída pela sentença à atuação do Apelante no contexto do empreendimento. **A participação de Carlos Henrique Meneguitte na administração da loja, nas tratativas com o proprietário e na tentativa de solucionar obrigações financeiras não se confunde, juridicamente, com a assunção pessoal da condição de locatário ou devedor dos alugueres.**

A sentença recorrida aproximou essas situações ao considerar que a condução das negociações, a interlocução direta com o proprietário e a realização ou promessa de pagamentos seriam suficientes para reconhecer que o Apelante passou a ocupar pessoalmente a posição contratual de locatário. Ocorre que **administrar uma situação contratual, intermediar tratativas e buscar solução para determinado débito são condutas juridicamente distintas da assunção da obrigação principal**.

Essa diferenciação assume especial relevância porque a atuação atribuída ao Apelante ocorreu no contexto da gestão de empreendimento pertencente à sua filha. O fato de Carlos ter assumido protagonismo nas tratativas com o proprietário pode demonstrar auxílio familiar, administração do negócio ou intermediação negocial, mas **não autoriza, sem prova adicional e específica, a conclusão de que houve substituição subjetiva da parte obrigada ou celebração de nova locação em nome próprio**.

A jurisprudência colacionada demonstra justamente que a intensidade da atuação administrativa não define, por si só, quem ocupa a posição de devedor. No **Recurso Inominado nº 0001747-72.2025.8.16.0200**, julgado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, Rel. Luciana Fraiz Abrahão, em 18/02/2026, reconheceu-se a ilegitimidade passiva de administrador/intermediador de locação cuja atuação estava limitada à intermediação do negócio e à gestão de pagamentos, **sem assunção de responsabilidade pessoal ou solidária pelas obrigações dos locatários**.

O precedente é relevante porque, mesmo diante de atuação concreta na gestão da relação locatícia, com prática de atos administrativos e acompanhamento de pagamentos, não se atribuiu ao intermediador a responsabilidade própria do locatário. Em semelhante direção, a **16ª Câmara Cível do TJRS**, na Apelação nº **5002772-15.2021.8.21.0013**, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgada em 17/03/2026, assentou que aquele que atua como mero intermediário, em nome e por conta de terceiro, **não passa a responder pessoalmente pelas obrigações decorrentes da locação apenas porque participa de sua administração**, ressalvada a existência de ato próprio capaz de justificar responsabilização autônoma.

Embora os precedentes apresentem peculiaridades próprias, a razão jurídica é plenamente aplicável ao presente caso: **a atuação material de alguém na gestão de uma relação contratual não equivale à sua inclusão automática no polo subjetivo do contrato**. Era necessário, portanto, distinguir aquilo que Carlos praticava no plano fático da posição jurídica que efetivamente ocupava.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Do mesmo modo, eventual pagamento, promessa de pagamento ou negociação dos valores em aberto não possui, por si só, a aptidão de produzir a assunção pessoal da dívida. O ordenamento jurídico distingue claramente essas situações. **Uma pessoa pode pagar ou procurar pagar dívida relacionada a terceiro sem, por isso, tornar-se o devedor originário da obrigação ou substituir aquele que anteriormente figurava na relação jurídica.**

Essa distinção foi expressamente reconhecida pelo **TJDFT no Agravo de Instrumento nº 0714023-69.2022.8.07.0000**, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, julgamento em 21/09/2023. Naquela oportunidade, ao analisar alegação de assunção de dívida decorrente de pagamento efetuado por terceiro, o Tribunal diferenciou a assunção disciplinada pelos arts. 299 a 303 do Código Civil do pagamento por terceiro previsto no art. 304, concluindo que **o simples pagamento não importa transferência automática da posição de devedor**.

O Superior Tribunal de Justiça, no **AgInt nos EDcl no REsp nº 1.919.163/PR**, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/06/2024, igualmente definiu a assunção de dívida como negócio jurídico por meio do qual um terceiro passa efetivamente a ocupar a posição do devedor originário na relação obrigacional. Trata-se, portanto, de fenômeno jurídico específico, que **não pode ser presumido apenas porque alguém participou de negociações, efetuou pagamento ou manifestou disposição de solucionar determinada pendência financeira**.

É precisamente essa distinção que precisa ser observada no caso concreto. Ainda que se considere demonstrado que Carlos buscou meios para viabilizar a quitação de valores em aberto, disso não decorre automaticamente que tenha assumido, para si, a própria obrigação locatícia. **Há diferença substancial entre assumir a responsabilidade prática de tentar resolver uma dívida e assumir juridicamente a própria dívida.**

No primeiro caso, alguém pode administrar, intermediar, negociar e até efetuar pagamentos em benefício de terceiro. No segundo, ocorre verdadeira modificação da posição subjetiva dentro da relação obrigacional. **Para que se pudesse imputar a Carlos a responsabilidade pessoal pelos alugueres, seria necessário identificar o ato pelo qual ele deixou de atuar como administrador ou intermediador e passou, inequivocamente, a ocupar a posição jurídica de locatário.** Esse ato não foi identificado pela sentença.

Não se apontou manifestação específica pela qual Carlos tenha assumido expressamente o contrato em nome próprio, nem se demonstrou negócio jurídico autônomo de assunção da dívida. A conclusão foi construída a partir de circunstâncias como administração, negociação e tentativa de pagamento, embora **todas elas sejam juridicamente compatíveis com a atuação de terceiro sem assunção pessoal da obrigação**.

A própria dinâmica dos pagamentos narrada pelo Autor reforça a necessidade de cautela. A inicial reconhece que valores relacionados aos alugueres foram transferidos também por outras integrantes da família, o que evidencia que **a pessoa que realizava determinado pagamento não necessariamente correspondia à pessoa que ocupava juridicamente a posição de locatária**.

Assim, se transferências realizadas por outros membros da família não os transformaram automaticamente em locatários, não há razão jurídica para atribuir efeito diverso aos atos praticados pelo Apelante. **A identidade de quem negocia ou paga não se confunde, necessariamente, com a identidade de quem contratou.**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Dessa forma, a atuação de Carlos na administração do empreendimento, somada à eventual participação em pagamentos ou negociações, não supre a ausência de demonstração de que tenha ingressado, em nome próprio, na relação locatícia. **A sentença acabou por converter atos de gestão e tentativa de solução de débito em verdadeira assunção contratual, sem que exista prova específica dessa mudança de posição jurídica.**

Por isso, tais circunstâncias não são suficientes para sustentar a responsabilização pessoal do Apelante pelos alugueres cobrados, reforçando a necessidade de reforma da sentença para afastar o reconhecimento de que Carlos Henrique Meneguitte tenha assumido pessoalmente a dívida locatícia.

IV – DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E DA INAPLICABILIDADE DO *VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM*

A sentença recorrida, além de reconhecer a existência da suposta relação locatícia a partir das tratativas mantidas entre as partes, invocou a **teoria da aparência** e a vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) como fundamentos adicionais para atribuir ao Apelante responsabilidade pessoal pelos aluguéis. Com a devida vênia, **nenhum dos dois institutos se ajusta adequadamente ao quadro fático demonstrado nos autos**.

A teoria da aparência não permite que toda participação em determinada relação negocial seja convertida em assunção da posição jurídica correspondente. Sua aplicação pressupõe que aquele a quem se pretende atribuir determinada condição tenha exteriorizado, de maneira objetiva e suficientemente clara, sinais capazes de gerar em terceiro de boa-fé uma **confiança legítima acerca daquela específica posição jurídica**.

O Superior Tribunal de Justiça delimitou essa exigência no **AgInt no AREsp nº 3.041.809/GO**, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 01/06/2026, ao reconhecer a incidência da teoria da aparência em contexto no qual existiam múltiplos e ostensivos sinais objetivos de representação: contratos em papel timbrado, utilização de logomarca empresarial, e-mail funcional, crachá, cartão de visitas, participação em eventos e atuação dentro da própria sede das empresas.

Também no **AREsp nº 2.452.684/GO**, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/12/2025, o STJ reafirmou que a teoria da aparência pode produzir efeitos quando determinada pessoa **se apresenta objetivamente como legitimada à prática do negócio**, criando no terceiro de boa-fé confiança legítima na validade daquele comportamento.

O contraste com o presente processo é evidente. **Não há qualquer elemento objetivo equivalente demonstrando que Carlos Henrique Meneguitte tenha se apresentado perante o Apelado como locatário pessoal do imóvel.** Não existe contrato em seu nome, aditivo contratual, declaração escrita de assunção, confissão pessoal de dívida, cadastro locatício, instrumento de substituição do anterior locatário ou qualquer outro elemento formal ou ostensivo que exteriorize, de forma inequívoca, a condição jurídica que posteriormente lhe foi atribuída pela sentença.

A participação de Carlos nas tratativas e na tentativa de resolução das pendências financeiras revela, quando muito, sua atuação na condução prática de questões relacionadas ao empreendimento familiar. **A teoria da aparência não pode ser utilizada para transformar atos de administração e intermediação em fonte autônoma de uma obrigação contratual que não foi previamente demonstrada.**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Há, nesse ponto, uma inversão na utilização do instituto. A aparência pode proteger confiança legitimamente criada por uma realidade exterior objetiva, mas **não pode substituir a própria prova de que o agente se apresentou como titular da relação jurídica que se pretende reconhecer**. Antes de atribuir a Carlos a condição de locatário pela teoria da aparência, seria indispensável demonstrar quais atos objetivos teriam levado o proprietário, legitimamente, a concluir que ele passara a contratar em nome próprio.

Esse elemento não foi individualizado pela sentença.

A mesma dificuldade se verifica quanto à invocação do *venire contra factum proprium*. A vedação ao comportamento contraditório decorre da boa-fé objetiva e busca impedir que alguém, após adotar determinada conduta suficientemente clara e apta a gerar confiança legítima, passe posteriormente a agir de forma incompatível com aquilo que anteriormente fez acreditar.

A incidência do instituto pressupõe, portanto, um comportamento anterior inequívoco.

No **REsp nº 1.418.771/DF**, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03/08/2021, o STJ aplicou a vedação ao comportamento contraditório em situação na qual a parte havia celebrado **transação formal, com concessões recíprocas e quitação geral**, e posteriormente ajuizou pretensão incompatível com aquilo que expressamente havia pactuado.

De forma semelhante, no **AgInt no REsp nº 1.472.899/DF**, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 28/09/2020, a incidência do princípio decorreu da existência de **acordo válido e acabado**, seguido de tentativa unilateral de afastar os efeitos do negócio anteriormente celebrado.

Os precedentes evidenciam que o *venire contra factum proprium* pressupõe uma sequência lógica bem definida: primeiro, uma conduta objetivamente capaz de criar legítima confiança; depois, um comportamento posterior incompatível com aquela posição anteriormente assumida.

Não é o que ocorreu nos presentes autos.

Carlos jamais praticou ato inequívoco pelo qual assumisse pessoalmente a posição de locatário para, posteriormente, contradizê-lo em juízo. Sua defesa não representa arrependimento em relação a contrato previamente reconhecido, nem tentativa de negar transação anteriormente celebrada, tampouco recusa dos efeitos de confissão de dívida ou instrumento contratual por ele firmado.

O que sempre sustentou é que sua participação decorreu da administração e da tentativa de solucionar questões ligadas à atividade comercial de sua filha. Essa versão não é incompatível com o fato de ter negociado valores, buscado alternativas de pagamento ou participado da desocupação do imóvel.

Não há comportamento contraditório quando as duas condutas são juridicamente compatíveis.

Uma pessoa pode administrar empreendimento de terceiro, participar de negociações, comprometer-se a auxiliar no pagamento de determinada dívida e, ao mesmo tempo, não ser o titular originário da obrigação contratual. A tese defensiva, portanto, não contradiz necessariamente os atos anteriormente praticados; apenas lhes atribui natureza jurídica diversa daquela reconhecida pela sentença.

A aplicação da boa-fé objetiva exige cautela justamente para que institutos concebidos para proteger a confiança não sejam utilizados como mecanismo de criação de obrigações não comprovadas. **O *venire contra***

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

***factum proprium* não pode suprir a ausência de manifestação negocial inequívoca, assim como a teoria da aparência não pode converter mera atuação administrativa em celebração pessoal de contrato.**

Em ambos os casos, a sentença partiu de comportamentos compatíveis com a atuação de administrador/intermediador e lhes atribuiu consequência jurídica muito mais ampla: a existência de relação locatícia pessoal. Contudo, **nem a teoria da aparência nem a vedação ao comportamento contraditório dispensam a identificação de uma conduta anterior objetiva, inequívoca e apta a gerar legítima confiança quanto à específica posição jurídica que se pretende reconhecer**.

Por essa razão, devem ser afastados esses fundamentos complementares da sentença. A responsabilidade pessoal do Apelante não pode decorrer de presunções construídas a partir da boa-fé objetiva, mas somente de prova concreta de que tenha efetivamente assumido, em nome próprio, a posição contratual de locatário, circunstância que, conforme demonstrado, **não restou comprovada nos autos**.

V – DAS PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS INCONTROVERSAS E DA CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM FACE DO APELANTE

Além dos fundamentos jurídicos já expostos, a sentença recorrida construiu parte relevante de sua conclusão a partir de **premissas fáticas que, em realidade, jamais foram admitidas pelo Apelante**. A adequada delimitação desses fatos é indispensável, porque qualificá-los como incontroversos acabou por reduzir artificialmente o campo da controvérsia e conferir maior força à versão apresentada pelo Autor.

A sentença consignou expressamente que **"a efetiva ocupação do imóvel pelo réu e a posterior entrega das chaves em 11 de abril de 2024 é fato incontroverso nos autos"**, afirmando que essa circunstância teria sido corroborada pela própria defesa. Com a devida vênia, **a contestação não reconheceu que Carlos Henrique Meneguitte tenha ocupado pessoalmente o imóvel na qualidade de locatário**.

O que a defesa sustentou foi situação substancialmente diversa: o estabelecimento comercial existente no imóvel era relacionado à atividade desenvolvida pela firma de **Camila Oliveira Meneguitte Patez**, filha do Apelante, tendo Carlos passado a atuar na administração daquele negócio diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo empreendimento. A defesa foi expressa ao distinguir a pessoa física de Carlos da atividade empresarial desenvolvida no local.

Há, portanto, diferença evidente entre reconhecer que o imóvel permaneceu ocupado por um estabelecimento comercial até determinada data e admitir que **Carlos, pessoalmente, ocupava-o na condição jurídica de locatário**.

A desocupação do estabelecimento e a entrega das chaves tampouco alteram essa conclusão. A participação do Apelante no encerramento da atividade ou na devolução material do imóvel é perfeitamente compatível com a atuação administrativa que afirmou desempenhar. **A prática de ato material relacionado à desocupação não equivale a reconhecimento da titularidade pessoal da relação locatícia.**

A sentença também afirmou que o **valor mensal de R$ 5.500,00 seria incontroverso**, utilizando-o diretamente como parâmetro para apuração da condenação: sete meses integrais, de setembro de 2023 a março de 2024, além de onze dias proporcionais do mês de abril. Também nesse aspecto é necessário estabelecer uma distinção.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

O Apelante jamais reconheceu ter contratado pessoalmente o imóvel pelo valor de R$ 5.500,00. Ao contrário, sua defesa consistiu precisamente na negativa da própria relação contratual que lhe era atribuída. **Não é juridicamente adequado considerar incontroversa, em relação ao Apelante, uma cláusula econômica de contrato cuja própria celebração por ele foi expressamente negada.**

A ausência de apresentação de um "valor alternativo" de aluguel não representa confissão. Seria contraditório exigir daquele que afirma nunca ter celebrado determinado contrato que apresente preço diferente para a obrigação que sustenta não ter assumido.

Uma coisa é reconhecer que o imóvel anteriormente era objeto de locação por determinado valor no âmbito de outra relação contratual. Outra, bastante diferente, é concluir que Carlos celebrou uma nova avença pessoal mantendo exatamente as mesmas condições econômicas. **A continuidade do valor anteriormente praticado não demonstra, por si só, a continuidade subjetiva da relação contratual.**

Esse aspecto assume importância especial porque a condenação não decorreu simplesmente da existência física de uma ocupação comercial. Ela foi dirigida especificamente contra **Carlos Henrique Meneguitte, pessoa física**, e pressupõe necessariamente que ele tenha assumido pessoalmente a obrigação de pagar R$ 5.500,00 mensais ao Autor.

Portanto, tanto a alegada ocupação pessoal quanto a vinculação de Carlos ao valor mensal indicado na inicial eram fatos **controvertidos e dependentes de prova**, e não premissas que pudessem ser tomadas como incontroversas.

Essa inadequada delimitação dos fatos repercutiu diretamente no resultado do julgamento. Ao tratar como já estabelecidas circunstâncias que integravam justamente o núcleo da controvérsia, a sentença passou a analisar os demais elementos probatórios a partir da premissa de que Carlos já ocupava o imóvel como locatário, tornando as negociações e pagamentos subsequentes aparentemente confirmatórios de uma relação jurídica cuja existência ainda precisava ser demonstrada.

O raciocínio deveria seguir caminho inverso: primeiro seria necessário comprovar que Carlos assumiu pessoalmente a locação; somente depois os demais comportamentos poderiam ser interpretados como atos de cumprimento ou inadimplemento desse contrato.

Corrigidas essas premissas, o conjunto probatório assume outra dimensão.

Tem-se um imóvel no qual funcionava atividade empresarial vinculada à filha do Apelante; um pai que passou a participar da administração em contexto de dificuldades financeiras; tratativas com o proprietário para solução da situação; tentativas de viabilização de pagamentos; discussão acerca da continuidade ou encerramento da loja; e posterior desocupação do ponto comercial. **O que não se identifica, de maneira suficientemente segura, é o ato pelo qual Carlos Henrique Meneguitte tenha se tornado pessoalmente locatário do imóvel**, e essa ausência é determinante.

Não se trata de afirmar que a narrativa do Autor seja impossível, mas de reconhecer que **possibilidade ou plausibilidade não equivalem à comprovação do fato constitutivo necessário à imposição de obrigação contratual pessoal**. Em ação de cobrança, a condenação exige que seja possível identificar com segurança não apenas a existência da dívida, mas também **quem é o sujeito juridicamente obrigado ao seu pagamento**. No presente caso, justamente esse elemento permanece insuficientemente demonstrado.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Os precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia já colacionados ao recurso mostram que, em controvérsias envolvendo contrato verbal de locação, a ausência de prova consistente da relação jurídica conduz à improcedência. Na Apelação nº **0006333-97.2014.8.05.0248**, a Quinta Câmara Cível manteve a improcedência diante da ausência de comprovação cabal do alegado contrato verbal. No mesmo sentido, a Primeira Câmara Cível, na Apelação nº **0009192-56.2011.8.05.0001**, assentou que, negado o vínculo locatício e não demonstrado o fato constitutivo pelo autor, não subsistem os pedidos de despejo e cobrança.

A soma de indícios compatíveis com administração, intermediação e auxílio financeiro não pode substituir a prova da contratação pessoal. Da mesma forma, fatos controvertidos não podem ser previamente qualificados como incontroversos para, a partir deles, construir a responsabilidade do Apelante.

Consequentemente, afastadas as premissas de que Carlos teria incontroversamente ocupado o imóvel como locatário e reconhecido a contratação pelo valor mensal de R$ 5.500,00, resta evidenciada a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Por essa razão, requer-se a **reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados em face de Carlos Henrique Meneguitte**, afastando-se a condenação ao pagamento dos aluguéis e respectivos consectários, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e condenação do Apelado ao pagamento das **custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais**, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.

VI – SUBSIDIARIAMENTE: DA INDEVIDA MULTA MORATÓRIA DE 2% – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO E JULGAMENTO *EXTRA PETITA*

Caso não seja acolhida a pretensão principal de reforma integral da sentença, hipótese admitida apenas por argumentação, impõe-se ao menos o afastamento da **multa moratória de 2%** acrescida à condenação. Trata-se de questão autônoma e objetiva, pois a penalidade não encontra amparo nem no conteúdo do alegado contrato verbal descrito pelo próprio Autor, nem nos limites do pedido formulado na petição inicial. O ponto é especialmente relevante porque a própria exordial reconheceu expressamente que, em razão da natureza verbal da contratação alegada, **não havia estipulação escrita de juros moratórios ou multa**, tendo o Autor requerido apenas que o Juízo fixasse o critério de atualização monetária e a incidência de juros de 1% ao mês. Não obstante, a sentença determinou que cada prestação vencida fosse acrescida de correção monetária pelo IGP-M, **multa moratória de 2%**, além de juros de mora de 1% ao mês.

A multa moratória possui natureza de cláusula penal e, diferentemente dos juros de mora e da correção monetária, **não constitui consequência automática do inadimplemento**. Sua incidência pressupõe prévia convenção entre as partes, conforme a disciplina dos arts. 408 e seguintes do Código Civil. O art. 409, ao prever que a cláusula penal pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, deixa claro que sua existência depende de manifestação de vontade, não podendo ser criada judicialmente a partir da simples constatação da mora. Assim, ainda que se admita, apenas para fins subsidiários, a existência do contrato verbal reconhecido na sentença, disso não decorre que cláusulas normalmente constantes de instrumentos escritos de locação possam ser presumidas ou automaticamente incorporadas ao negócio. **A validade de um contrato verbal não autoriza presumir a existência de multa contratual.**

Essa distinção foi expressamente reconhecida pelo **Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Apelação Cível nº 0821935-37.2021.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura,**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

julgamento em 20/05/2025, em que se assentou que a ausência de contrato escrito não impede a incidência de juros e correção monetária decorrentes do inadimplemento, mas que **a multa moratória exige cláusula penal expressamente pactuada**, sendo indevida quando não houver demonstração de que ambas as partes concordaram com sua estipulação. A ratio decidendi se aplica de forma direta ao caso dos autos, pois não existe instrumento contratual contendo cláusula penal, não há prova de ajuste verbal específico nesse sentido e, mais que isso, o próprio Autor reconheceu em sua narrativa a inexistência de previsão de multa.

A condenação, portanto, carece de base no direito material. **A penalidade não decorre da lei, não decorre de cláusula contratual demonstrada e sequer corresponde às condições da contratação descritas pelo próprio credor.** Sua manutenção significaria admitir que o Judiciário criasse obrigação acessória que não foi convencionada e cuja existência sequer foi afirmada na causa de pedir, ampliando indevidamente o conteúdo obrigacional do suposto contrato verbal.

Além da ausência de pactuação, a incidência da multa também ultrapassou os limites objetivos da demanda. Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder prestação diversa daquela postulada. No caso concreto, **não houve pedido de incidência de multa moratória de 2%**. Ao contrário, a parte autora reconheceu a inexistência de estipulação contratual de multa e limitou sua pretensão, nesse aspecto, à atualização monetária e aos juros moratórios. Assim, a sentença não apenas aplicou penalidade sem suporte contratual, como também concedeu parcela que não integrava o objeto da demanda.

A questão foi enfrentada em situação bastante semelhante pela **15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Apelação Cível nº 5000590-91.2016.8.21.0058, Rel. Des. Roberto José Ludwig, julgamento em 13/02/2026**, também oriunda de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Naquele julgamento, reconheceu-se que a condenação ao pagamento de multa contratual não pleiteada na inicial configura **julgamento *extra petita***, em afronta ao art. 492 do CPC. O acórdão destacou, inclusive, que nem mesmo referência genérica a "cominações contratuais" é suficiente para ampliar os limites objetivos da demanda e alcançar penalidade que não tenha sido especificada na causa de pedir ou incluída nos pedidos.

No presente caso, a extrapolação é ainda mais evidente, porque **não existe sequer cláusula contratual cuja aplicação pudesse ser extraída de pedido genérico**. A própria exordial reconhece a inexistência de estipulação de multa, de modo que a sentença acabou criando penalidade contratual que não foi comprovadamente pactuada e que também não foi requerida. Não se trata, portanto, de simples consectário legal passível de incidência automática, mas de verdadeira obrigação acessória de natureza convencional, cuja imposição depende simultaneamente de previsão contratual e de adequada formulação da pretensão em juízo.

Por essa razão, mesmo na hipótese de manutenção do reconhecimento da relação locatícia e da condenação principal, **a multa moratória de 2% deve ser integralmente excluída**, seja porque inexiste cláusula penal pactuada entre as partes, nos termos do art. 409 do Código Civil, seja porque sua concessão extrapolou os limites da demanda e configurou julgamento *extra petita*, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

VII – DO NECESSÁRIO ENFRENTAMENTO DAS TESES JURÍDICAS E DOS PRECEDENTES INVOCADOS

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

Os precedentes colacionados ao longo destas razões recursais não foram apresentados como mera ilustração argumentativa, mas por guardarem **pertinência direta com as questões jurídicas submetidas à apreciação desta Colenda Câmara**, especialmente quanto ao ônus de comprovação da locação verbal, à distinção entre intermediação e assunção pessoal da obrigação, aos efeitos do pagamento realizado por terceiro, aos requisitos da teoria da aparência e do *venire contra factum proprium*, bem como à impossibilidade de imposição de multa contratual não pactuada ou não requerida.

Diante disso, caso não sejam acolhidas as teses recursais, requer-se que o acórdão **enfrente expressamente os fundamentos jurisprudenciais invocados**, indicando, se for o caso, a existência de distinção fática ou jurídica apta a justificar a adoção de solução diversa, em observância ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Requer-se, ainda, pronunciamento expresso acerca da incidência dos arts. **141, 373, I, 489, § 1º, e 492 do CPC**, bem como dos arts. **299, 304 e 409 do Código Civil**, sobretudo no que diz respeito à necessidade de prova do fato constitutivo da relação locatícia, à inexistência de automática assunção de dívida por terceiro e aos limites objetivos da prestação jurisdicional.

Tal providência se mostra relevante não apenas para o adequado exame das razões recursais, mas também para assegurar **prestação jurisdicional completa, coerente e devidamente fundamentada**, com enfrentamento efetivo das teses capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

VIII – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, demonstrado que o conjunto probatório não comprova, de forma segura e inequívoca, a celebração de contrato verbal de locação pessoalmente pelo Apelante, bem como que os atos de administração, intermediação, negociação ou eventual pagamento não se confundem com assunção da posição jurídica de locatário, requer-se a este Egrégio Tribunal o **conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação**, para reformar a sentença recorrida, bem como requer:

a) seja dado **integral provimento ao recurso**, reformando-se a sentença para reconhecer que o Apelado **não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC de comprovar a celebração de contrato verbal de locação pessoalmente com CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE**, julgando-se, por consequência, **integralmente improcedentes os pedidos formulados em face do Apelante**;

b) sucessivamente, caso a controvérsia seja examinada sob o prisma subjetivo da relação processual, seja reconhecida a **ilegitimidade passiva do Apelante**, diante da ausência de demonstração de que tenha integrado pessoalmente a relação locatícia discutida nos autos, extinguindo-se o processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

c) seja afastada a conclusão de que constituiriam fatos incontroversos a **ocupação pessoal do imóvel pelo Apelante, na qualidade de locatário, e a contratação pessoal do aluguel mensal de R$ 5.500,00**, uma vez que tais circunstâncias foram expressamente controvertidas pela defesa e dependiam de demonstração pela parte autora;

d) subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção do reconhecimento da relação locatícia e da condenação ao pagamento dos aluguéis, seja **integralmente excluída a multa moratória de 2%**, por inexistência de cláusula penal expressa ou comprovadamente pactuada, nos termos do art. 409 do Código Civil, bem como por

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

configurar **julgamento extra petita**, diante da ausência de pedido correspondente, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC;

e) sendo acolhido o pedido principal de improcedência ou o reconhecimento da ilegitimidade passiva, seja promovida a **inversão integral dos ônus sucumbenciais**, condenando-se o Apelado ao pagamento das **custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais**, em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal, na forma do art. 85, § 2º, do CPC;

f) caso o recurso seja provido apenas parcialmente, seja realizada a correspondente **redistribuição dos ônus sucumbenciais**, observando-se o efetivo resultado da demanda e a extensão da sucumbência de cada parte;

g) seja mantido o benefício da **gratuidade da justiça** já deferido ao Apelante e expressamente preservado após o julgamento dos Embargos de Declaração, enquanto subsistirem os respectivos pressupostos;

h) caso não sejam acolhidas as teses recursais, requer-se que o acórdão **enfrente expressamente os fundamentos jurídicos e os precedentes invocados ao longo das razões de Apelação**, indicando eventual distinção fática ou jurídica que justifique solução diversa, em observância ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC;

i) para fins de integral prestação jurisdicional, requer-se pronunciamento expresso acerca da incidência dos arts. **141, 373, I, 489, § 1º, e 492 do Código de Processo Civil**, bem como dos arts. **299, 304 e 409 do Código Civil**, especialmente quanto ao ônus da prova da relação locatícia, à distinção entre pagamento por terceiro e assunção de dívida, aos limites objetivos da demanda e à impossibilidade de imposição de multa contratual não pactuada.

Ao final, espera o Apelante que esta Colenda Câmara reconheça que **a atuação de Carlos Henrique Meneguitte nas tratativas relacionadas ao empreendimento não constitui prova suficiente de que tenha celebrado, em nome próprio, contrato verbal de locação**, reformando-se a sentença para afastar a condenação que lhe foi imposta e condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Vitória da Conquista – BA, 27 de julho de 2026.

José Ricardo Oliveira Mello

Advogado – OAB/BA n.º 35.667

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 14/10/2026 11:45:31
Número do documento: 26091716500916200000551858730
https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091716500916200000551858730
Assinado eletronicamente por: JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO - 17/09/2026 16:50:09

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

CARTÓRIO INTEGRADO CÍVEL

Endereço: Rua Min. Victor Nunes Leal, s/n, 2º andar, Fórum Dr. Sérgio Murilo Nápoli Lamêgo, Bairro Universidade - Caminho da UESB

CEP 45031-140 Vitória da Conquista/BA.Telefone.: (77)3229-1111 E-mail: civitconquista@tjba.jus.br

ATO ORDINATÓRIO (Provimento Conjunto 05/2025)

4ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VITORIA DA CONQUISTA

PROCESSO 8000947-17.2024.8.05.0274 - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)

AUTOR: LEONARDO FUSCO RIEGERT

REU: CARLOS HENRIQUE MENEGUITTE

Intime-se a parte recorrida para, **no prazo de 15 (quinze) dias**, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação id 580891739 interposto pela parte adversa.

Vitória da Conquista (BA), 21 de setembro de 2026.

Kaline dos Anjos Oliveira

Estagiária de Direito

THAIS GUSMÃO TIGRE

Analista Judiciário